

LEGISLAÇÃO POLICIAL MILITAR E ORGANIZACIONAL



Organizado por
Ten Cel PM Demétrios Wagner Cavalcanti da Silva

SUMÁRIO

1. Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados.....	4
1.1 Fundamento constitucional da Lei Orgânica Nacional. Efetividade.....	4
1.2 Atribuições da Polícia Militar.....	5
1.3 Estrutura básica da estrutura das Polícias Militares.....	7
1.4 Estrutura básica da hierarquia nas Polícias Militares.....	9
1.5 Promoções de militares estaduais.....	10
1.6 Condições para ingresso nas Corporações Militares.....	11
1.7 Quadros das Corporações militares.....	14
1.8 Garantias dos policiais militares.....	15
1.9 Mobilização da Polícia Militar pela União.....	17
2. Estatuto dos Policiais Militares em Pernambuco.....	20
2.1 Regras gerais.....	20
2.2 Do ingresso na Polícia Militar.....	21
2.3 Da hierarquia e disciplina.....	22
2.4 Dos deveres policiais militares.....	23
2.5 Dos direitos dos policiais militares.....	24
2.5.1 Dos direitos.....	25
2.5.2 Das prerrogativas.....	27
2.5.3 Do Sistema de Proteção Social.....	27
2.5.3.1 Regras gerais.....	27
2.5.3.2 Dos constituintes e das contribuições.....	29
2.5.3.3 Da pensão militar e dos beneficiários.....	29
2.5.3.4 Do fundo e da gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco.....	34
2.5.3.5 Das disposições finais do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco.....	36
2.6 Das situações especiais.....	38
2.6.1 Da agregação.....	38
2.6.2 Da reversão.....	40
2.6.3 Do excedente.....	40
2.6.4 Do ausente e desertor.....	41
2.6.5 Do desaparecimento e do extravio.....	41

2.7 Do desligamento ou exclusão do serviço ativo.....	41
2.7.1 Da transferência para a reserva remunerada.....	42
2.7.1.1 Da transferência para a reserva à pedido.....	42
2.7.1.1.1 Da transferência para reserva à pedido do militar ingresso na Corporação à partir de 1º de janeiro de 2022.....	42
2.7.1.1.1 Da transferência para reserva à pedido do militar ingresso na Corporação até 31 de dezembro de 2021.....	42
2.7.1.2 Da transferência para a reserva ex officio.....	43
2.7.1.2.1 Por idade.....	43
2.7.1.2.2 Compulsória por tempo no posto ou graduação.....	43
2.7.1.2.3 Por decorrência de promoção requerida.....	44
2.7.1.2.4 Outras hipóteses.....	44
2.7.1.2.4 A “blindagem”.....	45
2.7.1.3 Da convocação do militar da reserva no serviço ativo.....	46
2.7.1.3.1 Do Oficial para presidir procedimento.....	46
2.7.1.3.2 Para PTTC através da Guarda Militar.....	46
2.7.1.3.3 Para instrução nos cursos de formação.....	46
2.7.2 Da reforma.....	46
2.7.3 O readaptado.....	47
2.7.3 Da demissão, da perda do posto e da patente e da declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato.....	48
2.7.4 Do licenciamento (exceto de natureza disciplinar).....	49
3 Da remuneração.....	50
3.1 O Soldo e as quotas de Soldo.....	51
3.2 Dos proventos.....	51
3.2 As gratificações.....	52
3.2.1 Gratificação de Localidade Especial (GLE).....	52
3.2.2 Gratificação de Serviço Extraordinário (GSE).....	52
3.2.3 Função Gratificada de Supervisão (FGS).....	53
3.2.4 Função Gratificada de Apoio (FGA).....	53
3.2.6 Gratificação de Atividade Tática (GAT-4).....	54
3.2.7 Gratificação de Operações Especiais (GOEPM).....	54
3.2.8 Gratificação de motorista.....	54
3.2.9 Gratificação de participação no cadastro e elaboração da Folha de Pagamento	55
3.2.10 Gratificação de participação no cadastro e elaboração da Folha de Pagamento..	55
3.2.11 Gratificação de Risco de Regime de Plantão.....	55
3.2.12 Gratificação de Perigo Laboral.....	56
3.2.13 Gratificação adicional de exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas.....	56
3.2.13 Gratificação por exercício na atividade de inteligência (GEAI).....	57
3.2.13 Cargos comissionados e funções gratificadas de Direção e Assessoramento	

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

(DAS e CAA).....	57
3.3. As indenizações.....	57
3.3.1 Vale-refeição.....	57
3.3.2 Auxílio uniforme.....	58
3.3.3 Ajuda de custo (ativos).....	58
3.3.4 Diárias.....	58
3.4 O auxílio-invalidez.....	58
4 Da promoção.....	59
5 Dos afastamentos.....	67
5.1 Das férias.....	67
5.2 Outros afastamentos temporários do serviço.....	68
5.3 Das licenças.....	68
5.4 Da licença maternidade e licença paternidade.....	70
6 Do uniforme da Polícia Militar.....	72
7 Da aquisição e porte de armas de fogo.....	73
8 Da jornada de trabalho.....	79
9 Das assistências.....	91
9.1 Da assistência médica.....	91
9.2 Da assistência educacional aos dependentes de Militares do Estado.....	96
9.3 Da assistência jurídica.....	97
9.4 Da gratuidade no transporte público.....	98

APRESENTAÇÃO

A disciplina Legislação Policial Militar e Organizacional é parte integrante e fundamental da grade de disciplinas do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Pernambuco. Isso porque, a disciplina tem como objetivo dotar os futuros oficiais do conhecimento necessário sobre os Direitos e Garantias dos Policiais Militares, preparando-os não apenas para a prática cotidiana, mas também para se tornarem difusores dessas informações entre seus subordinados. A compreensão desses direitos é essencial para promover um ambiente de respeito, dignidade e valorização dentro da corporação, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado à sociedade.

Neste contexto, a apostila abordará de maneira sistemática a recente Lei Orgânica dos Militares Estaduais, o Estatuto dos Militares Estaduais e outras normas que tratam de aspectos fundamentais como carga horária, promoções, remuneração e assistência à saúde. Cada uma dessas legislações desempenha um papel crucial na proteção dos direitos dos policiais militares, estabelecendo claramente suas responsabilidades e garantias. A familiarização com esses conteúdos permitirá que os futuros oficiais ajudem a construir uma cultura de legalidade e respeito mútuo dentro da instituição.

Além das normas legais, a apostila também discutirá aspectos organizacionais que influenciam o desempenho da Polícia Militar, como a estrutura hierárquica, as regras comuns a todas as polícias militares do país e a política de segurança pública nacional. A compreensão da organização interna e das diretrizes estratégicas da corporação é crucial para que os oficiais possam liderar suas equipes de maneira eficaz e ética. A construção desse conhecimento também fortalecerá a atuação dos oficiais, contribuindo para um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo.

Por fim, a Legislação Policial Militar e Organizacional é uma ferramenta essencial para a promoção da cidadania e do respeito à dignidade dos policiais. Esperamos que, ao longo deste trabalho, os leitores desenvolvam uma visão crítica e reflexiva sobre os direitos e garantias dos policiais militares, reconhecendo sua importância não apenas para o militar destinatário, mas também para sua família e dependentes. O conhecimento profundo dessas normativas permitirá que os futuros oficiais exerçam suas funções com responsabilidade, atuando como agentes de transformação e promovendo um ambiente mais justo e seguro para todos.

Enfim, desejo sucesso ao hoje aluno e futuro Oficial dessa honrada instituição chamada Polícia Militar de Pernambuco.

1. Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados

(Lei nº 14.751, de 12/12/2023)

1.1 Fundamento constitucional da Lei Orgânica Nacional. Efetividade.

Diz o art. 22, XXI da Constituição Federal:

Constituição Federal

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Nova redação dada por Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019)

Foi por esse preceito constitucional que após 22 (vinte e dois) anos de tramitação, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios foi sancionada. A Lei 14.751, de 12 de dezembro de 2023 veio portanto estabelecer, em nível nacional, normas gerais para organizar e padronizar o funcionamento das corporações. Também define garantias, deveres e vedações para as duas categorias. Dessa forma, garante amparo legal e mais segurança jurídica à atuação dos policiais militares e bombeiros. A matéria constava no texto original do constituinte mas foi reeditada pela Emenda Constitucional nº 103, a qual trouxe significativas alterações no sistema de proteção social dos brasileiros.

Mas por que a EC 103/19 inseriu a matéria no art. 22 da Constituição Federal?

Conforme nos ensina Carla Marshall, “o legislador constituinte valeu-se de quatro modalidades diferentes de repartição de competência, a saber: competência exclusiva: é a competência que exclui a de qualquer outro ente; competência privativa: é a própria de um ente da Federação, mas que admite delegação a outro ente; competência comum: é permitida pela participação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e, por fim, competência concorrente que vem a ser a mais complexa das quatro, estando presentes a

União, os Estados e o Distrito Federal. Os municípios não se encontram nesse rol.”¹.

Já Fernanda Dias define competência privativa ou exclusiva “quando é atribuída a uma entidade com exclusão das demais”².

Assim, ao dispor que as chamadas “normas gerais” das Polícias e Bombeiros Militares seria matéria PRIVATIVA da União, quis o constituinte inibir qualquer ingerência dos demais entes federativos.

Apenas a título de exemplo, observemos que de modo diverso, o mesmo constituinte relaciona no art. 24 diversas outras matérias de competência concorrente. Ao fazer isso, o constituinte estabeleceu então apenas para esses dispositivos que “no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.” (§1º do art. 24 da CF88) e ainda que “a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.” (§4º do art. 24 da CF88).

A partir do que vimos, podemos concluir que:

- A Lei Orgânica nacional dos Militares Estaduais tem eficácia imediata, porquanto não carece de nenhuma outra norma, seja federal ou estadual, para dar-lhe validade, salvo naqueles dispositivos que ela própria indica a necessidade de regulamentação ou estabelece vigência ulterior;

- De outro lado, a norma federal não revoga a norma estadual, pois se assim o fosse estaríamos diante de uma quebra do pacto federativo, razão pela qual é necessário que os Estados membros atualizem suas Leis de Organização Básica para terem simetria com a norma federal e não gerar conflitos.

Outro ponto importante é que o constituinte não definiu o que seriam as “normas gerais”. Celso Antonio de Melo³ diz “(...) reconhecer como incluído no campo das normas gerais a fixação, pela União, de padrões mínimos de defesa do interesse público concernente àquelas matérias em que tais padrões deveriam estar assegurados em todo o País, sob pena de ditos interesses ficarem à míngua de proteção”.

De nossa parte, entendemos como normas gerais aplicáveis à organização dos militares estaduais, tudo aquele que o legislador inseriu no texto da lei 14.751/23, já que o fez com arrimo no preceito privativo do art. 22 da Constituição Federal. O que não foi neste absorvido deve ser dado como normas específicas estaduais, que gozam do abrigo por exemplo do art. 42, caput e seus parágrafos.

1.2 Atribuições da Polícia Militar

O Art. 5º da Lei 14.751, de 12 de dezembro de 2023 define as competências das polícias militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, respeitando o pacto

¹ MARSHALL, Carla. Curso de Direito Constitucional, 1ª edição, Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2000, pág.38/39

² ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes. Competências na Constituição de 1988, 2ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2000, pág. 79

³ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conceito de normas gerais no direito constitucional brasileiro. Interesse Público - IP Belo Horizonte, ano 13, n. 66, mar. / abr. 2011. Disponível em <https://editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2014/07/artigo-bandeira-mello.pdf>. Acesso em 05out2024.

federativo.

Entre as atribuições estão o planejamento, coordenação e direção das polícias de preservação da ordem pública, ostensiva e judiciária militar, a execução da polícia de preservação da ordem pública e ostensiva, a prevenção e repressão de ilícitos penais militares, a realização de polícia ostensiva rodoviária e de trânsito, a proteção ambiental, a coleta e análise de dados sobre criminalidade, a promoção de ações de inteligência e contrainteligência, a realização de manifestações técnicas e estatísticas, recrutamento e formação de membros militares, acesso a bancos de dados, entre outras.

As polícias militares também podem participar do planejamento de políticas públicas, desenvolver políticas de prevenção educativa, realizar ações de polícia comunitária, administrar tecnologias da instituição, implementar programas de prevenção e reeducação do desvio ético, entre outras atribuições previstas na legislação.

Merece destaque a dicção do §2º do art. 5º da Lei Orgânica nacional ao definir que “os membros das polícias militares são considerados autoridades de (1) polícia administrativa, (2) ostensiva, (3) de preservação da ordem pública e (4) judiciária militar.” Passemos portanto a delimitar o raio de alcance de cada um desses quatro conceitos.

Muito feliz a delimitação realizada por Almeida (2018)⁴ ao dizer que “a categorização em polícia administrativa ou polícia judiciária não está vinculado à determinada instituição, mas sim à **natureza jurídica da atividade** que a qualificará”. O mesmo autor rememora Vieira (2016)⁵ que leciona que a polícia administrativa é aquela que atua antes do delito e portanto é regida por normas de direito administrativo, enquanto que a polícia judiciária, que tem o delito como fato central para a categorização, é regida por normas de Direito Processual Penal. A inserção desse conceito é importante para uma correta compreensão da atividade de Polícia Militar e evitar atropelos conceituais como o que motivou a malfadada decisão do STJ no RHC 158.580/BA quando confundiu conceitos de busca e apreensão, elementos do Direito Processual Penal, à abordagem preventiva realizada pela polícias militares.

No segundo momento, o legislador estabelece o **modo de percepção** das atividades de Polícia Militar, denotando sua inegociável ostensividade.

Ao tratar sobre Polícia Preventiva, o conceito se aproxima à **finalidade** de suas ações que é evitar a ocorrência do crime. Se a polícia administrativa é um conceito que antagoniza o da polícia judiciária, o de polícia preventiva dista do conceito de polícia repressiva, esta última com a missão de perseguir o crime e favorecendo a *persecutio criminis*, ou seja, a responsabilização do infrator.

Por fim, surge a Polícia Judiciária Militar, uma atribuição de Ciclo Completo que todas as Polícias Militares detém. O próprio texto legal diz no §4º do art. 5º da Lei Orgânica dis que a função de polícia judiciária militar abrange as atividades previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar. Essas ações estão delimitadas no art. 8º do Código de Processo Penal Militar. Vejamos:

⁴ ALMEIDA, Luiz Henrique Fogaça de. A Atuação da Polícia Militar de Santa Catarina na perturbação do trabalho ou sossego alheios por meios da Polícia Administrativa diante da ausência de legislação estadual e/ou federal. In Revista Ordem Pública. v. 10. n.1. jan/jul, 2018. p. 184

⁵ VIEIRA, Thiago Augusto. **A Polícia Ostensiva e a Preservação da Ordem Pública**: a competência das Polícias Militares. 1. ed. Florianópolis: Thiago, 2016

Código de Processo Penal Militar

Art. 8º Compete à Polícia judiciária militar:

- a) apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, e sua autoria;
- b) prestar aos órgãos e juizes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas;
- c) cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar;
- d) representar a autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado;
- e) cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código, nesse sentido;
- f) solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais, que esteja a seu cargo;
- g) requisitar da polícia civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar;
- h) atender, com observância dos regulamentos militares, a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido.

Por fim, o legislador na Lei Orgânica ressalta que as funções constitucionais das polícias militares dos Estados e do Distrito Federal só podem ser exercidas pelos militares que as integram, exceto em casos autorizados por lei mediante convênio ou acordo de cooperação técnica.

1.3 Estrutura básica da estrutura das Polícias Militares

Cada Estado possui uma Lei de Organização Básica. É o exemplo de Pernambuco que possui a Lei nº 11.328, de 11 de janeiro de 1996. Em geral, esse tipo de norma traz um “esqueleto” comum, disposto em 4 títulos ou capítulos:

- Generalidade
- Organização
- Pessoal
- Disposições finais

No tópico “organização”, a Lei de Organização Básica deve indicar de maneira geral os órgãos e suas atribuições básicas, que podem ser detalhadas em Regulamentos Gerais⁶. Ocorre que a Lei Orgânica Nacional passou a impor uma estrutura mínima a ser seguida pelas Corporações, conforme se vê na dicção do *caput* art. 10:

Art. 10. A organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, prevista em lei de iniciativa privativa do governador, deve observar **preferencialmente** a seguinte estrutura

⁶ Em Pernambuco é o Decreto nº 17.589, de 16 de junho de 1994.

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

básica:

- I - órgãos de direção;
- II - órgãos de assessoramento;
- III - órgãos de apoio;
- IV - órgãos de execução;
- V - órgãos de correição.

Merece destaque a opção do legislador em usar a expressão “preferencialmente”, o que permite ao intérprete entender que o dispositivo apresenta um modelo não taxativo a ser seguido pelas Corporações.

A seguir o legislador passa a delimitar qual deve ser o papel de cada tipo de órgão:

DIREÇÃO	Os órgãos de direção referidos no inciso I do caput deste artigo compreendem: I - os órgãos de direção-geral, destinados a efetuar a direção geral, o planejamento estratégico e a administração superior da instituição; II - os órgãos de direção setorial, destinados a realizar a administração setorial das atividades de inteligência, recursos humanos, saúde, ensino e instrução, pesquisa e desenvolvimento, logística e gestão orçamentária, financeira e ambiental, entre outras.
ASSESSORAMENTO	§ 2º Os órgãos de assessoramento referidos no inciso II do caput deste artigo destinam-se a prestar assessoria, consultoria, recomendação e orientação técnica e política e a expedir nota técnica, para auxiliar as decisões dos órgãos de direção em assuntos especializados.
APOIO	§ 3º Os órgãos de apoio referidos no inciso III do caput deste artigo destinam-se, entre outras atribuições, ao atendimento das necessidades de recursos humanos, saúde, ensino, pesquisa, logística e gestão orçamentária e financeira e são responsáveis pela realização das atividades-meio da instituição.
EXECUÇÃO	§ 4º Os órgãos de execução referidos no inciso IV do caput deste artigo destinam-se à realização das atividades-fim da instituição, de acordo com as peculiaridades da unidade federada ou dos Territórios.
CORREIÇÃO	§ 5º Os órgãos de correição referidos no inciso V do caput deste artigo, com atuação desconcentrada, destinam-se a exercer as funções de corregedoria-geral, mediante regulamentação de procedimentos internos, para a prevenção, fiscalização e apuração dos desvios de conduta em atos disciplinares e penais militares, a promoção da qualidade e eficiência do serviço de segurança pública e a instrumentalização da Justiça Militar, bem como a acompanhar o cumprimento de quaisquer medidas cautelares restritivas de direitos e mandados de prisão judicialmente deferidos em desfavor de militares dentro da instituição, sem suprimir a responsabilidade do poder hierárquico e disciplinar das autoridades locais.

1.4 Estrutura básica da hierarquia nas Polícias Militares

O art. 12 da Lei 14.751/23, definiu como deve ser a estrutura hierárquica dos Postos e Graduações nas Polícias Militares. Vejamos:

Art. 12. A hierarquia nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de seu regime jurídico constitucional militar e dos fundamentos das Forças Armadas, **deve observar a seguinte estrutura básica:**

I - oficiais:

a) oficiais superiores:

1. coronel;
2. tenente-coronel;
3. major;

b) oficiais intermediários: capitão;

c) oficiais subalternos:

1. primeiro-tenente;
2. segundo-tenente;

II - praças especiais:

a) aspirante a oficial;

b) cadete;

c) aluno-oficial;

III - praças:

a) subtenente;

b) primeiro-sargento;

c) segundo-sargento;

d) terceiro-sargento;

e) aluno-sargento;

f) cabo;

g) soldado;

h) aluno-soldado.

Parágrafo único. A todos os postos e graduações de que trata este artigo será acrescida a designação “PM” ou “BM”.

Notemos que diferentemente do que fez no art. 10, aqui no art. 12 o legislador optou em definir taxativamente como deve ser o rol de postos e graduações, não havendo mais portanto a possibilidade das Corporações suprimirem postos ou graduações, ou criar outras além das que foram relacionadas no rol taxativo do art. 12.

À título de exemplo, no Rio Grande do Sul a Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências, define no seu artigo 14 os círculos e a escala hierárquica na Brigada Militar. O dispositivo citado, entretanto, não prevê a graduação de cabo nem de subtenente, assim como também não prevê o posto de 2º tenente. Ainda assim, ao prever o posto de 1º Tenente, deixa claro que o acesso a este posto é exclusivo às

carreiras de nível médio, razão pela qual o ingresso por concurso de nível superior naquele estado, até então, se dava já no posto de Capitão. Tal realidade deve mudar conforme aquele estado se adequa à nova realidade imposta pela Lei Orgânica Nacional.

Destacamos também a inserção do aluno-soldado, aluno-sargento, aluno-oficial (discente do CHOE) e do Cadete (Discente do CFO) como postos/graduações.

1.5 Promoções de militares estaduais

Nos antigos exércitos romanos, as tropas eram organizadas em unidades hierárquicas rigorosas, com uma estrutura bem definida de comando e controle. O cônsul ou pretor, equivalente a um cargo de general, comandava todas as legiões do exército; Já os Tribunos militares eram os oficiais superiores e cada legião possuía seis tribunos militares, cabendo a cada um o comando de dez centúrias e, por rodízio, o comando da legião; Já os centuriões eram os oficiais subalternos, e cada centurião comandava uma centúria. Equivalente aos Suboficiais, ficavam Optiones (ajudantes), signíferos (alferes), campidoctores (instrutores). Esses, em geral, não dispunham de comando, mas dirigiam os serviços gerais. Figuravam entre os mesmos os arquitetos e os médicos militares. Por fim, os soldados eram agrupados em legiões, subdivididas em cohortes e centúrias, e cada militar ascendeu gradualmente nas fileiras conforme sua experiência e méritos em combate.

A promoção era um reconhecimento das habilidades e contribuições de um militar, e a progressão nas fileiras refletia a confiança da liderança romana em sua competência e lealdade. Esse conceito de valorização do mérito e das conquistas de um militar permanece até hoje, embora com importantes transformações nos critérios e nas formalidades.

Sob perspectiva jurídica, a promoção de um militar no contexto é um ato administrativo formal que permite ao agraciado ascender dentro uma carreira a que se submeteu ao realizar um concurso público. Nesse sentido inclusive o Supremo Tribunal Federal já aprovou a Súmula Vinculante nº 43 que define que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

A promoção portanto só é possível após estabelecer-se um processo estabelecido pela legislação e regulamentos de cada Corporação, e que deve ser baseado em critérios como tempo de serviço, mérito, capacidade profissional, e, em alguns casos, a avaliação de desempenho. A promoção não é apenas uma elevação de patente, mas uma mudança significativa na carreira do militar, com reflexos diretos em sua remuneração, benefícios, responsabilidades e status dentro da instituição.

Assim, a Lei Orgânica Nacional da PPM/BBMM estabeleceu que:

Art. 14. A progressão do militar na hierarquia militar, pelos fundamentos das Forças Armadas, independentemente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentada no valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, este com parâmetros objetivos, em conformidade com a legislação e a regulamentação de

promoções de oficiais e de praças do ente federado, de modo a garantir fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares.

Parágrafo único. Além do disposto no **caput** deste artigo, serão admitidas as promoções por bravura e **post mortem** e a promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, sem prejuízo da promoção em ressarcimento de preterição.

Importante destacar que o dispositivo acima referenda como critérios de promoção regulares a ANTIGUIDADE e o MERECIMENTO, aqui fazendo uma importante contribuição à segurança jurídica ao estabelecer que a promoção por merecimento deve observar parâmetros objetivos, não facultando a outros critérios.

1.6 Condições para ingresso nas Corporações Militares

A despeito da possibilidade de fixação de critérios para ingresso em concursos públicos, assim já prevalecia a jurisprudência do STF:

(...) apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, (...), nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. (Tese definida no RE 600.885, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 9-2-2011, DJE 125 de 1º-7-2011, Tema 121.)

Outra importante contribuição da Lei 14.751/23, foi o estabelecimento de um modelo de condições básicas para ingresso em qualquer corporação militar estadual.

Art. 13. São condições básicas para ingresso nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do previsto na lei do ente federado:

I - ser brasileiro;

II - estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

III - não registrar antecedentes penais dolosos incompatíveis com a atividade, nos termos da legislação do ente federado;

IV - estar no gozo dos direitos políticos;

V - ser aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos;

VI - ter procedimento social e idoneidade moral irrepreensíveis, compatíveis com a função pública militar, apurados por meio de investigação;

VII - ter capacitação física e psicológica compatível com o cargo, verificada por meio de exame de aptidão com critérios técnicos e objetivos definidos no edital;

VIII - ser aprovado em exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção;

IX - comprovar, na data de admissão, de incorporação ou de formatura, o grau de escolaridade superior, nos termos do art. 15 desta Lei e da legislação do ente federado; e

X - não possuir tatuagens visíveis, quando em uso dos diversos uniformes, de suásticas, de obscenidades e de ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas ilícitas ou à discriminação de raça, credo, sexo ou origem.

Parágrafo único. Além do tratamento previsto na legislação militar, os militares têm direito ao tratamento protocolar deferido às carreiras que tenham o mesmo requisito de ingresso no cargo ou na atividade.

O texto acima trouxe importantes contribuições.

Logo no inciso I, percebemos o distanciamento daquilo que até então era reproduzido pelos Estatutos das Corporações Militares que limitavam aos brasileiros natos o cargo de Oficial, a pretexto de reproduzir o que define o inciso VI do §3º do art. 12 da Constituição, texto este que se justifica em face da natureza do cargo - Oficial das Forças Armadas - que guarda vinculação com a defesa da pátria, papel não extensivo aos militares estaduais. Havia portanto uma necessidade de alinhamento ao §2º do art. 12 da Constituição que define que “a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.”

Outro ponto de destaque é o respaldo legal dado à exigência de que o candidato seja possuidor de um “procedimento social e idoneidade moral irrepreensíveis”. O caso foi objeto do tema 22, do STF, por conta do julgamento do RE 860900, tendo sido transitado em julgado em 01/09/2020, cuja ementa trazemos abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. **A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública** (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionabilíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”(Grifos nossos)(RE nº 560.900/DF. Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. Julg. em 06.02.2020)

Outro requisito de grande repercussão foi a exigência do inciso IX que passou a exigir que “o grau de escolaridade superior, nos termos do art. 15 desta Lei e da legislação do ente federado”. Mais que isso, o parágrafo único ainda diz que “Além do tratamento previsto na legislação militar, os militares têm direito ao tratamento protocolar deferido às carreiras que tenham o mesmo requisito de ingresso no cargo ou na atividade”. O art. 39 da lei trouxe

detalhamento ao tema:

Art. 39. A adoção do requisito de escolaridade para ingresso na instituição militar será processada no prazo de até 6 (seis) anos a contar da publicação desta Lei.

Parágrafo único. Na forma da legislação de ensino do ente federado, a instituição poderá optar por formar o militar do Estado e do Distrito Federal em curso de formação de educação superior com equivalência àqueles definidos no art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), concedendo-lhe o requisito para ingresso previsto no inciso IX do **caput** do art. 13 desta Lei, ensino superior, e no art. 15 desta Lei, bacharel em direito ou em ciências policiais.

Destacamos também, o teor do inciso X, em que o legislador enfrentou o emprego de tatuagens para ingresso - tão somente isso - nas Corporações. Em 2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: "Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais" (Tema 838, RE 898450).

A título de exemplo, citamos episódio em que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, declarar nulo o ato de exclusão de um candidato do concurso público do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais devido à presença de tatuagens visíveis em seu corpo. O julgamento de primeira instância havia considerado que, conforme o laudo de saúde e as normas internas do Corpo de Bombeiros, a existência de tatuagens visíveis com qualquer tipo de uniforme da corporação era motivo suficiente para a exclusão do candidato e nesse sentido argumentou-se que a sunga, utilizada em atividades aquáticas, também era considerada um tipo de uniforme do Corpo de Bombeiros. A sentença foi inclusive mantida em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Só em grau de Recurso Especial, é que o recorrente obteve decisão favorável quando o ministro relator, Antonio Saldanha Palheiro, assim destacou em seu voto:

(...) Assim, a par da evolução cultural experimentada pela sociedade mineira desde a realização do concurso sob exame, não é justo, nem razoável, nem proporcional, nem adequado julgar candidato ao concurso de soldado bombeiro militar inapto fisicamente pelo simples fato de possuir três tatuagens que, somente ao trajar sunga, mostram-se aparentes, e nem assim se denotam ofensivas ou incompatíveis com o exercício das atividades da corporação (REsp nº 1086075/MG (2008/0193642-2) Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro)

Note que o legislador federal não adentrou ao estabelecimento de idade mínima e máxima para ingresso na Corporação, se limitando a definir no art. 15, §2º que “os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do *caput* deste artigo”. Este dispositivo inclusive chegou a ser vetado, sendo posteriormente promulgado pelo Congresso Nacional.

O tema já foi alvo de diversos julgados. A Súmula 683 do STF define que “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX,

da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. O texto da Súmula entretanto ainda não pacificou o tema, como vemos na decisão abaixo:

A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, da Constituição. Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. (AI 486.439 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 19-8-2008, *DJE* 227 28-11-2008.)

1.7 Quadros das Corporações militares

(Art. 15 e jurisprudência/doutrina aplicada)

Na definição de Hely Lopes Meirelles, Quadro “é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um mesmo serviço, órgão ou Poder. O quadro pode ser permanente ou provisório, mas sempre estanque, não admitindo promoção ou acesso de um para outro” (MEIRELLES, 2010, p. 446)⁷.

O art. 15 da Lei 14.751/23, fixou em âmbito nacional o modelo de quadros a serem observados pelas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares no país. O dispositivo fixa um modelo **mínimo** a ser seguido por todos os estados, sem entretanto impedir que outros possam ser criados, desde que observados os que já foram previstos.

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, **entre outros**, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do **caput** do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

II - Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), destinado ao exercício de atividades complementares àquelas previstas para o quadro constante do inciso I deste **caput** e integrado por oficiais oriundos do quadro de praças, nos termos da legislação do ente federado, possuidores do respectivo curso de habilitação, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios, admitida a promoção até o posto de tenente-coronel;

III - Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), destinado ao desempenho de atividades de saúde e de direção e administração de órgãos de saúde das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares e integrado por oficiais possuidores de cursos de

⁷ Hely Lopes Meirelles. *Direito Administrativo Brasileiro*. 36ª ed., São Paulo, 2010.

graduação superior na área de saúde de interesse da instituição, com emprego obrigatório e exclusivo na área de saúde das corporações;

IV - Quadro de Oficiais da Reserva e Reformados (QORR), destinado aos oficiais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares da reserva remunerada e aos reformados;

V - Quadro de Praças (QP), destinado às atividades dos diversos órgãos da instituição e integrado por praças aprovadas em concurso público de nível de escolaridade superior ou possuidoras do respectivo curso de formação, desde que oficialmente reconhecido como de nível de educação superior, oferecido pelo sistema de ensino da respectiva instituição ou de outra unidade federada ou de Territórios, observado o disposto no inciso IX do **caput** do art. 13 desta Lei, com progressão até a graduação de subtenente;

VI - Quadro de Praças da Reserva e Reformados (QPRR), destinado às praças das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares da reserva remunerada e aos reformados.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do *caput* deste artigo.

§ 3º O tempo de atividade militar e os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização realizados na instituição militar do concurso serão contados como título para fins de classificação no concurso público e no processo seletivo interno, nos termos da pontuação prevista no edital.

§ 4º A critério das corporações, poderão ser instituídos Quadro de Oficial Temporário (QOT) e Quadro de Praça Temporário (QPT), por tempo determinado, nos termos da legislação do ente federado.

§ 5º A critério das corporações, poderão ser estabelecidas especialidades dentro dos quadros.

§ 6º (VETADO).

O legislador encerrou com a diferença de nomenclatura utilizada para distinguir os círculos organizacionais de praças e oficiais, até então diversos: qualificação de praça e quadro de oficiais. A partir da edição da lei todos passam a compor quadros.

Outra novidade é que o legislador criou quadros para militares da reserva. A justificativa para isso é que o militar não se aposenta e portanto continua nas fileiras da sua corporação, daí porque deve ocupar quadros.

Importante também destacar a Súmula Vinculante nº 43 do STF que define que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

1.8 Garantias dos policiais militares

A garantia é uma ferramenta que visa promover a segurança jurídica de seus titulares e também a obrigação por parte do estado de observá-la. Tem portanto o caráter vocativo de nominar o direito mas também o caráter protetivo de garantir seu cumprimento.

Ao inserir na lei um rol de garantias, o legislador criou um direito subjetivo aos

militares dos estados. Vejamos:

Art. 18. São garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como de seus membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, entre outras:

I - uso dos títulos e designações hierárquicas;

II - uso privativo dos uniformes, das insígnias e dos distintivos das respectivas instituições, vedada a utilização por qualquer entidade pública ou privada;

III - exercício de cargo, função ou comissão correspondentes ao respectivo grau hierárquico;

IV - expedição, pela respectiva instituição, de documento de identidade militar com livre porte de arma, com fê pública em todo o território nacional, na ativa, na reserva remunerada e na reforma, nos termos da regulamentação do comandante-geral e observado o padrão nacional;

V - prisão criminal ou civil, antes de decisão com trânsito em julgado e enquanto não perder o posto e a patente ou a graduação, em unidade prisional militar do respectivo ente e, na falta desta, em unidade militar estadual, à disposição de autoridade judiciária competente;

VI - cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de sentença transitada em julgado, em unidade prisional militar e, na falta desta, em unidade prisional especial, separado dos demais presos do sistema penitenciário comum, quando a disciplina ou a ordem carcerária exigirem, quando perder o posto e a patente ou a graduação;

VII - comunicação ao superior hierárquico, no caso de prisão;

VIII - permanência na repartição policial, quando preso em flagrante, apenas o tempo necessário para a lavratura do auto respectivo, com transferência imediata para estabelecimento a que se refere o inciso V do **caput** deste artigo;

IX - acesso livre, em razão do serviço, aos locais sujeitos a fiscalização de policiais militares e de bombeiros militares;

X - prioridade nos serviços de transporte e comunicação, públicos e privados, quando em cumprimento de missão de caráter de urgência;

XI - assistência jurídica perante qualquer juízo ou tribunal ou perante a administração, quando acusado de prática de infração penal, civil ou administrativa decorrente do exercício da função ou em razão dela, na forma da lei do ente federado;

XII - seguro de vida e de acidentes ou indenização fixada em lei do ente federado, quando vitimado no exercício da função ou em razão dela; (Promulgação partes vetadas)

XIII - assistência médica, psicológica, odontológica e social para o militar e para os seus dependentes, na forma da lei do ente federado;

XIV - remuneração com escalonamento vertical entre os postos e as graduações estabelecido na lei do ente federado, observado o previsto no inciso XI do **caput** do art. 37 da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer diferença mínima e máxima entre postos e graduações;

XV - patente, em todos os níveis e na sua plenitude, aos oficiais, e graduação às praças, com as vantagens, prerrogativas, direitos e deveres a eles inerentes, na ativa, na reserva ou na reforma, nos termos dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal;

XVI - perda do posto e da patente, em qualquer hipótese, somente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, onde este existir, ou do Tribunal de Justiça da unidade federada, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, mediante representação pela autoridade competente, nos termos do § 1º do art. 42 e dos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal;

XVII - processo e julgamento de seus membros, nos crimes militares definidos em lei, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição Federal;

XVIII - direito de desconto em folha das contribuições das respectivas entidades associativas de classe, bem como de consignações em folha das entidades e das cooperativas das quais seja associado;

XIX - carreiras com acesso a hierarquia de forma seletiva, gradual e sucessiva, de modo a se obter fluxo regular e equilibrado;

XX - (VETADO);

XXI - (VETADO);

XXII - (VETADO);

XXIII - carga horária com duração máxima estabelecida na legislação do ente federado, ressalvadas situações excepcionais;

XXIV - tempo mínimo de 1 (um) ano de permanência na unidade militar, ressalvada a transferência a pedido ou compulsória prevista na legislação, devidamente justificada;

XXV - transferência de ofício para instituição de ensino congênere, nos termos do parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997;

XXVI - estabilidade dos militares de carreira após 3 (três) anos de efetivo serviço nas corporações militares;

XXVII - direito a equipamentos de proteção individual, em quantidade e qualidade adequadas ao desempenho das funções, nos termos da legislação do ente federado, dentro dos parâmetros editados pelo governo federal;

XXVIII - (VETADO);

XXIX - atendimento prioritário e imediato pelos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, da Polícia Judiciária e dos órgãos de perícia criminal quando em serviço ou em razão do serviço, quando for vítima de infração penal;

XXX - precedência em audiências judiciais na qualidade de testemunha, em serviço ou em razão do serviço;

XXXI - ajuda de custo, quando removido de sua lotação para outro Município, no interesse da administração pública, na forma da lei do ente federado;

XXXII - pagamento antecipado de diárias por deslocamento fora de sua lotação ou sede para o desempenho de sua atribuição, na forma da lei do ente federado;

XXXIII - regime disciplinar regulado em código de ética, na forma de lei do ente federado, com penas disciplinares, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório;

XXXIV - aplicação ao militar veterano da reserva remunerada do disposto na Lei nº 7.524, de 17 de julho de 1986, quanto ao direito de expressão e manifestação;

XXXV - (VETADO);

XXXVI - voluntariedade nas hipóteses de reversão ao serviço ativo do militar da reserva remunerada, nos termos da lei do ente federado;

XXXVII - compulsoriedade nas hipóteses de convocação ao serviço ativo do militar da reserva remunerada, nos termos da lei do ente federado.

Parágrafo único. Salvo as prisões disciplinares militares, os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios têm a prerrogativa inerente ao exercício do cargo de serem presos somente por ordem escrita da autoridade judiciária competente ou em flagrante delito, caso em que a autoridade respectiva fará imediata comunicação ao chefe do órgão de direção superior da respectiva instituição militar.

1.9 Mobilização da Polícia Militar pela União

O tema era regulado pelo Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, que foi quase que totalmente revogado pela Lei 14.751/23. Já o parágrafo único do quase extinto Decreto-Lei nº 667/69 previa que “O Ministério do Exército exerce o controle e a

coordenação das Polícias Militares, sucessivamente através dos seguintes órgãos, conforme se dispuser em regulamento”, condição essa que não mais existe após a Lei Orgânica Nacional dos Militares Estaduais. Assim também a mobilização era definida na alínea “d” do art. 3º que definia como uma das atribuições das Polícias Militares “atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial”, texto esse que também foi revogado.

Art. 24. Nas suas atribuições constitucionais, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são titulares da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, bem como da defesa civil, respectivamente, subordinados aos governadores, e, nas situações extraordinárias, nos termos do § 6º do art. 144 da Constituição Federal, podem ser convocados ou mobilizados pela União, no todo ou em parte, pelo Ministério competente, além de outras hipóteses previstas em lei federal, nos casos de:

- I - decretação de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, precedendo o emprego das Forças Armadas; ou
- II - apoio aos órgãos federais mediante convênio ou com anuência do governador do Estado ou do Distrito Federal.

No caput do art. 24, o legislador mantém a possibilidade da Polícia Militar ser convocada ou mobilizada, tal qual já era previsto no Decreto-Lei 667/69. A diferença é que o regramento passa a ser aquele previsto na Lei 14.751/23.

Art. 25. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão ser mobilizados pela União no caso de guerra e integrarão a força terrestre designada, que delimitará os aspectos operacionais e táticos de seu emprego, obedecidas as suas missões específicas e constitucionais.

Art. 26. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do **caput** do art. 24 desta Lei, deverá ser observado o seguinte:

- I - o ato de convocação fixará o prazo, o local e as condições de sua execução;
- II - o militar estadual, do Distrito Federal ou de Território convocado ou mobilizado que vier a responder a inquérito policial ou a processo judicial por sua atuação efetiva no período de convocação ou mobilização será representado judicialmente pela Advocacia-Geral da União, nos termos do inciso II do § 1º do art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;
- III - os atos de polícia judiciária militar ou civil, e os atos processuais deles decorrentes, em que se fizer necessária a presença do militar estadual integrante de instituição militar de diversa unidade da Federação ou Território realizar-se-ão prioritariamente de forma remota, por videoconferência ou meio equivalente; e
- IV - a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares imputados ao militar investigado ou denunciado, mesmo os que forem praticados em outra unidade da Federação, será da Justiça Militar do ente federado a que ele pertencer.

Art. 27. Os governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão celebrar termos de parceria, convênios, consórcios e acordos de colaboração com unidades limítrofes para atuação integrada nas regiões de fronteiras e divisas, bem

como com unidades federadas não limítrofes para atuação por tempo determinado e em missões específicas, nos termos do art. 241 da Constituição Federal.

Art. 28. A Inspeção-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM/BM), integrante do Comando do Exército, incumbem-se dos estudos, da coleta e do registro de dados e da assessoria referente ao controle e à coordenação, no âmbito federal, dos dispositivos desta Lei relativos à condição de força auxiliar e reserva do Exército, nos termos do § 6º do art. 144 da Constituição Federal.

§ 1º Compete ao Comando do Exército, por meio da IGPM/BM:

I - centralizar todos os assuntos da competência do Comando do Exército relativos às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

II - promover as visitas de orientação técnica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

III - proceder ao registro dos dados e da dotação, da organização, dos efetivos, do armamento e do material bélico, incluída a frota operacional militar, composta de aeronaves, veículos e embarcações, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com vistas ao emprego, nas hipóteses de convocação ou mobilização, em suas missões específicas como participantes da defesa territorial.

§ 2º O cargo de inspetor-geral das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios será exercido por oficial-general da ativa, nos termos da legislação do Exército Brasileiro.

§ 3º Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública proceder ao controle da regularidade da legislação de proteção social prevista no parágrafo único do art. 24-D do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, e no Decreto nº 10.418, de 7 de julho de 2020. (Promulgação partes vetadas)

Para leitura complementar sobre o tema, indicamos o conhecimento da Doutrina de Mobilização Militar – MD41-M-01 (2ª Edição/2015), aprovada pela Portaria Normativa nº 2.330/MD, de 28 de outubro de 2015, do Ministro da Defesa e da Lei nº 11.631, de 27 DEZ 07.

2. Estatuto dos Policiais Militares em Pernambuco

O Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco é a Lei nº 6.783, de 16 de outubro de 1974. Importante destacar desde já que embora o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 460, de 16 de novembro de 2021, tenha alterado a ementa do "Estatuto dos Policiais-Militares de Pernambuco" passando esta a vigorar como "Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco", não houve a correspondente alteração nos tantos dispositivos do texto estatutário estadual de 1974 que não reproduziram a expressão "militares do Estado" em substituição à "Policiais Militares".

2.1 Regras gerais

O art. 1º da Lei 6.783/74 estabelece a finalidade do estatuto o qual deve regular a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais-militares do Estado de Pernambuco.

O Estatuto também define que a Polícia Militar de Pernambuco é uma instituição permanente, subordinada ao Governador do Estado, atuando como força auxiliar e reserva do Exército, com suas funções definidas por lei.

Já o art. 3º encontra-se parcialmente revogado. Isso porque ele ainda define os policiais-militares como “servidores públicos estaduais” e que são “uma categoria especial”. Esse entretanto não é mais o posicionamento predominante na doutrina e jurisprudência. A exemplo, citamos o eloquente voto do Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 5039/RO quando demonstrou que após as alterações providas pelas EC nº 03/93 e 18/98, o constituinte derivado separou as categorias de servidores, passando a tratar os servidores públicos na Seção II, e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, na seção III, art. 42, da CF/88. No Estado de Pernambuco, o inciso VI do art. 18 sofreu alteração por força do art. 1º da Emenda Constitucional nº 16, de 4 de junho de 1999 substituindo a antiga denominação de “servidores militares” por “militares do Estado”.

Seguindo na análise do Estatuto, vemos que o Art. 3º define que os policiais-militares podem estar ativos ou inativos. Os ativos incluem os de carreira, os que entraram voluntariamente na corporação, os da reserva remunerada quando convocados e os alunos de formação. Já os inativos incluem aqueles da reserva remunerada que ainda podem ser convocados e os reformados, que estão dispensados do serviço ativo, mas continuam a receber remuneração. De acordo com o art. 6º, é possível que o inativo seja convocado para o serviço ativo:

Art. 6º Os policiais-militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado de Pernambuco, desde que haja conveniência para o serviço.
Parágrafo único. O Oficial convocado, nos termos deste artigo, terá os direitos e

deveres dos policiais-militares de carreira, de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a que não concorrerá, e contará como acréscimo esse tempo de serviço. (Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 9.221, de 11 de fevereiro de 1983.)

Atualmente têm-se substituído o uso do termo INATIVO por VETERANO. Inicialmente esse termo foi instituído pelo Comando do Exército Brasileiro pela Portaria C Ex nº 1.521, de 10 de maio de 2021. Semelhantemente, na PMPE o termo passou a ser utilizado a partir da Portaria Normativa do Comando Geral nº 455, de 18 MAI 2021, publicada no Suplemento Normativo (SUNOR) nº 039, de 24 MAI 2021. A norma da PMPE define no art. 1º que deve ser usado “(...) no âmbito da PMPE, o termo "veterano", (...) como forma de tratamento na comunicação, oral ou escrita, voltada para as atividades de Comunicação Social, com os militares da reserva remunerada e reformados”. Assim, a condição do militar INATIVO permanece mantido para fins de direito, sendo o termo VETERANO apenas uma forma de deferência a ser dado exclusivamente nas atividades de Comunicação Social.

O art. 5º do Estatuto diz que a carreira policial-militar “é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da Polícia Militar”. Importante lembrar que a Emenda Constitucional nº 101, de 3 de julho de 2019 acrescenta o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal para estender aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direito à acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI, mas “com prevalência da atividade militar”.

O §2º do art. 5º do Estatuto, também encontra-se superado. Isso porque define que “a carreira de Oficial é restrita a brasileiros natos”, dispositivo que não mais se sustenta pois a Constituição Federal em seu art. 12, §2º já definiu que “a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados”, salvo nos casos excepcionais que ela própria definiu.

2.2 Do ingresso na Polícia Militar.

O art. 10 da Lei 6.783/74 define que “O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, observadas as condições prescritas em lei e nos regulamentos da Corporação”. O texto entretanto foi superado com o advento da Lei Complementar nº 108, de 14 de maio de 2008, que é a norma que dispõe sobre o ingresso nas Corporações Militares do Estado, a qual passou a definir:

LEI COMPLEMENTAR Nº 108, DE 14 DE MAIO DE 2008.

Art. 1º O ingresso na Polícia Militar de Pernambuco - PMPE e no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco CBMPE, nos quadros ou qualificações discriminados na presente Lei, dar-se-á mediante **nomeação**, após aprovação e classificação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, realizado em duas etapas, conforme o disposto nesta Lei Complementar e em consonância com a legislação em vigor.”(Grifos nossos)

O conceito entretanto não encontra sintonia com o que prevalece no Direito Administrativo. Isso porque no Direito Administrativo, a INVESTIDURA em um cargo público é um ato complexo que começa com a NOMEAÇÃO (momento em que há a

concessão, em Diário Oficial, do cargo ao candidato aprovado em um concurso), seguida pela CONVOCAÇÃO (momento em que têm-se a chamada formal do nomeado para tomar posse do cargo) e se completa com a POSSE.

Já o art. 11 da Lei 6.783/74 trata da matrícula. Esse instituto atualmente encontra-se prejudicado por força da Lei Complementar nº 108/08, acima demonstrado. O instituto entretanto pode voltar a existir com o advento da Lei Federal nº 14.751, de 12/12/2023 (Lei Orgânica Nacional das PM/BM) que passou a considerar no art. 12 passou a considerar a condição de aluno-soldado como graduação.

Também o art. 11 da Lei 6.783/74 encontra-se superado ao exigir como condição para ingresso na Corporação que o “o candidato não exerça, nem tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosos à Segurança Nacional” uma vez que a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983 (Lei de Segurança Nacional) foi revogada pela Lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021.

2.3 Da hierarquia e disciplina.

O art. 12 da Lei Lei nº 6.783, de 16 de outubro de 1974 traz dois conceitos importantíssimos:

§ 1º A <u>HIERARQUIA POLICIAL-MILITAR</u> é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade.	§ 2º <u>DISCIPLINA</u> é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.
--	--

A partir daí, temos a construção dos círculos hierárquicos. A definição entretanto deve também sofrer ajustes em virtude da nova realidade imposta pela Lei Federal 14.751/23 (LON-PM/BM). Mas podemos ainda destacar do art. 11:

Art. 11 (...)

§ 1º Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Governador do Estado de Pernambuco.

§ 2º Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do Comandante-Geral da Polícia Militar.

§ 3º Os Aspirantes-a-Oficial PM e os Alunos-Oficiais PM são denominados praças especiais.

§ 4º Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos Quadros e qualificações são fixados, separadamente, para cada caso, em Lei de Fixação de Efetivos.

§ 5º Sempre que o policial-militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação.

O art. 15 estabelece a precedência. Precedência no Âmbito Militar é o conjunto de regras e normas que determinam a ordem hierárquica e a prioridade de tratamento entre militares, com base em suas graduações, postos ou funções, seja no contexto de cerimônias, eventos oficiais, ou na execução de tarefas operacionais e administrativas. A precedência busca assegurar o respeito à hierarquia, promovendo a disciplina, a organização e a coordenação entre as diversas esferas da instituição militar, ao garantir que os superiores sejam respeitados em suas funções e que a ordem e o protocolo sejam observados de maneira adequada em todas as situações. De acordo com o dispositivo, **a precedência entre militares do Estado, da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade** no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento.

Já a antiguidade em cada posto ou graduação pode sofrer alguns marcos interruptivos. Pode se dar a partir promoção, nomeação, declaração ou inclusão. Para isso, é necessário conhecer a data da assinatura (e não da publicação!!!) do respectivo ato ficando ressalvado que o próprio ato administrativo defina taxativamente outra data. Vejamos as regras de “desempate”:

“Art. 15 (...)

§ 2º No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabelecida:

- a) entre policiais-militares do mesmo Quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros de que trata o artigo 17;
- b) nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior; se, ainda assim, subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, à data de inclusão e à data de nascimento para definir a precedência e, neste último caso, o mais velho será considerado mais antigo;
- c) entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais-militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras a) e b).

§ 3º Em igualdade de posto ou graduação, os policiais-militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

§ 4º Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais-militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação.

2.4 Dos deveres policiais militares

Os deveres estão elencados no segundo capítulo do título “DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES POLICIAIS-MILITARES”. Mas afinal de contas, há diferença entre obrigações e deveres?

Em geral, os doutrinadores tendem a divergir um pouco entre a diferença desses dois preceitos. O legislador estadual adotou uma posição: na inteligência do Art. 26 e 27, as obrigações estão voltadas à aspectos morais, comportamentais e sociais. Estão ligados ao campo dos valores (seção I) e da ética (seção II), e portanto transcendem a individualidade de

cada policial militar. Já os deveres, de acordo com o legislador estadual, decorrem dos “vínculos racionais e morais” e são imposições decorrentes do vínculo individual de cada Policial Militar ao envergar a farda, tendo portanto um caráter moral mas sem possibilidade de valoração.

O rol dos deveres do Policial Militar estão elencados no art. 15 da Lei 6.783, de 16/10/1974:

Art. 30. Os deveres policiais-militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial-militar à comunidade estadual e à sua segurança, e compreendem, essencialmente:

I - a dedicação integral ao serviço policial-militar e a fidelidade à instituição à que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida;

II - o culto aos símbolos nacionais;

III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;

IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;

V - o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens; e

VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

2.5 Dos direitos dos policiais militares

O Estatuto dos Militares Estaduais reservou o Título III do Estatuto para relacionar direitos dos militares do Estado, **sem entretanto afastar a possibilidade de outros que possam ser assegurados por lei.**

Antes de passarmos a leitura dos dispositivos, vejamos como está organizado esse título:

TÍTULO III DOS DIREITOS, DAS PRERROGATIVAS E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	CAPÍTULO I DOS DIREITOS	Seção I: Da remuneração
		Seção II: Da promoção
		Seção III: Das férias e outros afastamentos temporários do serviço
		Seção IV: Das licenças
	CAPÍTULO II DAS PRERROGATIVAS	Seção Única: Do uso dos uniformes da polícia militar
	CAPÍTULO III DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	Seção I: Das Disposições Gerais
		Seção II: Dos Contribuintes e das Contribuições
		Seção III: Da Pensão Militar e dos Beneficiários

		Seção IV: Do Fundo e da Gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco
		Seção V: Das Disposições Finais do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco

Por uma questão estratégico-pedagógico, deixaremos para tratar sobre remuneração, promoção, férias e afastamentos, licenças e uniformes em capítulos próprios. Por hora, iremos agora nos aprofundar apenas nos Direitos, Prerrogativas e no Sistema de Proteção Social. Esse último tópico que não fazia parte desse Título da Lei. É nesse capítulo que encontramos as regras previdenciárias aplicáveis aos militares.

2.5.1 Dos direitos

Art. 49. São direitos dos policiais-militares:

I - garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando oficial;

II - a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço; (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

III - a remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação quando, não contando 30 (trinta) anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada, “ex-officio”, por ter atingido a idade-limite de permanência em atividade no posto ou na graduação; (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e na regulamentação específicas; (Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

a) a estabilidade, quando praça com 10 anos de tempo de efetivo serviço; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

b) o uso das designações hierárquica; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

c) a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

d) a percepção de remuneração; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

e) outros direitos previstos na lei específica que trata da remuneração dos policiais-militares do Estado de Pernambuco; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

f) a constituição de pensão policial-militar; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

g) a promoção; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

h) a transferência para reserva remunerada, a pedido, ou a reforma; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

i) as férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

j) a demissão e o licenciamento voluntário; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

l) o porte de arma, quando oficial, em serviço ativo ou em inatividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança nacional ou por atividades que desaconselhem aquele porte; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

m) o porte de armas, pelas praças, com as restrições impostas pelo Comando Geral da Polícia Militar. (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

Parágrafo único. A percepção de remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o item II, obedecerá ao seguinte:

a) O Oficial que contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, após o ingresso na inatividade, terá seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto imediato, se existir na Polícia Militar posto superior ao seu, mesmo de outro Quadro; se ocupante do último posto da hierarquia da Corporação, terá os proventos calculados, tomando-se por base o soldo do seu próprio posto, acrescido de 20% (vinte por cento); (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

b) os Subtenentes quando transferidos para a inatividade terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto de Segundo-Tenente PM, desde que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço; e

c) as demais praças que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço, ao serem transferidos para a inatividade, terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.

Art. 50. O policial-militar, que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo legislação vigente na Corporação.

§ 1º O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:

a) em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que decorra de inclusão em quota compulsória ou de composição de Quadro de Acesso; (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 92, de 29 de junho de 2007.)

b) em 120 (cento e vinte) dias corridos, nos demais casos.

§ 2º O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente.

§ 3º O policial-militar da ativa que, nos casos cabíveis, se dirigir ao Poder Judiciário, deverá participar antecipadamente, esta iniciativa à autoridade a qual estiver subordinado.

Art. 51. Os policiais-militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes-a-oficial, subtenentes, sargentos ou alunos de curso de nível superior para formação de oficiais.

Parágrafo único. Os policiais-militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições:

a) o policial-militar que tiver menos de 5 (cinco) anos de efetivo serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento “ex-officio”; e

b) o policial-militar em atividade, com 5 (cinco) ou mais anos de efetivo serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo e agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular. Se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus, em função do seu tempo de serviço.

2.5.2 Das prerrogativas

Art. 68. As prerrogativas dos policiais-militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.

Parágrafo único. São prerrogativas dos policiais-militares:

- a) uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais-militares da Polícia Militar, correspondentes ao posto ou à graduação;
- b) honras, tratamento e sinais de respeito que lhe sejam asseguradas em leis ou regulamentos;
- c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização policial-militar, cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido; e
- d) julgamento em foro especial, nos crimes militares.

Art. 69. Somente em caso de flagrante delito, o policial-militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta, obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial-militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante.

§ 1º Cabe ao Comandante-Geral da Polícia Militar a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto neste artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso policial-militar ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou à sua graduação.

§ 2º Se, durante o processo em julgamento no foro comum, houver perigo de vida para qualquer preso policial-militar, o Comandante-Geral da Polícia Militar providenciará os entendimentos com a autoridade judiciária visando à guarda dos pretórios ou tribunais por força policial-militar.

Art. 70. Os policiais-militares da ativa no exercício de funções policiais-militares são dispensados do serviço de júri na justiça civil e do serviço na justiça eleitoral.

2.5.3 Do Sistema de Proteção Social

2.5.3.1 Regras gerais

Art. 74-A. O Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco - SPSMPE é o conjunto integrado de direitos, ações permanentes e serviços destinados a assegurar a remuneração, a inatividade e a pensão militar dos militares integrantes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e seus dependentes. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 1º O SPSMPE será gerido, a partir do dia 1º de janeiro de 2022: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - pela Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE, quanto à concessão, manutenção, gestão orçamentária e financeira dos benefícios de inatividade dos militares estaduais e das pensões

militares de seus dependentes, bem assim os registros segregados das receitas e dos recursos financeiros necessários à execução das despesas mencionadas, de que trata o art. 24-E do Decreto Lei nº 667, de 2 de julho de 1969; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), quanto à gestão do Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco (SISMEPE) e da assistência social dessas Corporações. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º A assistência à saúde e a assistência social são reguladas nos termos de legislação específica. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-B. O SPSMPE atenderá às seguintes finalidades: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - proporcionar ao segurado e aos seus dependentes benefícios de inatividade e pensão militar; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - garantir o pagamento da remuneração da inatividade; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

III - dar cobertura aos eventos de invalidez para o serviço, idade e morte. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-C. São princípios norteadores do SPSMPE: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - caráter contributivo e de filiação obrigatória; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - custeio mediante contribuições dos militares ativos e inativos, e dos pensionistas; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

III - cobertura pelo Tesouro Estadual de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento da remuneração da inatividade e da pensão militar, sem natureza contributiva; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

IV - pagamento da pensão militar calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião do seu falecimento; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

V - garantia de pagamento da remuneração na inatividade e da pensão militar em valores não inferiores ao salário mínimo; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

VI - integralidade, que é o direito do militar do Estado inativo, de perceber a remuneração do posto ou graduação, ou faixa de soldo do posto ou graduação, conforme o caso, que ocupava na ativa, quando da passagem para a inatividade, assim como ao pensionista em decorrência do seu instituidor, salvo na hipótese de proporcionalidade previstas na legislação; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

VII - paridade, que é o direito do militar do Estado inativo ter o valor da remuneração na inatividade, assim como das pensões, revisto na mesma proporção e data de alteração do valor da remuneração dos militares ativos. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

2.5.3.2 Dos contribuintes e das contribuições

Art. 74-D. São contribuintes obrigatórios do SPSMPE, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os militares do Estado ativos e inativos, e os respectivos pensionistas. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-E. A contribuição para o SPSMPE incidirá sobre a remuneração dos militares ativos, inativos e da pensão militar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 1º Para efeito desta Lei, entende-se por remuneração dos militares do Estado, ativos e inativos, o valor correspondente ao total de proventos, salvo verbas de custeio e indenizatórias. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º A receita do SPSMPE é destinada ao custeio da inatividade dos militares e das pensões militares. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 3º A alíquota de contribuição para o SPSMPE é de 10,5% (dez e meio por cento). (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 4º O militar do Estado transferido para a inatividade que receba adicional por exercer atividade de natureza civil em qualquer órgão público não terá o mencionado adicional incorporado ou contabilizado para a revisão do benefício da inatividade, não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens e não integrará a base de contribuição do militar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

2.5.3.3 Da pensão militar e dos beneficiários

Art. 74-F. A pensão militar é o benefício mensal pago aos beneficiários do militar falecido ou assim considerado nos termos da Lei. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Parágrafo único. O militar falecido é chamado de instituidor e o beneficiário de pensionista. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-G. O benefício da pensão militar será igual ao valor da remuneração paga ao militar em atividade ou inatividade, sendo irredutível e deve ser revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação, ou faixa de soldo do posto ou graduação, conforme o caso, que lhe deu origem. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

novembro de 2021.)

Art. 74-H. A pensão militar será devida aos beneficiários a contar: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - do dia seguinte ao óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

III - da data da ocorrência do desaparecimento do militar por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, mediante prova idônea. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Parágrafo único. Caso a pensão militar seja requerida após 30 (trinta) dias do óbito do instituidor, esta será devida a partir da data de seu requerimento. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-I. A pensão especial resultante da promoção *post mortem* será paga aos beneficiários habilitados, a partir da data do falecimento do militar, nos termos da lei específica. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-J. Sobre a pensão militar incidirão os seguintes descontos: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - a alíquota de contribuição para o SPSMPE; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - contribuição e indenização à assistência médico-hospitalar, quando usuário do Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco (SISMEPE); (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

III - contribuição de assistência social, quando usuário do órgão de assistência social da Corporação; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

IV - impostos incidentes sobre a pensão, conforme previsto em Lei; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

V - ressarcimento e indenização ao erário, quando houver; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

VI - pensão alimentícia ou judicial. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 1º Na hipótese do inciso V, o desconto será feito em parcelas mensais correspondentes a 10% (dez por cento) do valor do benefício. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º No caso de má-fé, devidamente comprovada, o percentual a que se refere o parágrafo anterior poderá chegar a 50% (cinquenta por cento). (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica, no que couber, à remuneração ou aos proventos de inatividade percebidos pelos militares. (Acrescido pelo art. 3º da Lei

Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-K. O pagamento dos benefícios de inatividade e pensão militar, quando existentes eventuais débitos contraídos pelos militares e pensionistas, fica condicionado à regularização do débito pelos mesmos, mediante acerto de contas entre o débito apurado e o crédito relativo ao benefício. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 1º Quando o débito apurado for superior ao crédito relativo ao benefício, a diferença será liquidada nos moldes previstos no § 1º do art. 74-J. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º Os débitos contraídos pelos militares e pensionistas e não liquidados em vida, estender-se-ão aos seus sucessores e contra eles será procedida a cobrança administrativa ou judicial. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 3º A liquidação dos débitos pelos sucessores dos militares e pensionistas poderá, após verificados e confessados, ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até 36 (trinta e seis) meses, observado o disposto em regulamento. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-L. O pensionista habilitado na condição de viúvo que contrair matrimônio ou constituir união estável, se participante do SISMEPE, perderá o direito à assistência médico-hospitalar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Parágrafo único. Na hipótese prevista no *caput*, o viúvo é obrigado a manter a contribuição e a indenização para garantir a assistência médico-hospitalar dos dependentes do militar falecido. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-M. A contribuição e indenização para a assistência médico-hospitalar serão assumidas, na forma e com a alíquota indicada na legislação de regência do SISMEPE. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-N. A pensão militar será deferida em processo de habilitação, com base na declaração de beneficiários, preenchida em vida pelo instituidor, na ordem de prioridade e nas condições a seguir: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

(Vide o Decreto nº 56.436, de 15 de abril de 2024 - estabelece critérios para concessão da pensão militar.)

I - primeira ordem de prioridade: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

a) cônjuge ou companheiro designado que comprove união estável como entidade familiar; (Acrescida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

b) filho ou enteado até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e, (Acrescida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

c) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante

universitário, até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - segunda ordem de prioridade, a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

III - terceira ordem de prioridade, o irmão órfão, até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte e quatro anos de idade, e o inválido, enquanto durar a invalidez, comprovada a dependência econômica do militar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 1º A concessão da pensão aos beneficiários de que tratam as alíneas “a” e “c” do inciso I do *caput* exclui desse direito os beneficiários referidos nos incisos II e III do *caput*. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º A pensão será concedida integralmente aos beneficiários referidos na alínea “a” do inciso I do *caput*, exceto se for constatada a existência de beneficiário que se enquadre no disposto nas alíneas “b” e “c” do referido inciso, bem como no § 3º. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 3º A pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do instituidor, ou o ex-convivente de união estável, credor de alimentos, fará jus à percepção da pensão militar em percentuais iguais ao da pensão alimentícia até então recebida do militar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 4º Caso a pensão alimentícia, de que trata o § 3º, esteja expressa em valor nominal, este deverá ser convertido no percentual correspondente. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 5º Após deduzido o montante de que trata o § 3º, metade do valor remanescente caberá aos beneficiários referidos na alínea “a” do inciso I do *caput*, hipótese em que a outra metade será dividida, em partes iguais, entre os beneficiários indicados nas alíneas “b” e “c” do referido inciso. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-O. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 74-N. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 1º O beneficiário será habilitado com a pensão integral. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º No caso de haver mais de um beneficiário com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 74-N. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 3º Não será postergada a concessão da pensão militar aos beneficiários, já habilitados, por falta de habilitação de qualquer outro. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 4º Qualquer habilitação superveniente que importe em exclusão ou inclusão de beneficiários somente produzirá efeito a contar da data da habilitação, não fazendo

jus à percepção de valores correspondentes ao período que antecedeu o seu requerimento, excetuando-se os requerimentos formulados dentro do prazo de que trata o inciso I do art. 74-H. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-P. Sempre que, no início ou durante o processamento da habilitação, for constatada a falta de declaração de beneficiário, ou se ela estiver incompleta ou oferecer margem a dúvidas, a Corporação exigirá dos interessados as certidões ou quaisquer outros documentos necessários à comprovação dos seus direitos. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-Q. Após o falecimento do militar, apenas os pensionistas que atenderem ao disposto na lei específica do SISMEPE terão direito à assistência médico-hospitalar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-R. A Declaração de Beneficiários é o documento por meio do qual o militar do Estado informa à Corporação a que pertence, quais são os seus beneficiários que possuem direitos à assistência médica e social enquanto este permanecer vivo, como também, os beneficiários que terão direito à pensão militar a partir do seu falecimento. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-S. O militar do Estado é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários, que, salvo prova em contrário, prevalecerá para a qualificação deles à pensão militar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-T. Na declaração de beneficiários, deverão constar: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - qualificação, posto ou graduação e matrícula do declarante; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - qualificação do cônjuge ou companheiro, data do casamento ou da declaração da união estável; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

III - qualificação dos filhos, enteados, tutelados e menores sob guarda, se houver, e respectivas datas de nascimento; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

IV - qualificação dos irmãos e respectivas datas de nascimento; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

V - qualificação dos genitores. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Parágrafo único. A declaração de beneficiários será, obrigatoriamente, acompanhada de cópias dos documentos comprobatórios das condições declaradas. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-U. A declaração de beneficiários deverá ser atualizada, com cópias dos respectivos documentos comprobatórios, sempre que ocorrer algum fato jurídico que importe em alteração das informações referentes aos dependentes do militar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-V. Perderá o direito à pensão militar o beneficiário que: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - venha a ser destituído do poder familiar, no tocante às quotas-partes dos filhos, as quais serão revertidas para estes filhos; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - sendo válido e capaz, atinja os limites de idade estabelecidos nesta Lei; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

III - renuncie expressamente ao direito; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

IV - tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte do militar ou do pensionista instituidor da pensão militar; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

V - tenha seu vínculo matrimonial com o militar instituidor anulado por decisão exarada após a concessão da pensão ao cônjuge. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-W. Reversão é a transferência voluntária do direito de receber o pagamento da pensão militar, realizada pelo beneficiário, em favor dos filhos habilitados. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-X. A morte do beneficiário que estiver no gozo da pensão militar, bem como a cessação do seu direito à mesma, em qualquer dos casos do art. 74-V, importará na transferência do direito aos demais beneficiários da mesma ordem, sem que isto implique em reversão; não os havendo, a pensão militar será revertida para os beneficiários da ordem seguinte. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Parágrafo único. Não haverá, de modo algum, reversão em favor de beneficiário instituído. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-Y. A pensão militar não está sujeita à penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos especificamente previstos em lei. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

2.5.3.4 Do fundo e da gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco

Art. 74-Z. Fica criado o Fundo de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco - FPSM-PE, de natureza contábil, com a finalidade de reunir, arrecadar e capitalizar os recursos econômicos de qualquer natureza a serem utilizados no pagamento dos benefícios dos militares do Estado e de seus dependentes. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 1º Sem prejuízo de sua natureza contábil, o FPSM-PE também será instrumento de gestão orçamentária e financeira em que serão alocadas as receitas e os recursos financeiros e executadas as despesas afetas ao pagamento de benefícios dos militares e das pensões militares aos seus dependentes. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º Os benefícios referidos no *caput* consistem em prestações de caráter pecuniário a que fazem jus os militares ou os dependentes, conforme a respectiva titularidade, compreendendo: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - reserva remunerada ou reforma, quanto aos militares; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - pensão militar, quanto aos dependentes. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 3º Constituirão receitas do FPSM-PE: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - os recursos decorrentes de contribuições recolhidas pelos militares, ativos e inativos, e pelos beneficiários de pensões militares; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - dotações consignadas no orçamento do estado; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

III - doações em espécie, procedentes de pessoas físicas e de entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

IV - repasses financeiros provenientes de convênios e afins, firmados com órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

V - receitas provenientes da alienação de bens móveis e imóveis integrantes de seu acervo; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

VI - receitas decorrentes de aplicações financeiras; (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

VII - saldo financeiro apurado ao final de cada exercício; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

VIII - outros recursos que lhe forem destinados. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 4º O Fundo será gerido pela Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE e será vinculado a Encargos Gerais do Estado. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 5º Os recursos do Fundo são destinados ao custeio da inatividade dos militares e das pensões militares. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 6º Os recursos referentes às contribuições dos militares e pensionistas serão identificados através de fonte específica. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 7º Fica vedada a utilização dos recursos do FPSM-PE para o pagamento de

subsídio e de soldos, de gratificações e de verbas pecuniárias aos militares da ativa. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 8º Os efeitos contábeis e orçamentários relativos ao FPSM-PE terão vigência a partir de 1º de janeiro 2022, permanecendo vigente até 31 de dezembro de 2021 o disposto no Decreto nº 50.271, de 11 de fevereiro de 2021. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 9º Compete à FUNAPE a administração, o gerenciamento e a operacionalização das ações necessárias ao cumprimento do disposto no *caput*, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos, a análise, o processamento, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios, devendo contabilizar em registros apartados as contribuições aportadas pelos militares e pensionistas, bem como a demanda ao Tesouro Estadual pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento da remuneração da inatividade e das pensões militares. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 10. Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no que couber, a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual às disposições contidas nesta Lei Complementar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 11. Ao Diretor-Presidente da FUNAPE competirá a edição dos atos de concessão e anulação de reforma, transferência para reserva remunerada e pensão militar, cujos extratos serão publicados na Imprensa Oficial do Estado de Pernambuco e a portaria, na íntegra, no sítio eletrônico da FUNAPE. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 12. Das decisões do Diretor-Presidente da FUNAPE que indeferirem pedido de reserva remunerada, reforma ou pensão militar caberá recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 13. O recurso de que trata o § 12 deverá ser protocolizado, pelo interessado, no setor competente da FUNAPE, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação da decisão na Imprensa Oficial do Estado de Pernambuco, sob pena de não ser conhecido por intempestivo. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 14. Oferecido o recurso, este será encaminhado à autoridade prolatora da decisão para que se pronuncie mantendo sua decisão ou retratando-se, no todo ou em parte. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 15. Mantida a decisão, o recurso será remetido ao Secretário de Administração do Estado para decisão final. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

2.5.3.5 Das disposições finais do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco

Art. 74-AA. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares do Estado, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2021, os requisitos exigidos pela legislação estadual para obtenção deste direito, observados

os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos, conforme prevê o art. 24-F e art. 26 do Decreto-Lei nº 667, de 1969, incluídos pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, combinado com o disposto no Decreto nº 48.491, de 26 de dezembro de 2019. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 1º Aplica-se integralmente o direito previsto no *caput*, aos militares nele indicados, o direito a que se refere o *caput* e o § 3º do art. 21 da Lei Complementar nº 59, de 5 de julho de 2004, bem como a concessão da Parcela Complementar de Nível Hierárquico de que trata o § 1º do art. 21 da referida lei complementar, redenominada nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 351, de 16 de fevereiro de 2017, a qualquer tempo que ocorra o ato de transferência para a inatividade, ainda que posterior a 31 de dezembro de 2021, tomando-se por base o posto ou graduação que possuir no ato de transferência para a inatividade, para a aplicação do direito previsto neste artigo. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º O militar do Estado que possuir até 31 de dezembro de 2021 os requisitos para inatividade de ofício, por tempo no posto ou graduação, bem como os ocupantes dos cargos em comissão, símbolos DAS a DAS-5 ou funções gratificadas, símbolos FDA a FDA-3, de que trata o Art. 2º da Lei nº 12.107, de 22 de novembro de 2001, alterada pela Lei nº 15.203, de 17 de dezembro de 2013, serão transferidos de ofício no momento em que forem exonerados ou dispensados dos referidos cargos ou funções gratificadas, sendo-lhes assegurado o direito adquirido a que se refere o *caput* e o § 3º do art. 21 da Lei Complementar nº 59, de 2004, ou a concessão da Parcela Complementar de Nível Hierárquico referida no § 1º do art. 21 da Lei Complementar nº 59, de 2004, redenominada nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 351, de 2017. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-AB. O tempo de serviço militar e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou ao Regime Próprio de Previdência Social terão contagem recíproca para fins de inatividade militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição previdenciária referentes aos demais regimes. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-AC. Ao Militar do Estado aplica-se o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 56, de 30 de dezembro de 2003. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 74-AD. O oficial ou praça, na situação de inatividade, contribuinte obrigatório SPSMPE, que for demitido ou excluído da Corporação por decisão administrativa ou judicial, desde que decorrente de fatos ou atos posteriores à inatividade, continuará a perceber a remuneração de inatividade correspondente ao posto ou graduação que ocupava na inatividade, deixando de fazer jus ao direito à paridade, de que trata o inciso VIII do art. 74-C. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

2.6 Das situações especiais

2.6.1 Da agregação

Art. 75. A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa permanece sem número na sua escala hierárquica. Nos termos da Constituição Estadual, a agregação não abre vaga, inclusive para efeito de promoção.

§ 1º O policial-militar deve ser agregado quando:

a) for nomeado para o cargo de policial-militar ou considerado de natureza policial-militar, estabelecido em lei ou decreto, não previsto nos quadros de organização da Polícia Militar;

b) aguardar transferência “ex-offício” para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivam; e

c) for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de:

I - ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano contínuo de tratamento;

II - ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma;

III - haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria;

IV - haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos de licença para tratar de interesse particular;

V - haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família;

VI - ter sido considerado oficialmente extraviado;

VII - haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;

VIII - como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar;

IX - se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da justiça comum;

X - haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos sujeito a processo no foro militar;

XI - ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença com trânsito em julgado, enquanto durar a execução ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível;

XII - estar à disposição de outros órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, de qualquer dos Poderes do Estado ou de outro ente da Federação, para exercer cargo ou função de natureza civil; (Redação alterada pelo art. 2º da Lei nº 12.731, de 15 de dezembro de 2004.)

XIII - ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta;

XIV - ter-se candidatado a cargo eletivo desde que conte 5 (cinco) ou mais anos de efetivo serviço;

XV - ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar ou Comum.

§ 2º O policial-militar agregado de conformidade com as alíneas a) e b) do § 1º, continua a ser considerado, para todos os efeitos, em serviço ativo.

§ 3º A agregação do policial-militar, a que se refere a alínea a) e os itens XII e XIII da letra c) do § 1º, é contada a partir da data de posse do novo cargo até o regresso à Corporação ou transferência "ex-officio" para a reserva remunerada.

§ 4º A agregação do policial-militar, a que se referem os itens I, III, IV, V e X da alínea c) do § 1º, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o respectivo evento.

§ 5º A agregação do policial-militar, a que se referem a alínea b) e itens II, VI, VII, VIII, IX, XI e XV da alínea c) do § 1º, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento.

§ 6º A agregação do policial-militar, a que se refere o item XIV da alínea c) do § 1º, é contada a partir da data do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à Corporação, se não houver sido eleito.

§ 7º O policial-militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros policiais-militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros policiais-militares mais graduados ou mais antigos.

§ 8º Excetuam-se da agregação os Policiais Militares a que se refere o inciso XII da alínea "c" do § 1º, no que se reporta aos Oficiais do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), quando nomeados para cargo em comissão ou designados para função gratificada, de direção e assessoramento superior, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, sob gestão estadual, até o limite de 3 (três) nomeações ou designações. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 395, de 30 de novembro de 2018.)

Art. 76. O policial militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, à organização policial-militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava, com a abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras de sua situação.

§ 1º Os Militares do Estado que estejam agregados apenas poderão concorrer às promoções pelo princípio de "antigüidade", nos seus respectivos quadros. (Acrescido pelo art. 2º da Lei nº 12.341, de 27 de janeiro de 2003.)

§ 2º Todos os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, abrangendo-se a administração direta e indireta, incluindo-se as autarquias, fundações e sociedades de economia mista, de Pernambuco ou de qualquer outro ente da federação, que tiverem Militares do Estado de Pernambuco à disposição, arcarão integral e exclusivamente com suas respectivas remunerações. (Acrescido pelo art. 2º da Lei nº 12.341, de 27 de janeiro de 2003.)

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica às cessões no âmbito da Assistência Policial Militar e Civil, quando o ônus deve ser do órgão de origem. (Acrescido pelo art. 2º da Lei Complementar nº 301, de 11 de maio de 2015.)

Art. 77. A agregação se faz por ato do Governador do Estado de Pernambuco ou de autoridade a qual tenham sido delegadas poderes para isso.

2.6.2 Da reversão

Art. 78. Reversão é o ato pelo qual o policial-militar agregado retorna ao respectivo quadro tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica.

Parágrafo único. A qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do policial-militar agregado, exceto nos casos previstos nos incisos I, II, III, VI, VII, VIII, XI, XIV e XV da alínea c) 0, do § 1º do artigo 75.

Art. 79. A reversão será efetuada mediante ato do Governador do Estado de Pernambuco ou de autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso.

2.6.3 Do excedente

Art. 80. Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial-militar que:

I - é promovido por bravura, sem haver vaga;

II - (REVOGADO) (Revogado pelo art. 4º da Lei nº 12.441, de 17 de outubro de 2003.)

III - sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu quadro, em virtude de promoção de outro policial-militar em ressarcimento de preterição; e

IV - tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo Quadro, estando este com seu efetivo completo.

V - ultrapassa o efetivo do seu quadro ou qualificação, em decorrência de desativação parcial do aludido efetivo. (Acrescido pelo art. 2º da Lei nº 11.428, de 26 de março de 1997.)

§ 1º O policial militar cuja situação é a de excedente ocupa a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe, na escala hierárquica, com a abreviatura "Excd" e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar. (Redação alterada pelo art. 2º da Lei nº 12.441, de 17 de outubro de 2003.)

§ 2º O policial-militar, cuja situação é a de excedente, é considerado como em efetivo serviço para todos os efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo policial-militar, bem como à promoção.

§ 3º O policial-militar promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o princípio de promoção a ser seguido para a vaga seguinte.

§ 4º (REVOGADO) (Revogado pelo art. 4º da Lei nº 12.441, de 17 de outubro de 2003.)

2.6.4 Do ausente e desertor

Art. 81. É considerado ausente o policial-militar que por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas:

I - deixar de comparecer à sua Organização Policial-Militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento; e

II - ausentar-se, sem licença, da Organização Policial-Militar onde serve ou local onde deve permanecer.

Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas em legislação específica.

Art. 82. O policial-militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar.

2.6.5 Do desaparecimento e do extravio

Art. 83. É considerado desaparecido o policial-militar da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais-militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias.

Parágrafo único. A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de deserção.

Art. 84. O policial-militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente considerado extraviado.

2.7 Do desligamento ou exclusão do serviço ativo

Art. 85. O desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia Militar é feito em consequência de:

I - transferência para a reserva remunerada;

II - reforma;

III - demissão;

IV - perda de posto e patente;

V - licenciamento;

VI - exclusão a bem da disciplina;

VII - deserção;

VIII - falecimento; e

IX - extravio.

Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição de ato do Governador do Estado de Pernambuco ou de autoridade a qual tenham sido delegados poderes para isso.

Art. 86. A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isentam o policial-militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda do Estado de Pernambuco ou a terceiros, nem ao pagamento das pensões decorrentes de sentença judicial.

Art. 87. O policial-militar da ativa, enquadrado em um dos itens I, II e IV do Art. 85 ou demissionário a pedido, continuará no exercício de suas funções até ser desligado da Organização Policial-Militar em que serve.

Parágrafo único. O desligamento da Organização Policial-Militar em que serve deverá ser feito após a publicação em Diário Oficial ou Boletim da Corporação do ato oficial correspondente, e não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias da data da primeira publicação oficial.

2.7.1 Da transferência para a reserva remunerada

De acordo com o art. 88 da Lei 6.783/74, a passagem do policial-militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua a pedido ou “ex-offício”. Vamos compreender cada uma.

2.7.1.1 Da transferência para a reserva à pedido

Existem três regras para a passagem à reserva à pedido.

2.7.1.1.1 Da transferência para reserva à pedido do militar ingresso na Corporação à partir de 1º de janeiro de 2022

De acordo com o art. 89 da Lei 6.783/74, a transferência para a reserva remunerada, a pedido, com proventos integrais, para o militar do Estado que ingressar na Corporação a partir do dia 1º de janeiro de 2022, será concedida, mediante requerimento, ao militar do Estado que conte com 35 (trinta e cinco) anos de serviço, desde que, no mínimo, 30 (trinta) anos sejam de exercício de atividade de natureza militar no Estado de Pernambuco. Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao policial-militar que:

- a) estiver respondendo inquérito ou processo em qualquer jurisdição; e
- b) estiver cumprindo pena de qualquer natureza.

2.7.1.1.1 Da transferência para reserva à pedido do militar ingresso na Corporação até 31 de dezembro de 2021

Aos militares que ingressaram na Corporação até 31 de dezembro de 2021, é necessário cumprir uma regra de pedágio estabelecida no art. 89-A da Lei 6.783/74:

Art. 89-A. O militar do Estado da ativa que tiver ingressado na Corporação até o dia 31 de dezembro de 2021 e que **não houver completado o tempo mínimo de serviço até esta data**, deve cumprir os dois requisitos: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

I - no mínimo, o tempo de serviço faltante calculado em dias, do dia 1º de janeiro de 2022 até completar 30 (trinta) anos de serviço, se militar do Estado masculino, ou completar 25 (vinte e cinco) anos, se militar do Estado feminino, com o acréscimo de 17% (dezesete por cento) sobre este tempo de serviço faltante; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

II - o tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar no Estado de Pernambuco, com o acréscimo de 4 (quatro) meses a cada ano de serviço faltante, calculado em dias, do dia 1º de janeiro de 2022 até completar 30 (trinta) anos de serviço, se militar do Estado masculino, ou completar 25 (vinte e cinco) anos, se militar do Estado feminino, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 1º O acréscimo de que trata o inciso II do art. 89-A será obtido pelo valor determinado na tabela constante no Anexo Único, referente à data em que o militar do Estado masculino completará o tempo de 30 (trinta) anos de serviço ou, se militar do Estado feminino, 25 (vinte e cinco) anos de serviço. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º O tempo de natureza militar no Estado de Pernambuco está contido no tempo de serviço. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

2.7.1.2 Da transferência para a reserva *ex officio*

2.7.1.2.1 Por idade

De acordo com o art. 90 da Lei 6.783/74, a transferência para a reserva remunerada se dará de ofício quando o militar atingir a idade de 67 (sessenta e sete) anos no caso de oficiais, e 63 (sessenta e três) anos no caso de praças.

2.7.1.2.2 Compulsória por tempo no posto ou graduação

Aqui de novo há 3 regras e de novo à depender da data de ingresso do militar.

Regra A (Para quem ingressou a partir de 01/01/2022)	Regra B (Para quem em 31/12/2021 ainda não tinha completado o tempo mínimo de serviço)	Regra C (Para quem em 31/12/2021 já tinha completado o tempo mínimo de serviço)
Inciso II e X do Art. 90 da Lei 6.783/74	§11 do Art. 90 da Lei 6.783/74	§12 do Art. 90 da Lei 6.783/74
- Sendo Coronel, Major QOA ou QOMus ou Subtenente, ter ultrapassado 3 (três) anos de permanência no posto ou graduação correspondente, desde que, <i>cumulativamente</i> , conte ou venha a contar 35 (trinta e cinco) anos de serviço , dos quais 30 (trinta) anos de efetivo serviço militar;	- sendo Coronel, Major QOA ou QOMus, ou Subtenente, ter ultrapassado 2 (dois) anos de permanência no posto ou graduação, desde que, <i>cumulativamente</i> , cumpra a regra de “pedágio” do art. 89-A;	- Sendo Coronel, Major QOA ou QOMus, ou Subtenente, ter ultrapassado 2 (dois) anos de permanência no posto ou graduação, desde que, <i>cumulativamente</i> , conte ou venha a contar 30 (trinta) anos de efetivo serviço;

- sendo Tenente Coronel, Capitão QOA ou QOMus, ter ultrapassado <u>5 (cinco) anos</u> de permanência no posto, desde que, cumulativamente, conte ou venha a contar 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais 30 (trinta) anos de efetivo.	- sendo Tenente Coronel, Capitão QOA ou QOMus, ter ultrapassado <u>4 (quatro) anos</u> de permanência no posto, desde que, cumulativamente, cumpra a regra de “pedágio” do art. 89-A.	- Sendo Tenente Coronel, Capitão QOA ou QOMus, ter ultrapassado <u>4 (quatro) anos</u> de permanência no posto, desde que, cumulativamente, conte ou venha a contar 30 (trinta) anos de efetivo serviço
--	---	---

2.7.1.2.3 Por decorrência de promoção requerida

Os incisos XIV e XV do art. 90 da Lei 6.783/74, revelam duas hipóteses de transferências ex officio em decorrência de promoção requerida. Vejamos:

“ (...)

XIV - após a percepção de dois meses consecutivos da remuneração do novo posto ou graduação decorrente da promoção requerida de que tratam os arts. 89-B e 89-C desta Lei Complementar; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

XV - após a percepção de dois meses consecutivos da PCNH de que tratam os arts. 89-D e 89-E desta Lei Complementar. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.) [hipótese restrita à Coronéis]

2.7.1.2.4 Outras hipóteses

O art. 90 da Lei 6.783/74, revela ainda outras hipóteses para a transferência para a reserva remunerada de ofício. Vejamos:

“ (...)

III - for oficial considerado não habilitado para o acesso, em caráter definitivo, no momento em que vier a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso;

IV - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular;

V - ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família;

VI - ser empossado em cargo público permanente, estranho à sua carreira, cujas funções sejam de magistério⁸;

⁸ O § 2º do art. 90 da Lei 6.783/74 define que a transferência para a reserva remunerada do policial-militar enquadrado no item VI será efetivada no posto ou na graduação que tinha na ativa, podendo acumular os proventos a que fizer jus na inatividade com a remuneração do cargo para que foi nomeado. Já o § 3º diz que a nomeação do policial-militar para esses cargos poderá ser feita (a) pela autoridade federal competente, mediante requisição ao Governador do Estado de Pernambuco, quando o cargo for da alçada federal; e (b) pelo Governador do Estado de Pernambuco ou mediante sua autorização, nos demais casos.

VII - ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, contínuos ou não, agregado em virtude de ter sido empossado em cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta;⁹

VIII - ser diplomado em cargo eletivo, na forma da alínea “b” do parágrafo único, do art. 51; e

IX - após 3 (três) indicações para frequentar os Cursos: Superior de Polícia, de Aperfeiçoamento de Oficiais e de Aperfeiçoamento de Sargentos, não os completar ou não aceitar as indicações; a terceira indicação e a transferência para a reserva remunerada dependerão de estudos das Comissões de Promoções e de decisão do Comandante-Geral.

(...)

2.7.1.2.4 A “blindagem”

Existe um fenômeno previdenciário militar denominado usualmente como “blindagem” que impede que o militar seja alvo de transferência ex officio, mesmo que enquadre-se em uma das hipóteses legais. Essa blindagem pode ocorrer em duas situações:

Hipóteses de “blindagem”	Aos ocupantes de cargo em comissão, símbolos DAS a DAS-5 ou funções gratificadas, símbolos FDA a FDA-3 (§13 do art. 90 da Lei 6.783/74). A esses, caso sejam dispensados das funções que ocupam, o §16 estende a salvaguarda desde protocolarem o requerimento específico de Promoção Requerida (ou implantação da PCNH, no caso de coronéis) na mesma data em que forem exonerados ou dispensados dos referidos cargos ou funções gratificadas.
	Para o militar que em 31/12/2021 ainda não tinha completado o tempo mínimo de serviço, e teve que cumprir o tempo de pedágio desde que protocole o pedido de Promoção Requerida (ou implantação da PCNH, no caso de coronéis) até 30 (trinta) dias anteriores à data do implemento das condições de transferência compulsória para a inatividade (§§14 e 15 do art. 90 da Lei 6.783/74)

⁹ O § 4º do art. 90 da Lei 6.783/74 define que enquanto permanecer no cargo de que trata o item VII, (a) é assegurado ao militar a opção entre a remuneração do cargo e a do posto ou da graduação; (b) somente poderá ser promovido por antiguidade; e (c) o tempo de serviço é contado apenas para aquela promoção e para a transferência para a inatividade. Já o §9º diz que a transferência para a reserva remunerada dos que se encontram nessa hipótese será efetivada no posto ou na graduação que o militar do Estado ocupava na ativa, sem direito a pleitear a promoção requerida, e com remuneração proporcional ao tempo de serviço que possuía no momento de transferência para a inatividade.

2.7.1.3 Da convocação do militar da reserva no serviço ativo

2.7.1.3.1 Do Oficial para presidir procedimento

O art. 92 da Lei 6.783/74 diz que o oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado de Pernambuco para:

- a) compor Conselho de Justificação;
- b) para ser encarregado de Inquérito Policial-Militar
- c) Para ser incumbido de outros procedimentos administrativos, na falta de oficial da ativa em situação hierárquica compatível com a do oficial envolvido.

Diz ainda o dispositivo que o oficial convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção a que não concorrerá, e contará como acréscimo, esse tempo de serviço. Descreve ainda que a convocação de que trata este artigo terá a duração necessária no cumprimento da atividade que a ela deu origem, não devendo ser superior ao prazo de 12 (doze) meses, dependerá da anuência do convocado e será precedida de inspeção de saúde.

2.7.1.3.2 Para PTTC através da Guarda Militar

Há ainda a hipótese da designação de militares inativos do Estado de Pernambuco para a realização de tarefas por prazo certo, descrita na Lei nº 17.713, de 31 de março de 2022. O militar inativo do Estado de Pernambuco será designado pelo Secretário de Defesa Social para a realização de atribuições específicas na Guarda Militar do Estado de Pernambuco - GMPE, órgão que não pertence à estrutura da PMPE mas diretamente da própria SDS-PE.

2.7.1.3.3 Para instrução nos cursos de formação

Recentemente entrou em vigor o Decreto nº 58.688, de 27 de maio de 2025, que alterou o Decreto nº 56.558, de 3 de maio de 2024. O § 4º do Decreto nº 56.558/24 permitiu que excepcionalmente, podem participar das atividades de instrutoria interna dos órgãos de formação da SDS-PE militares do Estado inativos e policiais civis estaduais aposentados.

2.7.2 Da reforma

A reforma é a fase da inatividade do militar em que inexiste definitivamente possibilidade de seu retorno ao serviço ativo. Ela ocorre **sempre de ofício** (art. 93 da lei 6.783/74) e de acordo com o art. 94 da Lei 6.783/74, deve ocorrer quando:

R E F O R M A	I - atingir a idade limite de 70 (setenta) anos;
	II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, desde que não seja possível sua readaptação, nas seguintes hipóteses: a) ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sua causa eficiente; b) acidente em serviço; c) doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; d) tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e e) acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. (Obs: HIPÓTESE DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL)
	III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da Junta de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;
	IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença passada em julgado;
	V - sendo oficial, a tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em julgamento por ele efetuado, em consequência de Conselho de Justificação a que foi submetido.

2.7.3 O readaptado

A readaptação do militar é um evento que pode ocorrer em dois momentos.

Hipóteses de readaptação	
<i>Readaptação prospectiva</i>	<i>Readaptação real</i>
Art. 93 (...) § 1º O Militar do Estado que incorra em situação de reforma por incapacidade definitiva para o exercício da atividade-fim, decorrente de deficiência, permanecerá no serviço ativo em atividade administrativa, no mesmo posto ou graduação, hipótese em que será readaptado em função compatível com a sua capacidade física e intelectual, desde que seja julgado apto por Junta Militar de Saúde para o exercício da nova função, atendida a conveniência do serviço, na forma estabelecida em Decreto.	Art. 100 O militar do Estado reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por Junta médica, em grau de recurso ou revisão, deverá retornar ao serviço ativo na condição de apto para a atividade-fim ou de readaptado, na forma estabelecida em decreto. - Se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 5 (cinco) anos: retorna ao serviço ativo (§1º); - Se o tempo decorrido na situação de reformado ultrapassar 5 (cinco) anos: regride para reserva remunerada, respeitando-se as idades limites (§2º).

De acordo com o § 3º do art. 100 da Lei 6.783/74, aos militares do Estado readaptados são assegurados os deveres, os direitos e as prerrogativas dos demais integrantes das respectivas Corporações, quando compatíveis com sua nova condição:

- I - o tempo de efetivo serviço na carreira;
- II - participações em cursos;
- III - promoções, concorrendo em todos os critérios previstos em lei;
- IV - progressões remuneratórias;
- V - ministrar instruções ou aulas nos diversos cursos no âmbito das Corporações e fora delas, em conformidade com os dispositivos legais.

Durante o período de tempo em que o militar do Estado estiver no exercício da atividade como readaptado, terá seu quadro clínico acompanhado anualmente pela Junta Militar de Saúde, podendo ocorrer duas situações já previstas em lei:

I - constatada a cura ou melhora expressiva, que a tanto justifique, na enfermidade ou deficiência do militar readaptado, ateste que este detém condições de retornar à atividade-fim, sem restrições ou tratamento especial; ou

II - verificado agravamento na condição de saúde do militar ou o surgimento de nova condição clínica que impossibilite o desempenho da atividade que exerce como readaptado, ateste que agente público reúne condições para a reforma.

2.7.3 Da demissão, da perda do posto e da patente e da declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato

Art. 103. A demissão da Polícia Militar, aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua:

- I - a pedido; e
- II - “ex-offício”.

Art. 104. A demissão a pedido será concedida, mediante requerimento do interessado:

I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 (cinco) anos de oficialato; e

II - com indenização das despesas feitas pelo Estado de Pernambuco, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco) anos de oficialato.

§ 1º No caso do oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 (seis) meses e inferior ou igual a 18 (dezoito) meses, por conta do Estado de Pernambuco, e não tendo decorrido mais de 3 (três) anos do seu término, a demissão só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes ao referido curso ou estágio, acrescidas, se for o caso, das previstas no item II deste artigo e das diferenças de vencimentos.

§ 2º No caso do oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração superior a 18 (dezoito) meses, por conta do Estado de Pernambuco, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior, se ainda não houver decorrido mais de 5 (cinco) anos de seu término.

§ 3º O oficial demissionário, a pedido, não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

§ 4º O direito à demissão, a pedido, pode ser suspenso, na vigência de estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio ou em caso de mobilização.

Art. 105. O oficial da ativa empossado em cargo público permanente, estranho à sua carreira e cuja função não seja de magistério, será imediatamente, mediante demissão “ex-officio” por esse motivo transferido para a reserva, onde ingressará com o posto que possuía na ativa, não podendo acumular qualquer provento de inatividade com a remuneração do cargo público permanente.

Art. 106. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido “ex-officio”, sem direito a qualquer remuneração ou indenização e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

Art. 107. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em decorrência do julgamento a que for submetido.

Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, e condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a situação policial-militar anterior por outra sentença do Tribunal mencionado e nas condições nela estabelecidas.

Art. 108. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o mesmo por julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o oficial que:

I - for condenado por Tribunal civil ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos, em decorrência de sentença condenatória passada em julgado;

II - for condenado por sentença passada em julgado por crime para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação concernente à Segurança Nacional;

III - incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por Conselho de Justificação e neste for considerado culpado;

IV - tiver perdido a nacionalidade brasileira.

2.7.4 Do licenciamento (exceto de natureza disciplinar)

Art. 109. O Licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças, se efetua:

I - a pedido; e

II - “ex-officio”.

§ 1º O licenciamento a pedido poderá ser concedido, desde que não haja prejuízo para o serviço, à praça engajada ou reengajada que conte, no mínimo, a metade do tempo de serviço a que se obrigou.

§ 2º O licenciamento “ex-officio” será feito na forma da legislação peculiar:

a) por conclusão de tempo de serviço;

b) por conveniência do serviço; e

c) a bem da disciplina.

§ 3º O policial-militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

§ 4º O licenciado “ex-officio” a bem da disciplina receberá o Certificado de Isenção previsto na Lei do Serviço Militar.

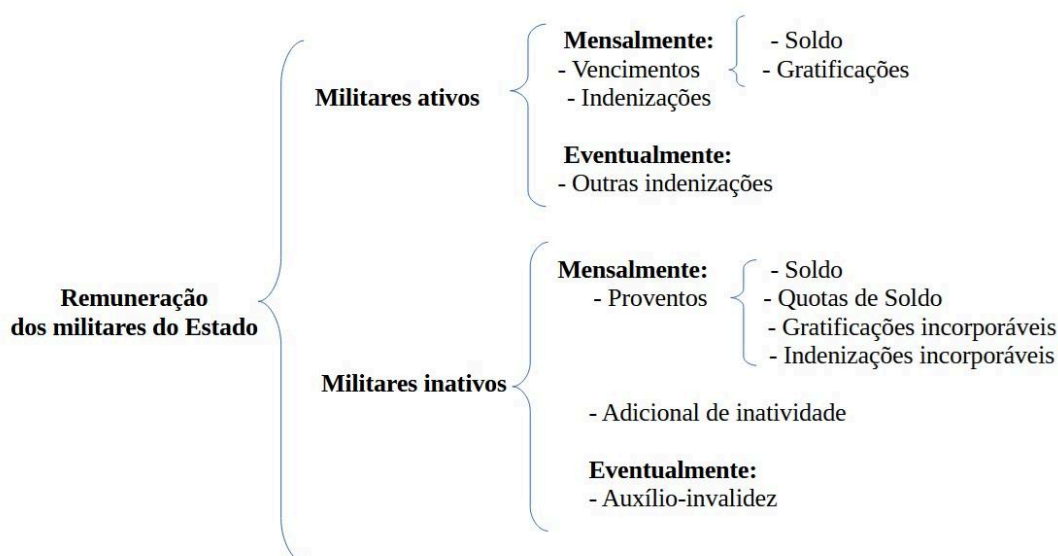
Art. 110. O Aspirante-a-Oficial PM e as demais praças empossadas em cargo público permanente, estranho à sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados “ex-offício”, sem remuneração e terão sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

Art. 111. O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio ou em caso de mobilização.

3 Da remuneração

A remuneração dos militares do Estado encontra-se definida principalmente entre os art. 52 e 57 da Lei nº 6.783/74 (Estatuto dos Militares do Estado) e na Lei nº 10.426, de 27 de abril de 1990 (Lei de remuneração).

A partir do art. 52 do Estatuto, vamos abaixo esquematizar o modelo remuneratório dos militares do Estado.



O § 3º do Art. 52 do Estatuto os policiais-militares receberão salário-família de conformidade com a lei que o rege. O benefício está disciplinado na Lei nº 9.348, de 4 de outubro de 1983.

3.1 O Soldo e as quotas de Soldo

O soldo é a parcela base da remuneração do militar. A relação etimológica dessa parcela está umbilicalmente ligada à vida castrense. Sua origem decorre da moeda romana de ouro criada por Constantino em 309, o soldo (*solidus*, em latim). Foi a partir daí que surgiu a figura do “soldado”, pois os homens de guerra de Roma recebiam por suas atividades em moedas de soldo. Mais recentemente, durante a invasão holandesa, foi cunhada uma moeda de prata denominada soldo.

Assim define o estatuto dos militares do Estado em vigor:

Art. 54. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto,

exceto nos casos previstos em lei.

Art. 55. O valor do soldo é igual para o policial-militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto no inciso II do Art. 49.

3.2 Dos proventos

Sobre os proventos, a redação do art. 57 do Estatuto diz:

Art. 57. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos policiais-militares em serviço ativo.

Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo policial-militar da ativa no posto ou na graduação correspondente aos dos seus proventos.

Entendemos que essa redação encontra-se superada com a nova realidade do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Pernambuco - SPSMPE que estabeleceu uma forte relação entre Soldo e Proventos foi alcançada pelos institutos da PARIDADE e INTEGRALIDADE, respectivamente previstos nos incisos VI e VII do art. 74-C do Estatuto, dizendo:

Art. 74-C. São princípios norteadores do SPSMPE: (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

(...)

VI - integralidade, que é o direito do militar do Estado inativo, de perceber a remuneração do posto ou graduação, ou faixa de soldo do posto ou graduação, conforme o caso, que ocupava na ativa, quando da passagem para a inatividade, assim como ao pensionista em decorrência do seu instituidor, salvo na hipótese de proporcionalidade previstas na legislação; e, (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

VII - paridade, que é o direito do militar do Estado inativo ter o valor da remuneração na inatividade, assim como das pensões, revisto na mesma proporção e data de alteração do valor da remuneração dos militares ativos. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

3.2 As gratificações

3.2.1 Gratificação de Localidade Especial (GLE)

De acordo com o art. 23 da Lei 10.426, de 27ABR1990, a Gratificação de Localidade Especial (GLE) é devida ao militar do Estado que servir em regiões que

apresentem condições adversas de vida, em razão da posição geográfica, dificuldade de comunicação ou precárias condições ambientais.

O art. 24 do mesmo diploma, que estabelecia que essa gratificação teria o valor de 15% (quinze por cento), do soldo do posto ou graduação, foi revogada tacitamente a partir da entrada em vigor do art. 1º da Lei Complementar nº 32, de 27ABR2001, que na sua parte final estabeleceu que ficava “...expressamente vedada a vinculação de quaisquer vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimos pecuniários ao soldo”, a partir de quando passou a ter valor nominal nela previsto.

3.2.2 Gratificação de Serviço Extraordinário (GSE)

O art. 22 da Lei 10.426/90 define que a Gratificação de Serviço Extraordinário (GSE) é devida ao militar do Estado pelo exercício das obrigações que, pela peculiaridade, duração, vulto ou natureza, requeiram uma carga horária diária superior a das jornadas de trabalho normal da Corporação.

Já o art. 8º da Lei Complementar nº 27, de 13DEZ1999, acrescenta que a concessão da Gratificação de Serviço Extraordinário, somente pode ocorrer por decisão do Conselho Superior de Política de Pessoal - CSPP, após encaminhamento do Secretário de Defesa Social ou pelo Chefe da Casa Militar, conforme o caso.



O art. 16 da Lei 10.426/91 (Lei de Remuneração) relaciona algumas gratificações que foram extintas mas que foram extintas (embora não revogadas).

Art. 16. O servidor militar da ativa, fará jus às seguintes gratificações:

- I - Gratificação Adicional de Tempo de Serviço (GTS); (Extinta pelo art.2º da Lei Complementar nº 169, de 20 de maio de 2011, a partir de 1º/7/2011.)
- II - Gratificação de Capacitação Profissional (GCP);(Extinta pela Lei Complementar nº 59, de 05JUL2004)
- III - Gratificação de Serviço Extraordinário (GSE);
- IV - Gratificação de Localidade Especial (GLE);
- V - Gratificação de Representação (GR);(Extinta pela Lei Complementar nº 59, de 05JUL2004)
- VI - Gratificação de Moradia (GM); e (Extinta pela Lei Complementar nº 59, de 05JUL2004)
- VII - Gratificação de Exercício (GE). (Extinta pela Lei Complementar nº 59, de 05JUL2004)

3.2.3 Função Gratificada de Supervisão (FGS)

Trata-se de benefício remuneratório estadual, instituído pela Lei nº 18,139, de 18JAN2023 com valores estabelecidos nos termos da Lei nº 18.810, de 2 de janeiro de 2025. No âmbito da SDS as FGS estão distribuídas atualmente através da Portaria SDS nº 5649, de 17SET2024, publicada no DOE nº 175, de 17SET2024.

A Gratificação está escalonada em três diferentes níveis (FGS1, FGS2 e FGS3).

No âmbito da PMPE, as FGS estão discriminadas na Instrução Normativa do Comando Geral nº 605, de 19.02.2023, publicada no SUNOR nº 062, de 27 DEZ 2023. De acordo com essa Instrução Normativa, a DGA e DPO devem distribuir entre suas unidades subordinadas a quantidade de FGS que lhe estão designadas.

3.2.4 Função Gratificada de Apoio (FGA)

Trata-se de benefício remuneratório estadual, instituído pela Lei nº 18.139, de 18JAN2023 com valores estabelecidos nos termos da Lei nº 18.810, de 2 de janeiro de 2025. No âmbito da SDS as FGS estão distribuídas atualmente através da Portaria SDS nº 5649, de 17SET2024, publicada no DOE nº 175, de 17SET2024.

De acordo com a Instrução Normativa do Comando Geral nº 605, de 19.02.2023, publicada no SUNOR nº 062, de 27 DEZ 2023, elas serão atribuídas aqueles que desenvolvem atividades em apoio aos militares em Cargos Comissionados (DAS ou CAA) ou Funções Gratificadas de Direção e Assessoramento (FDA).

3.2.5 Gratificação por Encargo de Comando (GEC)

A Gratificação por Encargo de Comando, instituída por meio da Lei nº 13.487, de 1º de julho de 2008 e atualizada pela Lei nº 16.279 de 27 de dezembro de 2017, é atribuída no âmbito da PMPE, aos Comandantes de Batalhões, Companhias Independentes, Companhias e Pelotões, bem como aos Subcomandantes de Batalhões e de Companhias Independentes. Sua designação se dá por portaria do(a) Secretário(a) de Defesa Social, mediante proposta do Comandante Geral.

3.2.6 Gratificação de Atividade Tática (GAT-4)

A Gratificação de Atividade Tática, símbolo GAT-4, instituída pela Lei nº 13.487, de 1º de julho de 2008, é atribuída ao militar do Estado designado para a atuação em operações policiais estratégicas, conforme diretrizes e metas fixadas em portaria do Secretário de Defesa Social. Cabe à Diretoria de Planejamento Operacional elaborar o Plano de Incentivo à Produtividade, com base em critérios de pontuação que permitam mensurar a efetiva produtividade do policiamento.

A percepção da GAT-4 não pode ser cumulativa com a Gratificação de Operações Especiais da Polícia Militar e a Gratificação por Encargo de Comando, e sua implantação é

mensal.

3.2.7 Gratificação de Operações Especiais (GOEPM)

Gratificação de Operações Especiais da Polícia Militar, símbolo GOEPM, instituída através do art. 6º-A da Lei nº 13.487, de 1º de julho de 2008 e é atribuída aos integrantes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), exclusivamente, para os militares que desempenhem a atividade-fim e concorram a escalas de serviço em regime diferenciado de trabalho, permanecendo em prontidão permanente, mesmo que extrapolem a carga horária prevista para os Militares do Estado. Por essa mesma razão, quem recebe a GOEPM não pode receber qualquer outra gratificação prevista nesta Lei, bem como com qualquer outra gratificação ou vantagem cuja natureza vise compensar a extrapolação da jornada de trabalho regular ou jornada especial em regime de plantão.

3.2.8 Gratificação de motorista

A gratificação de motorista, instituída inicialmente como gratificação de representação de motorista pela Lei Complementar nº 18, de 17 de outubro de 1997, encontra-se hoje no anexo III-D da Lei Complementar nº 32, de 27ABR2001. Inicialmente o valor também era definido em percentuais de soldo mas isso foi revogado tacitamente a partir da entrada em vigor do art. 1º da Lei Complementar nº 32, de 27ABR2001, que na sua parte final estabeleceu que ficava “...expressamente vedada a vinculação de quaisquer vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimos pecuniários ao soldo”, a partir de quando passou a ter valor nominal nela previsto.

De acordo com a Instrução Normativa do Comando Geral nº 605, de 19.02.2023, publicada no SUNOR nº 062, de 27 DEZ 2023, a gratificação concedida ao militar é relacionada com o veículo oficial a que foi designado o militar:

- I - viatura de representação: até 03 (três) motoristas;
- II - viatura de serviço de transporte: até 02 (dois) motoristas;
- III - viatura de serviço de carga: até 02 (dois) motoristas
- IV - viatura de serviço de especial ou operacional: até 04 (quatro) motoristas; e
- V - motocicleta: até 03 (três) motociclistas.

3.2.9 Gratificação de participação no cadastro e elaboração da Folha de Pagamento

A Gratificação pela Participação no Cadastro e na Elaboração da Folha de Pagamento do Estado de Pernambuco, de que trata a Lei Complementar nº 43, de 02 de maio de 2002, será paga aos militares do estado e aos servidores públicos classificados e lotados, respectivamente, em atividade nas Diretorias de Gestão de Pessoas e de Inativos e Pensionistas que executem atribuições relacionadas aos processos de cadastro, elaboração, confecção, análise ou controle de folha de pagamento.

3.2.10 Gratificação de participação no cadastro e elaboração da Folha de Pagamento

A gratificação de incentivo pela participação na execução, processamento e controle orçamentário e financeiro do estado de Pernambuco, instituída pela Lei Complementar nº 85, de 31 de março de 2006, poderá ser paga aos militares do estado e aos servidores públicos, em efetivo exercício nas unidades gestoras da PMPE e que executem, exclusivamente, atribuições relacionadas à análise, execução, processamento, prestação de contas e controle orçamentário e financeiro.

3.2.11 Gratificação de Risco de Regime de Plantão

A Gratificação de Risco de Regime de Plantão, instituída pela Lei Complementar nº 157, de 26 de março de 2010, poderá ser concedida aos servidores públicos que cumprem jornadas de trabalho específicas:

I - jornada especial de trabalho, em regime de plantão, de 24 (vinte e quatro) horas semanais, em único turno, ou em dois de 12 (doze) para os servidores médicos e odontólogos; e

II - jornada laborativa especial, em regime de plantão, de 12 (doze) horas de trabalho por 60 (sessenta) horas de folga para Analista em Defesa Social, Assistente em Defesa Social e Auxiliar Administrativo em Defesa Social, exclusivamente, que exerçam, respectivamente, as funções de Laboratorista; de Técnico de Laboratório e Técnico de Raio-X; Auxiliar em Laboratório e Auxiliar de Raio-X.

3.2.12 Gratificação de Perigo Laboral

A gratificação de perigo laboral, instituída pela Lei Complementar nº 281, de 2 de junho de 2014, foi estendida aos servidores públicos integrantes do Quadro Próprio de Pessoal Permanente da Polícia Militar de Pernambuco, e em efetivo exercício no Sistema de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares Estaduais de Pernambuco (SISMEPE), por meio da Lei Complementar nº 479, de 30 de março de 2022.

3.2.13 Gratificação adicional de exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas

A Gratificação adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, está prevista na Lei nº 10.426, de 27 de abril de 1990, e foi regulamentada no Decreto nº 14.617, de 31 de outubro de 1990, e será devida pelo exercício de atividades que exponham o policial militar à ação de agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à sua saúde, ou daquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, possam oferecer risco real ou potencial à sua vida. São considerados no exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas os militares estaduais que:

I – estejam obrigados a dispensar, pessoal e diretamente, assistência médica, médico-auxiliar, odontológica e social:

a) em entidades hospitalares que dispensam tratamento a portadores de moléstia transmissíveis, sujeitas a isolamentos;

b) em nosocômios para atendimento ou internamento de doentes mentais; e

c) em ambulatórios e postos médicos, nos quais proceda a imunização contra doenças epidêmicas;

II – manuseiam, frequentemente, objetos, instrumentos e utensílios não esterilizados e que foram utilizados por pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas, em locais de isolamento nos hospitais;

III – operam, como radiologistas e auxiliares, com substâncias radioativas ou aparelhos de Raio – X e cobaltoterapia, ou que, no exercício de suas funções, estejam expostos a tais irradiações;

IV – estejam obrigados ao contato direto com materiais para exame e substância tóxicas nos laboratórios de análise ou de ensaio, bem como com agentes físicos ou químicos utilizados no preparo de soros, vacinas e medicamentos;

V – tenham contato com animais doentes ou manipulam materiais infecto-contagiosos;

VI – mantenham contato permanentes com fungicidas, inseticidas e similares; e

VII – desempenham trabalhos em oficinas gráficas, sujeitos ao contato permanente com substância tóxica, bem como aqueles que executam operações com solda de metais, elétrica e a oxiacetileno.

3.2.13 Gratificação por exercício na atividade de inteligência (GEAI)

Criada pelo art. 5º da Lei nº 13.241, de 29 de maio de 2007 e regulamentada pelo Decreto nº 30.847, de 1º de outubro de 2007. De acordo com o diploma legal, será concedida, exclusivamente, aos servidores lotados e em efetivo exercício nos Subsistemas de Inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, Casa Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Executiva de Ressocialização ou na Agência Central da Secretaria de Defesa Social, realizando trabalhos relacionados às suas atividades-fins e que preencham os seguintes requisitos:

- I - concorram a escala de sobreaviso, em razão da necessidade do serviço; ou
- II - estejam realizando trabalhos de monitoramento pertinentes à análise de interceptação telefônica.

3.2.13 Cargos comissionados e funções gratificadas de Direção e Assessoramento (DAS e CAA)

Trata-se de benefício remuneratório estadual, instituído pela Lei nº 18.139, de 18JAN2023 com valores estabelecidos nos termos da Lei nº 18.810, de 2 de janeiro de 2025. São designadas e dispensadas por Ato do(a) Governador(a) do estado e estão sujeitas ao regime de tempo integral com dedicação exclusiva, salvo nas hipóteses de acumulação previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

3.3. As indenizações

3.3.1 Vale-refeição

Esse benefício passou a ser concedido aos militares após o fim dos ranchos na PMPE que foram encerrados através da Diretriz Adm 3ªEMG, publicada no SUNOR nº 40, de 15/12/2006. Em seu lugar, deu-se início ao pagamento benefício do vale-refeição que passou a ser concedido aos militares estaduais conforme Decreto nº 29.181, de 10MAI2006, e ao art.3º, VII, com a nova redação dada pelo Decreto nº 29.788, de 25 de outubro de 2006, depois alterado pelo art. 1º do Decreto nº 44.484, de 25 de maio de 2017, que trouxe nova redação ao Decreto nº 30.867, de 09 de outubro de 2007.

Importante dizer que esse benefício pode ser suspenso quando o militar recebe refeição por conta do Estado, como é o caso dos militares punidos com penas disciplinares privativas de liberdade, nos termos do inciso IV do art. 7º da Instrução Normativa do Comando Geral da PMPE nº 635, de 04FEV2025, publicada no Suplemento Normativo nº 005, de 11FEV2025.

3.3.2 Auxílio uniforme

Encontra-se definida no anexo IV-E da Lei Complementar nº 32, de 27ABR2001, em valor único à todos os postos e graduações. A venda de uniformes está regulada em lei através da Lei nº 13.399, de 3 de março de 2008.

3.3.3 Ajuda de custo (ativos)

De acordo com o art. 42 da Lei 10.426/90, a ajuda de Custo é a indenização de despesas viagem e de nova instalação, paga ao militar do Estado sempre que for movimentado para cargo ou serviço, cujo desempenho importe em mudança de moradia, desligado ou não da organização militar estadual em que serve.

O valor nominal encontra-se estabelecido no anexo III-F da Lei Complementar nº 32, de 27 de abril de 2001.

3.3.4 Diárias

De acordo com o art. 36 da Lei 10.426/90, diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias de alimentação e de pousada, devidas ao servidor militar durante seu afastamento da sede de sua OMF, por motivo de serviço.

Em Pernambuco, a concessão de diárias é regida pelo Decreto nº 25.845, de 11 de setembro de 2003, aplicável aos militares nos termos do seu art. 25. Segundo o artigo 2º, do Decreto Estadual nº 25.845/03, a diária é um auxílio pecuniário concedido a título de indenização das despesas com pousada e alimentação (diária integral) ou só alimentação (parcial). Considera-se despesa como alimentação o almoço e o jantar, sendo o café da manhã integrante da pernoite, conforme artigo 7º, do Decreto Estadual nº 25.845/03.

3.4 O auxílio-invalidez

De acordo com o art. 92 da Lei 10.426/90, o militar estadual considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, faz jus a um auxílio-invalidez, em valor fixo e nominal correspondente a R\$ 800,00 (art. 11 da Lei nº 17.713, de 31 de março de 2022), desde que necessite de internação em instituição apropriada, militar ou não, (ou mesmo em sua residência quando de deficiência hospitalar) ou necessite de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem. Essas circunstâncias devem ser reconhecidas por Junta Militar de Saúde

O auxílio-Invalidez pode ser suspenso automaticamente pela autoridade competente, se for verificado que o militar do Estado, exerce ou exerceu, após recebimento do auxílio, qualquer atividade remunerada ou se for julgado apto na inspeção de saúde a que se refere o parágrafo anterior.

4 Da promoção.

Art. 58 e 59 da lei 6783/74; e Lc 320/15.

A promoção de militares estaduais é tratada no Estatuto e também em lei própria, a Lei Complementar nº 470, de 21 de dezembro de 2021.

Estatuto dos militares do Estado

Art. 58. O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais-militares a que esses dispositivos se referem.

(...)

§ 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos policiais-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior.

A Lei Complementar nº 470, de 21 de dezembro de 2021, por sua vez estabelece duas classes de critérios para promoção:

CRITÉRIOS ORDINÁRIOS DE PROMOÇÃO	CRITÉRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE PROMOÇÃO
Art. 4º Os critérios ordinários de promoção são: I - Antiguidade; e, II - Merecimento.	Art. 8º Os critérios Extraordinários de promoção são: I - Bravura; II - <i>Post mortem</i> ; III - Por invalidez permanente; IV - Decenal; e, V - Requerida. Parágrafo único. Em casos excepcionais poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Ao tratar sobre os critérios ordinários, a lei de promoção dos militares estabelece:

Lei Complementar nº 470, de 21DEZ2021

Art. 7º As promoções pelos critérios de antiguidade e de merecimento obedecerão a

seguinte proporcionalidade:

I - para os postos de coronel e tenente-coronel: duas por merecimento e uma por antiguidade;

II - para os postos de major, capitão e 1º tenente, e para as graduações de subtenente, 1º sargento e 2º sargento: uma por merecimento e uma por antiguidade;

III - para o posto de 2º tenente: apenas por antiguidade, que obedecerá a ordem de classificação intelectual obtida ao final do Curso de Formação de Oficial (CFO), Curso de Formação de Oficial da Administração (CFOA) ou equivalente; e,

IV - 3º sargento e Cabo: apenas por antiguidade, que obedecerá a ordem de classificação intelectual obtida ao final do Curso de Formação de Soldado (CFSd), Curso de Formação de Cabo (CFC), Curso de Formação de Sargento (CFS), Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) ou equivalente.

§ 1º O Aspirante a oficial será promovido ao posto de 2º Tenente pelo critério de antiguidade após conclusão de estágio probatório com aproveitamento.

§ 2º O preenchimento das vagas do primeiro posto do Quadro de Oficiais da Administração obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação intelectual obtida no curso de formação, independentemente da antiguidade ou graduação que ocupava antes do início do curso, respeitando-se o limite de vagas existentes.

§ 3º Nos Quadros ou Qualificações, a distribuição das vagas pelos critérios de promoção resultará da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo sobre o total das vagas existentes nos postos ou graduações a que se referem, observando o disposto nos §§ 4º e 5º.

§ 4º A distribuição das vagas pelos critérios de antiguidade e merecimento, em decorrência da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo, será feita de forma contínua, em sequência às promoções realizadas na data anterior.

§ 5º Quando nunca tiver ocorrido promoção em determinado posto ou graduação, desde a criação do respectivo Quadro ou Qualificação, a primeira promoção deverá ser realizada pelo critério de merecimento.

Já as extraordinárias, extraímos alguns conceitos básicos:

- **Promoção por Bravura (Art. 9º):** A promoção por bravura resulta de ato incomum de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, represente feito de notório mérito, em operação ou ação inerente à missão institucional da Corporação militar, em serviço ou não.
- **Promoção Post Mortem (Art. 10):** A promoção post mortem é aquela que expressa o reconhecimento do Estado de Pernambuco ao militar que vier a falecer, estando em serviço ou atuando em razão da função, em consequência de ações ou operações de preservação da ordem pública, na prevenção ou combate de incêndios e durante operações de salvamento de pessoas e bens ou de defesa civil, de acidentes de serviço ou de moléstia ou doença decorrente de qualquer desses fatos na forma da Lei. Não será promovido post mortem o militar do Estado se ficar configurado nos autos do procedimento investigatório que na ação praticada houve ofensa à honra, ao pundonor, ao sentimento do dever ou ao decoro militar
- **Promoção por Invalidez Permanente (Art. 11):** A promoção por invalidez permanente é aquela em que o militar do Estado da ativa é promovido ao posto ou graduação imediata, anteriormente ao processo de reforma, por haver sido julgado incapaz definitivamente, em razão de ser portador de invalidez permanente total, por um dos seguintes motivos:

I - ferimento recebido na preservação da ordem pública, em prevenção ou combate a incêndios, em operação de salvamento de pessoas e bens ou de defesa civil, bem como em enfermidade contraída em uma dessas situações ou que nelas tenham sua causa decorrente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; e,

IV - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de *Parkinson*, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de *Paget* (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida e outras moléstias que a Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1998, indicar com base nas conclusões da medicina especializada, ou qualquer outra lei que venha a tratar da referida matéria.

A promoção por invalidez Permanente independe da exigência de vaga, interstício ou habilitação em cursos, bem como da exigência de outras condições e requisitos previstos nesta Lei Complementar de promoção (§8º). Além disso, o promovido passará automaticamente à situação de excedente, ficando na condição de adido como se efetivo fosse ao órgão de pessoal da instituição a que pertencer, sendo desligado do serviço ativo com a publicação do ato de reforma, que ocorrerá após a percepção por dois meses consecutivos da remuneração do novo posto ou graduação (§5º).

- **Promoção decenal (Art. 12):** aquela assegurada ao militar do Estado, e que garante, desde que cumpridos alguns requisitos impostos na lei, as promoções abaixo:

Para praças	Anos de efetivo serviço militar na carreira	Para Oficiais (Apenas QOPM)
2º Sgt	30	TenCel
3º Sgt	20	Maj
Cabo	10	Cap

Obs. as promoções pelo critério de antiguidade decenal, de um posto ou graduação para outro de nível mais elevado não ensejam a vacatura no posto ou graduação originário, cujas vagas são automaticamente extintas e, ato contínuo, criadas, na mesma dimensão, as novas vagas nos novos postos e graduações ocupados, excetuando-se a graduação de soldado e os postos de Segundo-Tenente e Primeiro-Tenente.
posto ou graduação (§5º).

- **Promoção Requerida (Art. 13):** É uma espécie de promoção imediata, que ocorre independente do calendário de promoções (I). A promoção requerida independe da existência de vaga, a qual é criada especificamente para efetivação da referida promoção e, automaticamente, extinta com a transferência do militar promovido à reserva remunerada, sem gerar vacância, sem a observância de

interstício ou habilitação em cursos, bem como da exigência de outras condições e requisitos previstos nesta Lei Complementar (IV). Outro ponto importante, é que o militar promovido pela requerida passa automaticamente à situação de excedente, ficando na condição de adido como se efetivo fosse ao órgão de pessoal, sendo desligado do serviço ativo para fins de inatividade, após a percepção de dois meses consecutivos da remuneração do novo posto ou graduação. Veja o que diz o Estatuto dos Militares sobre a Promoção Requerida:

Lei 6.783/74. Art. 89-B. O militar do Estado da ativa que tiver ingressado na Corporação até 31 de dezembro de 2021, ao completar os requisitos previstos no art. 89-A, poderá, concomitantemente com o requerimento de transferência para reserva remunerada, solicitar a Promoção Requerida.

Art. 89-C. A promoção Requerida de que trata o art. 89-B é aquela assegurada ao militar do Estado que possuir o tempo de serviço exigido para a passagem à reserva remunerada e que tenha ingressado na Corporação até 31 de dezembro de 2021, obedecidas as seguintes condições:

I - a promoção ocorrerá independentemente do calendário de promoções; (AC)

II - após pleitear a Promoção Requerida, o militar do Estado deixará de concorrer às promoções por antiguidade, merecimento e decenal;

III - o requerimento da promoção será julgado por comissão de promoção no prazo de até 10 (dez) dias úteis e, sendo deferido, retroagirá os efeitos da promoção à data em que foi protocolado o requerimento;

IV - a promoção requerida far-se-á independentemente da existência de vaga, a qual será criada especificamente para efetivação da referida promoção, e automaticamente extinta com a transferência do militar à reserva remunerada, interstício ou habilitação em cursos, bem como da exigência de outras condições e requisitos previstos na lei de promoção, observados também os requisitos desta Lei Complementar;

V - o ato de promoção de que trata este artigo será efetuado pela autoridade competente nos termos da legislação de promoção de Oficiais e Praças; e

VI - o militar promovido nos termos do caput passará automaticamente à situação de excedente, ficando na condição de adido como se efetivo fosse ao órgão de pessoal da instituição a que pertencer, sendo desligado do serviço ativo para fins de inatividade, após a percepção de dois meses consecutivos da remuneração do novo posto ou graduação.

§ 1º O Tenente Coronel que for promovido ao posto de Coronel nos termos deste artigo não fará jus à Parcela Complementar de Nível Hierárquico, instituída nos termos do § 1º do art. 21 da Lei Complementar nº 59, de 2004, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 351, de 2017.

§ 2º O militar do Estado não terá direito à promoção requerida no curso de cumprimento de pena por sentença criminal transitada em julgado.

§ 3º O ato de inatividade retroagirá os efeitos à data do desligamento do serviço ativo, para fins de inatividade.

§ 4º A promoção requerida não se aplica ao militar que já possuir na ativa o posto de Coronel.

Art. 89-D. Ao Coronel da ativa que tiver ingressado na Corporação até 31 de dezembro de 2021, quando adimplidas as condições para a inatividade, fica assegurada, mediante requerimento, a implantação na sua remuneração da Parcela Complementar de Nível Hierárquico (PCNH) instituída nos termos do art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 59, de 2004, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 351, de 2017.

§ 1º O Coronel da ativa que passar a perceber a PCNH será desligado do serviço ativo, após a percepção de dois meses consecutivos da referida parcela. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

§ 2º O desligamento do serviço ativo ocorre quando da passagem para inatividade, mantendo o militar do Estado vínculo com a Corporação. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Art. 89-E. A Promoção Requerida, após a sua publicação, é irrevogável por ato de vontade do militar promovido, bem como não caberá desistência da percepção da PCNH, após a sua implantação nos vencimentos do militar do Estado, por ato de vontade do mesmo. (Acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 460, de 16 de novembro de 2021.)

Como visto anteriormente, há ainda a promoção em ressarcimento de preterição que está descrita no art. 15, *in verbis*:

Art. 15. A promoção em ressarcimento de preterição é aquela assegurada ao militar do Estado que teve o direito preterido à promoção que lhe caberia, desde que:

I - Tiver solução favorável ao recurso interposto;

II - Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

III - Não seja julgado culpado pela prática de condutas que afetem a honra pessoal, o pundonor militar, o sentimento do dever e o decoro da classe em Conselho de Ética e Disciplina, em Conselho de Justificação, em Conselho de Disciplina ou equivalente;

IV - Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

V - For impronunciado; e,

VI - For absolvido em processo criminal, por meio de sentença transitada em julgado que reconheça:

a) Estar provada a inexistência do fato;

b) Não constituir o fato infração penal;

c) Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; e

d) Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu da pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência.

Parágrafo único. A promoção de que trata este artigo será efetuada segundo os critérios de antiguidade, merecimento e decenal, recebendo o militar do Estado o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, sem alterar as distribuições de vagas pelos critérios de promoção, e entre os quadros ou qualificações, em promoções já ocorridas.

O caminho da promoção inicia-se pelo ingresso do militar no QUADRO DE ACESSO (Art. 18), cujos critérios são:

I - estar classificado dentre os 40% (quarenta por cento) mais antigos dentro do posto ou da graduação, no respectivo quadro ou qualificação, calculado com base no efetivo fixado em Lei, exclusivamente para a promoção por merecimento;

II - possuir o interstício (tempo mínimo no posto/graduação) exigido para a promoção ao posto ou graduação, a saber:

a) Oficiais QOPM/QOS:

- Ten Cel: 3 anos

- Maj: 4 anos

b) Oficiais QOA e Praças

- Cap: 3 anos

- 1º Ten: 3 anos

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Cap: 4 anos | - 2º Ten: 3 anos |
| - 1º Ten: 5 anos | - SubTen: 2 anos |
| - 2º Ten: 5 anos | - 1º Sgt: 2 anos |
| - Aspirante: 6 meses | - 2º Sgt: 3 anos |
| | - 3º Sgt: 3 anos |
| | - Cb: 5 anos |
| | - Sd: 5 anos |

III - ser considerado apto em inspeção de saúde;

IV - os requisitos peculiares a cada posto ou graduação dos diferentes Quadros ou Qualificações, quanto a:

- a) cursos; e,
- b) serviço arregimentado;

V - obter conceito profissional e moral, os quais serão apreciados pelos Órgãos de processamento das promoções, por meio do exame da documentação básica e de avaliação.

O legislador também previu as hipóteses que podem prejudicar a ascensão na carreira do militar. Vejamos:

Art. 71. O militar do Estado não poderá constar em qualquer Quadro de Acesso, quando:

I - deixar de satisfazer os requisitos exigidos no art. 18;

II - for considerado não habilitado para o acesso em caráter provisório, a juízo da Comissão de promoção, por, presumivelmente, ser incapaz de atender a qualquer dos requisitos estabelecidos no inciso V do art. 18;

III - for preso temporariamente, preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada;

IV - for réu em processo criminal, enquanto a sentença não transitar em julgado ou enquanto vigente a suspensão condicional do processo ou transação penal, bem como submetido à ação por improbidade administrativa ou, ainda, submetido a Conselho de Ética e Disciplina, a Conselho de Justificação, a Conselho de Disciplina ou equivalente, exceto, em todas as situações, quando seu ingresso em quadro de acesso for aprovado por voto, devidamente fundamentado, de 2/3 (dois terços) dos membros integrantes da Comissão de promoção;

V - o Secretário de Defesa Social acatar o julgamento do Conselho de Ética e Disciplina, Conselho de Justificação ou equivalente, considerando o oficial culpado de haver praticado conduta que afete a honra pessoal, sentimento do dever, pundonor militar ou decoro da classe, até a publicação do ato do Governador do Estado que efetivar o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que o declarou indigno do oficialato ou com ele incompatível e determinou a perda do posto, ou a reforma;

VI - o Secretário de Defesa Social acatar o julgamento do Conselho de Ética e Disciplina, Conselho de Disciplina ou equivalente, considerando o praça culpado de haver praticado conduta que afete a honra pessoal, sentimento do dever e pundonor militar ou decoro da classe, até a publicação do ato de exclusão em Diário Oficial do Estado;

VII - estiver afastado cautelarmente das funções, nos termos da legislação disciplinar vigente;

VIII - for condenado por crime doloso, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena, não se computando o tempo acrescido à pena original para fins de sua suspensão condicional;

IX - estiver em gozo de licença para tratar de interesse particular;

X - for condenado a pena de suspensão do exercício do posto ou graduação, cargo ou função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo de sua suspensão;

XI - for considerado desaparecido, extraviado ou desertor; e,

XII - for considerado com mérito insuficiente na FAE, ao receber grau igual ou inferior a 10 (dez), apenas para o QAM.

§ 1º o militar do Estado que incidir no inciso IV deste artigo, poderá requerer ao presidente da comissão de promoção a sua inclusão no Quadro de Acesso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação da relação dos habilitados ao ingresso em Quadro de Acesso.

§ 2º O militar do Estado que incidir no inciso II deste artigo, será submetido, ex officio, a Conselho de Ética e Disciplina, Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou equivalente.

§ 3º Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar do Estado que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo ou ainda:

I - for nele incluído indevidamente;

II - for promovido;

III - tiver falecido; e,

IV - passar a inatividade.

Art. 72. Será excluído do QAM já organizado, ou dele não poderá constar, o militar do Estado que passar à condição de agregado ou já estiver agregado:

I - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 6 (seis) meses contínuos;

II - em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta; e,

III - por haver passado à disposição de Órgão, de qualquer dos Poderes, para exercer função de natureza civil, exceto os definidos como de natureza policial ou bombeiro militar.

§ 1º Para poder ser incluído ou reincluído no QAM, o militar do Estado que se encontre em alguma das situações previstas neste artigo deverá requerer a sua reversão, no prazo de 60 (sessenta) dias antes da data da promoção, devendo seu pedido ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º O militar do Estado, que comprovar ter requerido sua reversão, poderá solicitar a Comissão de promoção a inclusão provisória no QAM, a qual somente se tornará definitiva com o deferimento da reversão, sem prejuízo de cumprir os demais requisitos previstos nesta Lei Complementar.

As promoções são processadas por duas Comissões Permanentes, descritas:

a) Comissão de Promoção de Oficiais: De acordo com o art. 12, I, a, da Lei nº 11.328, de 11 de janeiro de 1996, é subordinada ao Comandante Geral.

b) Comissão de Promoção de Praças: De acordo com o art. 12, II da Lei nº 11.328, de 11 de janeiro de 1996, é subordinada ao Subcomandante Geral

Por fim, observe:

Lei Complementar nº 470, de 21DEZ2021

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

Art. 43. A promoção por merecimento dos oficiais é de competência do Chefe do Poder Executivo, por meio de ato governamental.

Art. 44. A promoção por antiguidade e decenal dos oficiais poderá ser realizada mediante portaria do Comandante Geral, por delegação do Governador.

Art. 45. A promoção requerida ou por invalidez permanente poderá ser realizada mediante portaria do Comandante Geral, por delegação do Governador.

§ 1º O ato da nomeação para o posto inicial da carreira de oficial e ao primeiro posto de oficial superior, acarretam expedição de carta patente, pelo Governador do Estado.

§ 2º A promoção aos demais postos é apostilada a última carta patente expedida.

Art. 46. A promoção dos praças é de competência do Comandante Geral da Corporação, sendo realizada por meio de portaria.

5 Dos afastamentos

5.1 Das férias.

Art. 61 da lei 6783/74 e lei 10.426/90.

Art. 61. As férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte.

§ 1º Compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar a regulamentação da concessão das férias anuais.

§ 2º A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licenças para tratamento de saúde, por punição anterior decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças.

§ 3º Somente em casos de interesse da Segurança Nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, os policiais-militares terão interrompido ou deixarão de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se então o fato em seus assentamentos.

§ 4º Na impossibilidade absoluta do gozo de férias no ano seguinte ou no caso de sua interrupção pelos motivos previstos, o período de férias não gozado será computado dia a dia, pelo dobro, no momento da passagem do policial-militar para a inatividade e somente para esse fim.

5.2 Outros afastamentos temporários do serviço.

Art. 62. Os policiais-militares têm direito, ainda, aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de:

- I - núpcias: 8 (oito) dias;
- II - luto: 8 (oito) dias;
- III - instalação: até 10 (dez) dias;
- IV - trânsito: até 30 (trinta) dias.

§ 1º O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto, previstos nos inciso I e II serão concedidos: (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 313, de 14 de dezembro de 2015.)

I - se solicitado por antecipação à data do evento, no caso de afastamento por

núpcias e; (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 313, de 14 de dezembro de 2015.)

II - tão logo a autoridade a que estiver subordinado o policial-militar tenha conhecimento do óbito, no caso de afastamento por luto. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 313, de 14 de dezembro de 2015.)

§ 2º Para a concessão do afastamento total do serviço no caso do inciso II considerar-se-á o falecimento de cônjuge, companheiro(a), pais, sogros, padrastos, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, curatelado ou irmãos. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 313, de 14 de dezembro de 2015.)

Art. 63. As férias e os outros afastamentos mencionados nesta Seção são concedidos com a remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos efeitos legais.

5.3 Das licenças

Art. 64. Licença é a autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial-militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

- a) especial;
- b) para tratar de interesse particular;
- c) para tratamento de saúde de pessoa da família; e
- d) para tratamento de saúde própria.

§ 2º A remuneração do policial-militar, quando no gozo de qualquer das licenças constantes do parágrafo anterior, é regulada em legislação peculiar.

Art. 65. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

§ 1º A Licença Especial tem a duração de 6 (seis) meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses por ano civil, quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pelo Comandante-Geral da Corporação ou pelo Secretário de Defesa Social, ou ainda pelo Chefe da Casa Militar, quando se tratar de seu efetivo. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 300, de 16 de abril de 2015.)

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo de efetivo serviço.

§ 3º Os períodos de licença especial não gozados pelo policial-militar são computados em dobro para fins exclusivos da contagem de tempo para a passagem para a inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais, exceto o tempo correspondente à última licença especial a que fizer jus. Este somente será computado mediante prévia aquiescência do interessado, através de requerimento ao Comandante Geral da Polícia Militar. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças.

§ 5º Uma vez concedida a Licença Especial, o policial-militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exerce e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar ou da Casa Militar, conforme o caso. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 300, de 16 de abril de 2015.)

§ 6º A concessão da Licença Especial é regulada pelo Comandante-Geral da Corporação, Secretário de Defesa Social ou pelo Chefe da Casa Militar, quando se tratar de seu efetivo, de acordo com o interesse do serviço. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 300, de 16 de abril de 2015.)

Art. 66. A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial-militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade.

§ 1º A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem do tempo de efetivo serviço.

§ 2º A concessão de licença para tratar de interesse particular é de competência do Secretário de Defesa Social, de acordo com o interesse do serviço, ouvido o Comandante Geral da Corporação. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 314, de 14 de dezembro de 2015.)

Art. 67. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo.

§ 1º A interrupção da licença especial ou de licença para tratar de interesse particular poderá ocorrer:

- a) em caso de mobilização e estado de guerra;
- b) em caso de decretação de estado de sítio;
- c) para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual;
- d) para cumprimento de punição disciplinar, conforme for regulado pelo Comandante-Geral da Corporação, pelo Secretário de Defesa Social ou pelo Chefe da Casa Militar, quando se tratar de seu efetivo; (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 300, de 16 de abril de 2015.)
- e) em caso de pronúncia em processo criminal ou indicição em inquérito policial-militar, a juízo da autoridade que efetivar a pronúncia ou a indicição.

§ 2º A interrupção da licença para tratamento de pessoa da família, para cumprimento de pena disciplinar que importe em restrição da liberdade individual, será regulada na legislação da Polícia Militar.

5.4 Da licença maternidade e licença paternidade.

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

Lei Complementar nº 091, de 21 de junho de 2007

Modifica a Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968, e alterações, ampliando a duração da licença à gestante e à adotante, e assegura o direito à licença-paternidade, relativamente aos servidores estaduais.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A Seção V do Capítulo VI e o artigo 126 da Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968, e alterações, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescida do artigo 126-A:

Seção V

Da Licença-Maternidade

Art. 126. A servidora gestante tem direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, com vencimento integral.

§ 1º A licença-maternidade será deferida à gestante mediante avaliação médica oficial, pelo órgão estadual competente, preferencialmente a partir do oitavo mês de gestação.

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.

§ 3º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.

§ 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.

Art. 126-A. A servidora estadual que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança tem direito a licença-maternidade, com vencimento integral, nas seguintes hipóteses:

I – adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias;

II – adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) até 4 (quatro) anos de idade, pelo período de 90 (noventa) dias; e

III – adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) até 8 (oito) anos de idade, pelo período de 60 (sessenta) dias."

§ 1º A licença-maternidade somente será deferida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

§ 2º A licença-maternidade concedida à servidora nos termos deste artigo possui a mesma natureza da licença concedida à gestante, produzindo os mesmos efeitos, inclusive sendo considerado de efetivo exercício o afastamento, para os fins de apuração do tempo de serviço."

Art. 2º Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional ocupante de cargo público, terá direito à licença-paternidade de 20 (vinte) dias consecutivos. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 471, de 22 de dezembro de 2021.)

§ 1º É assegurado ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, ocupante de cargo público, a ampliação do gozo da licença-paternidade, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, na hipótese de falecimento da genitora, exceto no caso de falecimento do filho. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 471, de 22 de dezembro de 2021.)

§ 2º No caso disposto no § 1º, a licença-paternidade terá a duração faltante para o término do prazo da licença-maternidade da mãe, contados a partir do seu óbito. (Acrescido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 471, de 22 de dezembro de 2021.)

Art. 3º As licenças em curso quando da entrada em vigor desta Lei Complementar

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

serão prorrogadas, devendo a servidora ou o servidor formular requerimento específico neste sentido.

Art. 4º O disposto nesta Lei Complementar é aplicável aos militares do Estado.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Também temos uma Portaria do Comando Geral da PMPE que trata da regulamentação do emprego da militar gestante nas escalas operacionais da Corporação:

Portaria Normativa do Comando Geral nº 175, de 05 JUN 2014

Publicada no SUNOR 023, de 16 JUN 2014

(...)

Art. 1º Esta Portaria trata da regulamentação do emprego do militar do Estado feminino nas escalas operacionais da Corporação, quando na condição de gestantes. Parágrafo único. O militar do Estado feminino gestante submeter-se-á ao regime jurídico da presente Portaria, a partir do momento de sua informação verbal ao Chefe da 1ª Seção da OME ou correspondente, de sua condição, comprovada em declaração, atestado médico ou licença de gestante, a ser entregue na OME em até 15 (quinze) dias, para os devidos procedimentos administrativos.

Art. 2º É vedado o emprego do policial militar feminino gestante em serviço operacional, remunerada ou não, ou ainda em atividades que poderão por em risco a saúde da gestante e do nascituro.

Parágrafo único. Durante a gestação, quando em serviço na jornada de trabalho regular, o policial militar feminino gestante, deverá utilizar o uniforme “3º G”, previsto no Decreto nº 26.261, de 22 de dezembro de 2003, que aprovou o Regulamento de Uniformes da PMPE ou, caso não o possua ou esteja indisponível para pagamento pelo CSM/Int, utilizará o uniforme “5º B”, para prática de treinamento físico (com agasalho).

Art. 3º O militar do Estado feminino gestante que estiver concorrendo à escala operacional, passará para uma função administrativa dentro da própria OME.

Art. 4º Fica assegurado ao militar do Estado feminino gestante, a realização de consultas, exames e pré-natal, devendo esta cientificar verbalmente, nos casos de procedimentos marcados antecipadamente, ao seu superior imediato ou substituto, sendo ainda necessária a apresentação de comprovante de comparecimento.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

6 Do uniforme da Polícia Militar.

Art. 71. Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas são privativos dos policiais-militares e representam o símbolo da autoridade policial-militar com as prerrogativas que lhe são inerentes.

Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais-militares, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito.

Art. 72. O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como modelos, descrição, composição, peças acessórias e outras disposições são estabelecidos na regulamentação peculiar da Polícia Militar.

§ 1º É proibido ao policial-militar o uso de uniformes:

- a) em reuniões, propaganda ou qualquer outra manifestação de caráter político partidário;
- b) na inatividade, salvo para comparecer a solenidades militares e policiais-militares e, quando autorizado, a cerimônia cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular;
- c) no estrangeiro, quando em atividades não relacionadas com a missão do policial-militar, salvo quando expressamente determinado ou autorizado.

§ 2º Os policiais-militares na inatividade, cuja conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes, por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar.

Art. 73. O policial-militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que usa e aos distintivos, emblemas ou às insígnias que ostente.

Art. 74. É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar.

Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo os diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firma ou empregadores, empresas e institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar.

7 Da aquisição e porte de armas de fogo.

O militar tem por direito o porte de arma. É portanto originário com a própria posse no cargo policial militar:

Art. 49. São direitos dos policiais-militares:

(...)

IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e na regulamentação específicas; (Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

(...)

I) o porte de arma, quando oficial, em serviço ativo ou em inatividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança nacional ou por atividades que desaconselhem aquele porte; (Acrescida pelo art. 1º da Lei nº 8.861, de 26 de novembro de 1981.)

Acerca da matéria, a INCG nº 612, de 22MAI24, trata sobre o tema:

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO COMANDO GERAL Nº 612, de 22MAI2024

Publicado no SUNOR nº 025, de 29MAI2024

Dispõe sobre normas reguladoras para compra, transferência, porte e posse de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, e a aquisição de suas respectivas munições, estabelecendo as condições de utilização pelos policiais militares do estado de Pernambuco.

O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 101, I e III do Regulamento Geral da Polícia Militar de Pernambuco, aprovado pelo Decreto nº 17.589, de 16 de junho de 1994

(...)

R E S O L V E:

Art. 1º Regular os procedimentos para compra, transferência, porte e posse de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, e a aquisição de suas respectivas munições, estabelecendo as condições de utilização pelos policiais militares do estado de Pernambuco.

(...)

TÍTULO I DA PROPRIEDADE DE ARMA DE FOGO CAPÍTULO I REGRAS GERAIS

Art. 4º A quantidade anual máxima de munição e o limite da quantidade de armas a serem adquiridas por policiais militares está estabelecida em Portaria do Comando Logístico do Exército Brasileiro em vigor.

Parágrafo único. O policial militar interessado em adquirir munições deverá apresentar o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), da arma correspondente, e a cédula de identidade militar, no ato da compra.

Art. 5º Fica vedada a aquisição de armas na indústria, no comércio ou por transferência de propriedade, ao policial militar que não tiver permissão ao porte de arma de fogo.

Art. 6º As armas de fogo adquiridas por policiais militares serão registradas no Comando do Exército e cadastradas no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA).

Art. 7º A aquisição de arma de fogo e munição pelos policiais militares será precedida de autorização individual, podendo ser esta adquirida da seguinte forma:

I - no comércio;

II - por meio de convênios, diretamente na indústria; ou III - por transferência.

CAPÍTULO II

DA AQUISIÇÃO NO COMÉRCIO

(...)

CAPÍTULO III

DA AQUISIÇÃO, POR CONVÊNIO, NA INDÚSTRIA

(...)

CAPÍTULO IV

DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE

(...)

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE A PROPRIEDADE DE ARMA DE FOGO

Do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF)

Art. 12. O Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) emitido pela Polícia Militar de Pernambuco é o documento que atesta a propriedade de arma de fogo ao policial militar.

§ 1º O CRAF será assinado pelo Chefe do CSM/MB. § 2º O CRAF não confere ao proprietário o direito ao porte da arma de fogo que nele registrada.

Art. 13. O CRAF do policial militar será válido por prazo indeterminado.

Parágrafo único. Quando do roubo, extravio ou deterioração do CRAF, o policial militar deverá requerer nova emissão do documento à seção de armamento do CSM/MB, através da autoridade competente, devendo instruir o pedido com cópia do Boletim de Ocorrência, ou solução de procedimento investigativo quando instaurado.

Art. 14. O procedimento de cassação do CRAF será instaurado de ofício, pela autoridade competente, ou mediante denúncia, quando houver indícios de quaisquer dos casos previstos nos incisos I e II do art. 21 desta norma.

§ 1º Instaurado o procedimento de cassação, a autoridade competente poderá suspender administrativa e cautelarmente o CRAF a ele associado, com imediata apreensão administrativa da arma de fogo, dos acessórios e das munições.

§ 2º Na hipótese de cassação do CRAF, o proprietário será notificado para, no prazo de quinze dias e sob pena de incorrer nos crimes previstos nos art. 12 e art. 14 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 2003, manifestar-se sobre o interesse:

I - na entrega da arma de fogo à Polícia Federal; ou

II - na transferência da arma de fogo para terceiro, observados os requisitos legais.

§ 3º O procedimento de cassação do CRAF será disciplinado em Guia de Procedimento Administrativo - GPA.

Do roubo, furto ou extravio da arma de fogo

Art. 15. Caso o policial militar tenha arma de fogo própria roubada, furtada ou extraviada, deverá:

I - registrar o fato em Boletim de Ocorrência em uma circunscrição policial, tão logo tomar conhecimento do roubo, furto ou extravio; e

II - comunicar o fato à autoridade competente no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar do conhecimento do roubo, furto ou extravio.

Parágrafo único. Independente das providências administrativas disciplinares ou criminais que julgar cabível, a autoridade que receber a informação do roubo, furto ou extravio de arma de fogo, deverá imediatamente encaminhar o expediente ao CSM/MB, instruído com os documentos relacionados neste artigo, a fim de realizar o respectivo registro no SIGMA.

Art. 16. O furto, roubo e extravio de arma de fogo de propriedade particular do policial militar deverá ser objeto de procedimento investigativo por parte da autoridade competente, remetendo a solução do feito ao término da instrução, para registro definitivo do armamento no SIGMA. Da inutilização da arma de fogo

Art. 17. O policial militar proprietário de arma de fogo inutilizada deverá comunicar o fato à autoridade competente no prazo máximo de 03 (três) dias, instruído com os seguintes documentos:

I – registro fotográfico da arma inutilizada; e

II – parecer técnico de um policial militar habilitado, ou do recibo de entrega à Polícia Federal. Do falecimento ou interdição do proprietário de arma de fogo

Art. 18. Na hipótese de falecimento, de interdição ou transferência para inatividade do policial militar proprietário de arma de fogo, por causas decorrentes de afetação da saúde mental, o responsável, administrador da herança ou o curador, conforme o caso, providenciará:

I - a transferência da propriedade da arma, por meio de alvará judicial ou de autorização firmada pelos herdeiros maiores de idade e capazes; ou

II - a entrega da arma de fogo à Polícia Federal, nos termos do disposto em regulamentação própria.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput, a arma de fogo permanecerá sob a guarda e sob a responsabilidade do administrador da herança ou do curador, depositada em local seguro, até a expedição do CRAF e a entrega ao novo proprietário.

§ 2º As providências descritas no caput, devem ser adotadas no prazo de noventa dias, contado da data do falecimento ou da interdição.

§ 3º A inobservância ao disposto nos § 1º e § 2º sujeitará ao possuidor às sanções penais cabíveis.

TÍTULO II DO PORTE

Art. 19. O porte de arma de fogo é direito do policial militar, observadas as restrições prescritas neste diploma.

Parágrafo único. A permissão do porte de arma de fogo deverá constar na cédula de identidade militar.

Art. 20. O policial militar, transferido para a inatividade, para conservar a permissão de porte de arma de fogo de sua propriedade, deverá requerer à DIP, a cada dez anos, a renovação da permissão do porte de arma de fogo, instruindo o requerimento com:
(...)

Perda do direito ao porte de arma de fogo

Art. 21. Perderá o direito ao porte de arma de fogo, dentre outros, o policial militar que:

I – estiver respondendo por crime:

- a) cuja natureza e circunstâncias desaconselham a permissão do porte; e
- b) quando a arma de fogo figurar como meio para sua prática.

II – estiver sob recomendação médica ou psicológica para não portar arma de fogo;

III – estiver afastado de suas funções em virtude de distúrbio de saúde mental, sob tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico ou contra dependência química;

IV - estiver respondendo disciplinarmente por haver sido flagrado em estado de embriaguez, ou sob efeito de substância ilícita, portando arma de fogo; e

V – estiver afastado cautelarmente das funções em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar.

§1º O porte de arma de fogo poderá ser permitido tão logo cessadas as razões de impedimento.

§ 2º O policial militar sem direito ao porte de arma de fogo não deverá ser escalado em serviço que necessite de manuseio ou utilização de armamento.

§ 3º Na hipótese do inciso III, a autoridade competente que recepcionar a licença médica, com ou sem recomendação para manutenção do porte de arma de fogo, deverá imediatamente apresentar o policial militar ao serviço de saúde da Corporação a fim de ali ser emitido laudo médico complementar que recomende ou não a manutenção do porte de arma de fogo do militar, com ulterior adoção das providências previstas no art. 23 desta norma.

Art. 22. Compete ao Comandante Geral da PMPE, em despacho fundamentado, vedar o direito ao porte de arma de fogo de policial militar, de ofício ou a requerimento do comandante imediato a quem este estiver subordinado.

Parágrafo único. O policial militar deverá ser cientificado, pela autoridade competente, da vedação do porte de arma de fogo, e em não sendo possível fazê-lo imediatamente, deverá ser publicado em Boletim Interno.

Do recolhimento administrativo

Art. 23. Quando vedado o porte de arma de fogo, caso não ocorra a entrega espontânea do armamento, cabe à autoridade competente, conforme o caso, adotar as seguintes providências:

I – quando a arma pertencer à carga da corporação:

- a) determinar diligências imediatas para recolhimento das armas, acessórios e outros produtos controlados pelo Exército (PCE) à Reserva de Material Bélico (RMB); e
- b) não logrando êxito nas diligências da alínea anterior, adotar as providências de Polícia Judiciária Militar pela aparente prática de crime militar, cabendo ao encarregado postular ao Juiz da Vara da Justiça Militar pela expedição de mandado de busca e apreensão do armamento, além de outras medidas que julgue cabíveis.

II – em caso de arma particular:

- a) instaurar o procedimento para cassação do CRAF da arma particular, descrito no art. 14 desta norma;
- b) solucionando pela cassação do CRAF, determinar ao policial militar para que realize a entrega do respectivo armamento;
- c) recolher o armamento à RMB da Unidade em que serve, se militar da ativa, ou à Unidade mais próxima da sua residência, se policial militar inativo; e
- d) não havendo a entrega do armamento, sem justificativa do policial militar, instaurar Inquérito Policial Militar para apurar a possível prática do crime militar de recusa de obediência (Art. 163 do CPM), dentre outros que julgue cabíveis, cabendo ao encarregado postular ao Juiz da Vara da Justiça Militar pela expedição de mandado de busca e apreensão do armamento.

Do recolhimento cautelar

Art. 24. Cabe à autoridade competente, recolher administrativamente o armamento, particular ou da Corporação, que esteja de posse do policial militar que dê sinais de estar acometido de distúrbio de saúde mental, podendo-o fazer inclusive preventivamente antes da avaliação médica a que seja submetido, para salvaguarda da vida do possuidor ou de terceiros.

Art. 25. Cessadas as razões que motivaram o recolhimento do armamento à RMB, será restituído o armamento ao proprietário, cabendo à autoridade competente determinar ao militar que compareça para a entrega.

TÍTULO III DA CARGA PESSOAL

Art. 26. A carga pessoal do policial militar será:

I – provisória; ou,

II – por acautelamento.

§ 1º Fica vedada a entrega de arma da instituição desacompanhada de munições, e vice-versa.

§ 2º O policial militar possuidor de arma de fogo pertencente à instituição deverá zelar por sua manutenção de primeiro escalão e conservação, responsabilizando-se por sua guarda. § 3º Fica vedada a entrega de armas, munições e Produtos Controlados pelo EB (PCE), ao policial militar, por intermédio de terceiros

Art. 27. A carga pessoal provisória é aquela que autoriza a entrega de arma de fogo, munições, colete e outros Produtos Controlados pelo EB (PCE), da instituição ao policial militar para cumprimento de um determinado serviço, devendo ser devolvida ao seu término, estando condicionada à apresentação da:

I – escala de serviço ou ofício da Unidade do interessado, caso seja oriundo de Unidade distinta; e

II – identidade militar do interessado.

Art. 28. A carga pessoal por acautelamento é aquela que autoriza a entrega de arma de fogo, munição e colete da OME em que serve o policial militar pelo período de um ano.

§1º O acautelamento será deferido, pelo comandante, mediante requerimento do policial militar da ativa ou do inativo à disposição da Guarda Militar, devendo ser este instruído com:

I - cópia da identidade militar, com permissão ao porte de arma de fogo;

II - certidão negativa de antecedentes criminais do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE);

III - certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal (JF); e

IV - certidão negativa de antecedentes da Corregedoria Geral da SDS (CG/SDS);

§ 2º Os demais casos, não alcançados no §1º, serão submetidos à deliberação do Diretor Geral de Administração (DGA).

§ 3º Ao término do prazo do acautelamento, o material deverá ser apresentado até o 5º dia útil, a fim de ser inspecionado, podendo o prazo de acautelamento ser renovado, mediante novo requerimento.

§ 4º Em caso de afastamento das atividades policiais militares superior a 30 (trinta) dias, movimentação e transferência para inatividade, o comparecimento de que trata o §3º deverá ser imediato, tão logo publicado o respectivo ato, oportunidade em que a manutenção da carga pessoal será avaliada pela autoridade competente.

Art. 29. Não será concedida ou terá suspensa autorização de carga pessoal por acautelamento de arma de fogo pertencente ao patrimônio da PMPE, ao policial militar que:

I - estiver suspensa a permissão para porte de arma de fogo;

II - encontrar-se ou ingressar no comportamento “Mau” ou “Insuficiente”;

III - estiver regularmente matriculado em curso de formação;

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

IV - pelo período em que perdurar a apuração de roubo, furto ou extravio da arma de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade, a critério dos respectivos comandantes, chefes ou diretores;

V - pelo período em que perdurar a apuração por ter sido flagrado portando arma de fogo acautelada em atividade extraprofissional, antes mesmo da aplicação das medidas disciplinares cabíveis ao caso; e

VI – estiver com sua liberdade cerceada em razão de medida de caráter disciplinar ou criminal.

Art. 30. Nos casos de suspensão da autorização da carga pessoal, o policial militar que incidir nas restrições constantes do artigo anterior, deverá apresentar-se de imediato à OME cedente, independente de convocação, para fazer a devolução da arma de fogo.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

(...)

8 Da jornada de trabalho

Embora o 30, I, da Lei nº 6.783, de 16 OUT 1974 (Estatuto) defina que ao militar do Estado é imposto a “dedicação integral ao serviço”, isso não pode ser compreendido como razão para inexistência de previsão legal da jornada de trabalho. Nesse sentido, já decidiu a 4ª Vara da Fazenda Pública que “de fato a dedicação exclusiva é ao exclusivo exercício das funções do cargo, sem qualquer relação com a jornada do servidor”¹⁰.

Assim, o regramento de carga horária do policial militar pernambucano foi estabelecido pela Lei Complementar nº 169, de 20 de maio de 2011 que estendeu para os militares a regra que até então estava estabelecida apenas para os policiais civis. A regra estendida aos militares é a regra do art. 19 da Lei Complementar nº 155, de 26 MAR 2010:

Lei complementar nº 155, de 26 MAR 2010

Art. 19 A Jornada de trabalho regular, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Defesa Social, para os servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, de natureza Policial Civil, fica fixada em 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais, em regime de plantão, que observarão a proporcionalidade limite de 1/3 - uma hora de trabalho, para três de descanso, na forma disposta em regulamento, a critério da administração, tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados

Internamente, a regra para o expediente administrativo vigente até 2011 era aquela estabelecida pela Portaria do Comando Geral nº 532, de 21 MAI 2002, publicada no Boletim Geral PMPE nº 23 MAI 2002, que definia que o expediente administrativo fosse “cumprido de segunda a sexta-feira, no horário das 07 às 13 horas” e que “os servidores civis e militares que recebam vantagens financeiras adicionais permaneçam até às 17 horas, de segunda a sexta-feira, com intervalo do almoço sendo administrado pelos respectivos Comandantes, Chefes e Diretores”. Essa regra entretanto foi alterada, em decorrência da LC nº 155/10, que promoveu a edição da Portaria Normativa do Comando Geral nº 150, de 26 AGO 2013, publicada no Suplemento Normativo nº 023, de 26 de agosto de 2013. Vejamos:

Portaria Normativa do Comando Geral nº 150, de 26 AGO 2013

Publicada no Suplemento Normativo nº 023, de 26 de agosto de 2013

O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 101, I e III, do Regulamento Geral da PMPE, aprovado por meio do Decreto nº 17.589, de 16 de junho de 1994;

(...)

RESOLVE:

Art. 1º Entende-se como jornada de trabalho regular o serviço ordinário desempenhado no âmbito da Corporação (tais como: expediente, prontidão, operação de repressão qualificada, oficial de operações), ficando, em decorrência, excluídas as jornadas especiais, em regime de plantão, e as jornadas em que o Militar seja remunerado de forma específica (PJES, hora-aula, dentre outros).

¹⁰ Proc. 0078100-63.2022.8.17.2001

Art. 2º. A jornada de trabalho regular na PMPE será, em regra, das 07h às 12h e das 13h às 16h.

§ 1º. Em cada OME deverá haver, diariamente, ao menos 20% (vinte por cento) do efetivo administrativo cumprindo a jornada de trabalho regular no horário das 09h às 13h e das 14h às 18h.

§ 2º. Caso haja a necessidade de emprego do Militar no PJES ou outra missão em que seja remunerado de forma específica (por exemplo, hora-aula), deverá cumprir a jornada de trabalho regular de modo a alcançar as 40h semanais, podendo fazê-lo ultrapassando os horários prescritos no caput e no parágrafo anterior ou concorrendo a serviços extras, tais como: oficial de operações, oficial de permanência, prontidão, graduado de operações ou outros de mesma natureza.

§ 3º. Nessa jornada diária, o intervalo entre 12h e 13h (para os que cumprirem a jornada nos termos do art. 2º, caput) e 13h às 14h (para os que cumprirem a jornada nos termos do art. 2º, § 1º) destina-se à realização de refeição.

Art. 3º. Na hipótese do militar extrapolar as 40h semanais, deverá ocorrer a compensação da jornada de trabalho regular na semana seguinte.

§ 1º. Na hipótese do militar, excepcionalmente, não cumprir as 40h semanais, ressalvados os casos de afastamentos temporários do serviço prescritos em lei, deverá ocorrer a complementação da jornada de trabalho regular na semana seguinte.

§ 2º. Os Comandantes, Chefes e Diretores deverão realizar o controle dos seus efetivos, fazendo o registro por meio da planilha constante do Anexo Único.

§ 3º. A planilha referente à jornada de trabalho regular e jornada extra de segurança deverá estar pronta com antecedência de três dias úteis em relação ao mês em que serão cumpridas.

§ 4º. Caso haja alteração no cumprimento das jornadas (de trabalho regular ou especial), deverá ser confeccionada planilha contendo as alterações, em aditamento à planilha mencionada no parágrafo anterior.

Art. 4º. Os Comandantes, Chefes e Diretores poderão reduzir a jornada diária de trabalho sempre que, por necessidade do serviço, haja a necessidade de emprego dos militares em dias úteis, fora do horário constante do art. 2º, ou nos finais de semana e feriados.

Parágrafo Único. Fica vedado o emprego do efetivo em finais de semana seguidos, salvo por determinação deste Comandante Geral, em casos de extrema necessidade do serviço.

Art. 5º. Os militares do Estado e os servidores públicos que ocuparem cargos comissionados, cumprirão a jornada de trabalho regular das 08h às 12h e das 14h às 18h, aplicando-se-lhes, no que for cabível, as demais prescrições desta Portaria.

Parágrafo Único. O disposto neste artigo aplica-se aos militares do Estado que perceberem GEC, GEC 1, FGS 1, FGS 2 ou forem subcomandantes de OME (ou equivalentes).

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º SET 2013.

Ainda existe uma outra regra da carga horária extraordinária (não remunerada), estabelecida pelo Decreto nº 44.128, de 20 FEV 2017, mas que deve ser observada com especial cautela pois parece ser de duvidosa legalidade:

DECRETO Nº 44.128, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

Regulamenta as situações especiais que determinam a aplicação de jornada especial extraordinária no âmbito das Corporações Militares do Estado de Pernambuco de que trata a Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 46 e no art. 71 da Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, que prevê a fixação de jornada especial extraordinária para os Militares do Estado nas situações definidas em regulamento;

CONSIDERANDO o preceituado no caput do art. 5º e inciso I do art. 30 da Lei nº 6.783, de 16 de outubro de 1974, bem como no § 1º e incisos IX e X do caput do art. 7º do Regulamento de Ética Profissional dos Militares do Estado de Pernambuco, aprovado pelo Decreto nº 22.114, de 13 de março de 2000;

CONSIDERANDO, outrossim, o preconizado no art. 16 e itens 3 e 6 do art. 44 do Regulamento para as Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares aprovado pelo Decreto Federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983; e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de garantir a segurança da população em situações excepcionais, nas quais se mostre insuficiente o efetivo empregado nas diversas escalas ordinárias das Corporações Militares do Estado de Pernambuco,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a aplicação, no âmbito das Corporações Militares Estaduais, de jornada especial extraordinária, além da jornada especial de trabalho em regime de plantão, em escala de 12 (doze) horas trabalhadas por 36 (trinta e seis) horas de repouso ou qualquer outra que respeite a proporcionalidade de 1 (uma) hora de trabalho para 3 (três) de repouso, nas situações especiais de que tratam o inciso III do art. 46 e o art. 71 da Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003.

Art. 2º Para os fins do disposto no art. 1º, consideram-se situações especiais:

I - eventos de grande porte, nacionais ou internacionais, com a participação de volume considerável de pessoas, nos quais o efetivo de plantão empregado nas escalas ordinárias se mostre insuficiente para garantir a segurança dos participantes, tais como Carnaval, festejos juninos, eleições e Semana Santa, inclusive os períodos festivos que os antecedem ou sucedem;

II - movimentos grevistas que possam comprometer a paz social;

III - formaturas gerais, solenidades comemorativas das Corporações Militares do Estado de Pernambuco e desfiles cívicos militares da Pátria;

IV - aumento significativo de ocorrências que demandem reforço de efetivo, tais como incremento, em relação ao mês anterior, no número de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI, e grandes incidentes de incêndio e salvamento; e

V - outras situações de emergência ou de calamidade pública que possam trazer prejuízo à segurança pública, ao bem comum, à paz social, à integridade física e à vida da população.

Art. 3º A jornada especial extraordinária de que trata o art. 1º deverá respeitar o intervalo mínimo de 12 (doze) horas de descanso entre as escalas especiais de trabalho, dispensada a observância da proporção de 1 (uma) hora de trabalho para 3 (três) de repouso.

§ 1º A duração da escala extraordinária poderá variar, de acordo com a necessidade do serviço, de 6 (seis) a 12 (doze) horas.

§ 2º Nas situações de emergência ou de calamidade pública de que trata o inciso V do art. 2º não se aplica a limitação prevista no §1º.

Art. 4º A designação do Militar do Estado para a jornada especial extraordinária de que trata este Decreto importará a compensação das horas excedentes trabalhadas, que serão deduzidas de sua jornada ordinária ou especial.

§ 1º O respectivo Comandante, Chefe ou Diretor das diversas Organizações Militares Estaduais das Corporações ordenará o registro das horas adicionais trabalhadas para posterior concessão da folga a que faz jus o Militar do Estado.

§ 2º A folga de que trata o §1º deverá ser concedida no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com a conveniência administrativa, de forma a evitar prejuízo no serviço ordinário da Corporação.

Art. 5º A jornada especial extraordinária não enseja o pagamento de diárias, salvo se decorrente de Portaria Conjunta SAD/SEFAZ/SDS, a título de Campanha de Ordem Pública e de Defesa do Cidadão, que estabelecerá as condições necessárias à sua implementação.

Art. 6º O disposto neste Decreto aplica-se, também, aos Militares do Estado escalados para a jornada regular de trabalho, sendo-lhes concedida folga compensatória desde que extrapolem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 7º A Secretaria de Defesa Social e as Corporações Militares do Estado emitirão normas complementares à operacionalização do disposto neste Decreto.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Além das jornadas regulares, há a jornada especial de trabalho, aplicada inauguralmente no Estado por força da Lei Complementar nº 371, de 26 de setembro de 2017 e que depois foi estendida aos militares por força da Lei Complementar nº 375, de 4 de dezembro de 2017.

LEI COMPLEMENTAR Nº 371, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968, e a Lei nº 15.799, de 11 de maio de 2016.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968, passa a vigorar acrescida do artigo 174-A, com as seguintes alterações:

“Art. 174-A. Ao servidor público estadual que tenha filho com deficiência ou detenha a tutela, curatela ou guarda judicial de pessoa com deficiência, será concedido horário especial de trabalho, independentemente de compensação, sem prejuízo de seus vencimentos, direitos e vantagens, desde que comprovada a necessidade pelo Serviço de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho do Estado. (AC)

§ 1º O horário especial poderá ser concedido sob a forma de jornada reduzida em dias consecutivos ou intercalados, ou ausência ao trabalho em dia específico por semana, conforme necessidade ou programa de atendimento da pessoa com deficiência, desde que seja cumprida a jornada de trabalho mínima de 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais. (AC)

§ 2º A jornada reduzida ou a ausência, nos termos do § 1º, será considerada como efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais. (AC)

§ 3º O servidor ocupante de dois cargos ou empregos públicos constitucionalmente acumuláveis, somente poderá requerer a concessão de horário especial de um dos dois vínculos. (AC)

§ 4º O estágio probatório não impede a fruição do direito previsto no caput.” (AC)

Art. 2º Na hipótese de haver dois ou mais servidores enquadrados nas disposições desta Lei Complementar em relação à mesma pessoa com deficiência, somente um poderá usufruir do horário especial.

Art. 3º O horário especial está condicionado a laudo pericial médico emitido pelo Serviço de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho do Estado, referente à pessoa com deficiência, recomendando a medida.

§ 1º Não será concedido o horário especial quando a deficiência prescinda de tratamento ou acompanhamento, conforme recomendação no laudo pericial.

§ 2º O periciado deve ser reavaliado, no máximo, a cada 24 (vinte e quatro) meses, salvo quando o Serviço de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho do Estado atestar que a deficiência é irreversível, hipótese em que será aplicado o disposto nas Leis nº 17.562, de 22 de dezembro de 2021, e nº 17.891, de 13 de julho de 2022, sendo vedada a exigência de novas perícias após a primeira avaliação. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 516, de 28 de dezembro de 2022.)

Art. 4º O servidor deve solicitar o cancelamento da redução da jornada de trabalho imediatamente quando cessarem os motivos que ensejaram a sua concessão.

Art. 5º Desaparecendo o motivo do horário especial, o servidor deverá comunicar o fato ao órgão a que se vincula e retornar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à jornada normal de trabalho.

Parágrafo único. O descumprimento do previsto no caput, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, poderá configurar falta funcional, a ser apurada na forma da lei.

Art. 6º A concessão do horário especial de trabalho produzirá efeitos a partir de sua formalização, mediante portaria publicada na imprensa oficial.

Art. 7º O disposto nesta Lei Complementar aplica-se aos servidores públicos estaduais.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei Complementar não se aplica a servidores temporários, ocupantes de cargos em comissão ou designados para funções gratificadas de direção e assessoramento.

Art. 8º O requerimento e demais procedimentos relativos ao horário especial de trabalho de que trata esta Lei Complementar serão definidos em decreto.

Art. 9º O art. 2º da Lei nº 15.799, de 11 de maio de 2016, que institui o Serviço de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho no âmbito do Poder Executivo, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art.2º.....

I -

c) emitir laudo pericial para fins do artigo 174-A da Lei nº 6.123, de 20 de

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

julho de 1968. (AC).....”

Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

A Jornada especial de trabalho foi também tratada na GPA nº 0015/Versão 1 – GUIA DE PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO, aprovada pela Instruções Normativas do Comando Geral nº 593, de 9 de outubro de 2023, publicada no SUNOR 045 de OUT de 2023. Seguindo o mesmo raciocínio da Portaria que lhe publicou, o teor do citado Guia deixa de ser transcrito aqui em razão do caráter reservado ex vi art. 23 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Outra Jornada especial de trabalho é aquela fixada para militares lactantes, fixada através da Portaria do Comando Geral nº 440, de 06 ABR 2021, publicada no Suplemento Normativo nº 029, de 12 ABR 2021. Vejamos:

Portaria do Comando Geral nº 440, de 06 ABR 2021

EMENTA: Estabelece providências a serem adotadas quanto às policiais Militares Lactantes.

O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 101, I e III do Regulamento Geral da PMPE, aprovado por meio do Decreto nº 17.589, de 16 JUN 1994;

Considerando que a fase fisiológica de lactação pode se estender por um tempo superior ao de afastamento proporcionado pela licença maternidade;

Considerando que o período fisiológico de lactação demanda especial atenção com relação ao leite materno e à sensibilidade da mama;

Considerando que a natureza e a dinâmica da atividade policial militar, por vezes, pode impedir a policial militar de adotar a correta profilaxia relacionada à lactação;

Considerando a oportunidade de assegurar melhores condições de trabalho às Policiais Militares que estão lactantes,

R E S O L V E:

Art.1º - Estabelecer providências a serem adotadas quanto às policiais militares lactantes.

CAPITULO I

DA ROTINA ADMINISTRATIVA

Art. 2º - Compete à OME prover condições que permitam que as policiais militares adotem procedimentos no tocante à lactação.

Parágrafo único. O período de lactação deve ser configurado por meio de atestado médico, renovado sempre que necessário.

Art. 3º - O atestado médico e rotina administrativa devem seguir o preceituado na Portaria Normativa do Comando Geral Nº 404, de 27 de agosto de 2020.

Art. 4º - A policial deve permanecer em RTS, na situação de "disponível", e em serviços compatíveis com a condição de lactante, pelo tempo que durar o atestado médico.

CAPITULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º - A lactação não impõe redução de jornada de trabalho.

Art. 6º - Aplica-se à lactante, todas as normas previstas na Portaria Normativa do Comando Geral Nº 404, de 27 de agosto de 2020.

Art. 7º - O prescrito nesta Portaria será aplicado, no que couber, às servidoras públicas da PMPE.

Art. 8º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Outro modelo de jornada de trabalho dos militares é o Programa de Jornada Extra de Segurança, que proporciona aos militares voluntários a opção de cumprir jornadas extraordinárias remuneradas. Seu regramento é encontrado no Decreto nº 38.438, de 20 JUL 2012:

DECRETO Nº 38.438, DE 20 DE JULHO DE 2012.

Altera o Programa de Jornada Extra de Segurança - PJES, no âmbito do Pacto Pela Vida, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO a necessidade de redefinir e atualizar normas contidas no Decreto nº 21.858, de 25 de novembro de 1999, e alterações, que dispõe sobre o Programa Jornada Extra de Segurança - PJES, e no Decreto nº 30.866, de 9 de outubro de 2007, e alterações, que dispõe sobre a operacionalização e o pagamento dos valores mensais pela participação no PJES,

DECRETA:

Art. 1º Os serviços do Programa de Jornada Extra de Segurança - PJES, no âmbito do Estado de Pernambuco, serão realizados exclusivamente por Militares do Estado e Policiais Civis, integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos operativos da Secretaria de Defesa Social - SDS, da Secretaria da Casa Militar, bem como pelos Agentes de Segurança Penitenciária - ASP da Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES/SDSDH.

Art. 2º Os servidores e militares referidos no art. 1º poderão habilitar-se para realização dos serviços, observadas a oportunidade e a conveniência pela Administração Pública.

§ 1º O Secretário de Defesa Social poderá determinar a obrigatoriedade da adesão ao Programa de Jornada Extra de Segurança - PJES para enfrentamento da emergência em saúde pública advinda da doença causada pelo novo coronavírus, classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e regulamentada, no Estado de Pernambuco, pelo Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 48.841, de 23 de março de 2020.)

§ 2º No caso previsto no § 1º, o Secretário de Defesa Social poderá determinar a ampliação do limite máximo previsto no inciso II do art. 6º. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 48.841, de 23 de março de 2020.)

Art. 3º Os serviços, cujos respectivos valores por cargo e/ou classes militares são os constantes do Anexo I, serão realizados em turnos de:

I - 12 (doze) horas para Oficiais e Praças Militares; (Redação alterada pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

II - 12 (doze) horas para Policiais Civis; e (Redação alterada pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

III - 8 (oito) ou 12 (doze) horas para Agentes de Segurança Penitenciária. (Redação alterada pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

§ 1º As cotas do Programa de Jornada Extra de que trata o Decreto nº 38.438, de 2012, não poderão ser realizadas pelo mesmo policial continuamente em mais de 12 (doze) horas, com exceção das guardas externas realizadas em unidades prisionais em municípios com menos de 100.000 (cem mil) habitantes. (Renumerado pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.) (Redação alterada pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

§ 2º Em situações excepcionais, será permitido aos Policiais Civis e Militares do Estado de que trata o art. 1º o cumprimento de escalas em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, respeitado o intervalo mínimo de 12 (doze) horas de descanso entre os serviços do PJES e os serviços ordinários e de expediente. (Acrescido pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

§ 3º Para os fins do disposto no §2º, consideram-se situações excepcionais os serviços desenvolvidos pelos grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, pela Polícia Militar de Pernambuco, no âmbito das cadeias públicas do interior do Estado, e pela Polícia Científica, no âmbito da unidade de remoção de corpos através do Instituto de Medicina Legal Antônio Persivo Cunha – IMLAPC, bem como aqueles assim considerados em face de sua natureza ou especificidade. (Acrescido pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

Art. 4º O quantitativo máximo de cotas mensais de serviços para a concessão do PJES é o constante do Anexo II.

§ 1º O saldo de cotas não utilizadas no mês poderá ser utilizado nos meses subsequentes, respeitado o limite anual e a autorização da Secretaria de Planejamento e Gestão. (Renumerado pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.) (Redação alterada pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

§ 2º É admitida, quando expressa e justificadamente autorizada pelo Comando das Operativas, a utilização do saldo de cotas remanescentes em determinada modalidade de serviço para emprego em outra modalidade, para os fins de reforço das operações de eventos ou das ações de repressão ao CVLI e CVP, respeitados os limites máximos de cotas estabelecidas para cada órgão operativo. (Acrescido pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

Art. 4º-A. Fica admitido excepcionalmente no período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2018 o uso das cotas extras constantes do Anexo VI deste Decreto. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 46.423, de 21 de agosto de 2018.)

§ 1º As cotas de que trata o *caput* poderão ser utilizadas exclusivamente no referido período e serão custeadas com recursos do Fundo de Enfrentamento à Violência-FEV, instituído por meio da Lei nº 15.649, de 20 de novembro de 2015. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 46.423, de 21 de agosto de 2018.)

§ 2º A disponibilização mensal das cotas extras serão definidas conforme programação financeira estabelecida pela Secretaria da Fazenda. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 46.423, de 21 de agosto de 2018.)

Art. 4º-B. Fica admitido, excepcionalmente, no período de 12 de fevereiro a 28 de março de 2021, o uso das cotas extras constantes dos Anexos VII e VIII, para realização de fiscalização sanitária no Estado. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 50.534, de 13 de abril de 2021.)

Art. 5º Os serviços prestados terão como objetivos, entre outros, os de:

I - aperfeiçoar o atendimento ao cidadão nos plantões das Delegacias da Polícia Civil;

II - aumentar a eficiência da investigação nos locais de crimes de homicídio;

III - intensificar a operacionalidade das unidades especializadas da Polícia Civil;

IV - expandir o serviço policial comunitário na área de proteção à incolumidade dos cidadãos;

V - incrementar o policiamento ostensivo nos principais corredores de trânsito;

VI - melhorar os serviços de resgate, salvamento, controle de incêndios, atendimentos pré-hospitalares, vistorias, fiscalização, atendimento ao público e serviços técnicos de proteção contra incêndios realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco-CBMPE; (Redação alterada pelo art. 1º do Decreto nº 46.331, de 2 de agosto de 2018.)

VII - ampliar a segurança nas unidades prisionais; e

VIII - suplementar a segurança de autoridades realizada pela Secretaria da Casa Militar.

IX - prestar o apoio necessário aos entes municipais e federais com vistas à melhoria da segurança pública, mediante análise da Secretaria de Defesa Social. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 47.400, de 6 de maio de 2019.)

Art. 6º Para fins do art. 5º, os titulares dos órgãos de que trata o art. 1º deverão observar:

I - que os serviços do PJES serão realizados em horários diversos da jornada de trabalho regular do servidor ou militar referidos no art. 1º;

II - O limite máximo de prestação de 12 (doze) serviços mensais por servidor ou Militar de que trata o art. 1º, independentemente do órgão que venha a cumprir os serviços voluntários no PJES, competindo à SDS fiscalizar a observância do limite de cotas; (Redação alterada pelo art. 1º do Decreto nº 49.258, de 3 de agosto de 2020.)

III - (REVOGADO) (Revogado pelo art. 4º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

IV - (REVOGADO) Revogado pelo art. 4º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

V - as cotas do PJES serão informadas mensalmente às áreas de recursos humanos dos órgãos mencionados no art. 1º, para lançamento no Sistema de Administração de recursos Humanos - SADRH;

VI - a Secretaria de Administração, quando solicitada, disponibilizará relatório à Corregedoria Geral da SDS, com quadro indicando as cotas de lançamento com nomes dos servidores; e

VII - a habilitação para o serviço operacional dos policiais civis, militares e Agentes de Segurança Penitenciária que atuam em área meio nos órgãos de que trata o art.1º, e que manifestem aquiescência na participação no PJES, será possível desde que capacitados previamente para a sua atividade fim ou atestados por superior hierárquico imediato.

VIII - Identificada a não implantação das cotas do PJES referente a escalas efetivamente cumpridas, o ressarcimento da remuneração será efetivado no mês subsequente, sob o código de verba 423 (PJES atrasado), sendo admitida a disponibilização do servidor para o serviço de jornada extra, com a percepção dos valores do mês de competência, sob o código de verba 223 (PJES); (Acrescido pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

IX - Os servidores e militares que se habilitarem para realização dos serviços do PJES somente serão dispensados de sua prestação quando comprovadamente incorrerem nos casos legalmente autorizados de afastamento, aplicando-se nas hipóteses de descumprimento da escala as disposições da Lei nº 11.817, de 24 de junho de 2000. (Acrescido pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

Parágrafo único. Quando o ressarcimento a que se refere o inciso VIII não puder ser realizado no mês subsequente, o pagamento observará o disposto na Resolução nº 001, de 27 de fevereiro de 2008, da Câmara de Política de Pessoal do Estado. (Redação alterada pelo art. 2º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

Apostila de Legislação Policial Militar e Organizacional
CFO 2025

Art. 7º Os serviços do PJES de plantão em Delegacias da Polícia Civil serão os definidos no Anexo III.

Art. 8º Os serviços do PJES do Quadrante de Segurança e da Relação de Terminais Integrados são os definidos nos Anexos IV e V, respectivamente. (Redação alterada pelo art. 3º do Decreto nº 39.316, de 19 de abril de 2013.)

Art. 9º Os serviços do PJES na Força Tarefa do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP serão executados por 4 (quatro) equipes por dia na Região Metropolitana do Recife, sendo três ostensivas e uma descaracterizada, com a finalidade de realizar a prisão, em até 48 (quarenta e oito) horas, do(s) autor(es) de crime *foco qualis*, definido pela Coordenação da Força Tarefa.

Art. 10. Os serviços do PJES no âmbito da SERES serão realizados em função das escoltas, custódias e segurança no âmbito do sistema prisional, observando-se a regulamentação em Portaria do Secretario Executivo de Ressocialização.

Art. 11. Os serviços do PJES dos Oficiais serão realizados no acompanhamento, controle e fiscalização da atividade fim específica. (Redação alterada pelo art. 1º do Decreto nº 46.331, de 2 de agosto de 2018.)

Art. 12. Os serviços extraordinários de Policiais Civis e Militares lotados na Secretaria de Defesa Social serão executados no interesse da operacionalidade.

Art. 13. Permanecem inalterados os valores, critérios de concessão e de pagamento aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos II e III do artigo 7º da Lei Complementar nº 137, de 31 de dezembro de 2008. (Redação alterada pelo art. 2º do Decreto nº 38.612, de 5 setembro de 2012.)
§ 1º Aos ocupantes dos cargos de que tratam os incisos II e III do art. 7º da Lei Complementar nº 137, de 2008, que aderirem às regras previstas neste Decreto, será assegurado o direito previsto no *caput*. (Redação alterada pelo art. 3º do Decreto nº 39.316, de 19 de abril de 2013.)

§ 2º (REVOGADO) (Revogado pelo art. 4º do Decreto nº 44.106, de 16 de fevereiro de 2017.)

Art. 14. Até 31 de agosto de 2012, serão publicados, além da portaria prevista no art. 10, os disciplinamentos da utilização das diversas modalidades de PJES previstas no Anexo II deste Decreto. (Redação alterada pelo art. 2º do Decreto nº 38.612, de 5 setembro de 2012.)

Art. 15. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado poderão utilizar as cotas do PJES, observando o seguinte:

I - deverão solicitar as respectivas cotas necessárias à SDS, que, mediante análise de disponibilidade na base de dados do SADRH, informará o quantitativo passível de utilização para cada órgão e/ou Poder referido;

II - o pagamento deverá ser realizado por meio de recursos orçamentários

dos órgãos mencionados no *caput*, observados os limites de valores individuais.

Art. 15-A A ativação de policiamento por meio de cotas de PJES com órgãos e entidades da administração pública municipal ou federal, bem como entidades estaduais, ocorrerá com a finalidade de executar ações conjuntas com fundamento nas competências específicas das operativas da Secretaria de Defesa Social. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 47.400, de 6 de maio de 2019.)

§ 1º A execução dependerá de formalização de convênio, que preveja empenho em conta específica da SDS para ressarcimento do Estado, e observe: (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 47.400, de 6 de maio de 2019.)

I - o Plano de Trabalho, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 47.400, de 6 de maio de 2019.)

II - a carga horária ordinária; e (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 47.400, de 6 de maio de 2019.)

III - as normas internas de regulamentação do PJES. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 47.400, de 6 de maio de 2019.)

§ 2º A falta de comprovação do ressarcimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, acarreta o desfazimento do convênio. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 47.400, de 6 de maio de 2019.)

§ 3º A denúncia, conclusão, rescisão ou extinção do convênio não exime a obrigação de ressarcimento do órgão conveniente inadimplente. (Acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 47.400, de 6 de maio de 2019.)

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2012.

9 Das assistências

9.1 Da assistência médica

LEI Nº 13.264, DE 29 DE JUNHO DE 2007.

Cria o Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco - SISMEPE, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1º O Estado de Pernambuco proporcionará aos militares estaduais assistência médico-hospitalar, odontológica e laboratorial, através do Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco - SISMEPE, instituído através da presente Lei.

Parágrafo único. O SISMEPE será administrado e gerido, na forma definida nesta Lei, pelo Centro de Apoio ao Sistema de Saúde da Polícia Militar - CASIS, vinculado ao Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco.

Art. 2º O SISMEPE destina-se à prestação de serviços de assistência à saúde, no âmbito do Estado de Pernambuco, exclusivamente aos seus beneficiários definidos no Capítulo III desta Lei, através de ações de medicina preventiva e curativa, desenvolvidas mediante aplicação de programas específicos de assistência à saúde e por intermédio das organizações militares de saúde da Polícia Militar de Pernambuco - PMPE e excepcionalmente por entidades, profissionais ou hospitais credenciados ao SISMEPE, na forma desta Lei.

§ 1º São beneficiários titulares do SISMEPE aqueles elencados no art. 9º desta Lei.

§ 2º Podem ser beneficiários do SISMEPE, na condição de dependentes, aqueles que, nesta qualidade, forem vinculados aos beneficiários titulares, na forma do art. 10 desta Lei.

§ 3º Não serão abrangidos pelo SISMEPE, em qualquer hipótese, dependentes dos beneficiários de que trata o § 2º.

§ 4º A adesão ao SISMEPE será compulsória, em relação aos beneficiários titulares, e facultativa, em relação aos beneficiários dependentes, ocorrendo, ambas as adesões, nos moldes do Regulamento, a ser aprovado mediante Decreto do Poder Executivo.

§ 5º Os beneficiários dependentes do SISMEPE farão jus à prestação dos serviços por ele cobertos mediante o cumprimento das obrigações estipuladas nesta Lei, especialmente o pagamento regular, pelo respectivo beneficiário titular, da contribuição mensal e indenizações previstas no art. 18 desta Lei.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SISMEPE

(...)

CAPÍTULO III
DOS BENEFICIÁRIOS TITULARES E DEPENDENTES DO SISMEPE

Art. 9º São beneficiários titulares do SISMEPE:

- I - os Militares Estaduais da ativa;
- II - os Militares Estaduais inativos;
- III - os Servidores Públicos Cíveis efetivos da PMPE e do CBMPE; e,
- IV - os Servidores Públicos Cíveis aposentados pela PMPE e pelo CBMPE .

Parágrafo único. Poderão ser incluídos como beneficiários especiais do SISMEPE, os pensionistas de beneficiários titulares, desde que não abrangidos pela assistência à saúde prestada pelo SASSEPE, de que trata a Lei Complementar nº 30, de 02 de janeiro de 2001, e suas alterações, atendidas as seguintes condições:

- I - inscrição definitiva do(a) pensionista na Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE; e
- II – contribuição individual do beneficiário pensionista ao Sistema, mediante desconto em contra-cheque, nos termos do art. 18, II, desta Lei.

Art. 10. Poderão ser beneficiários do SISMEPE, na condição de beneficiários dependentes do titular e a ele vinculados:

- I - o cônjuge ou companheiro na constância, respectivamente, do casamento ou união estável;
- II - os filhos solteiros, menores de 18 (dezoito) anos;
- III - os filhos solteiros, quando estudantes universitários, até completar os 25 (vinte e cinco) anos, desde que, comprovadamente, não exerçam qualquer atividade remunerada e vivam, exclusivamente, às expensas do beneficiário titular;
- IV - o filho inválido ou interdito, consoante atestado de invalidez expedido por Junta Militar de Saúde ou sentença decretando a interdição, considerando-se a data em que foi protocolado o respectivo processo administrativo ou judicial, conforme o caso, para efeito da não incidência dos limites de idade previstos nos incisos II e III deste artigo;
- V - o enteado ou tutelado, desde que não possua meios suficientes para o próprio sustento, observadas as condições de que tratam os incisos II e III deste artigo;
- VI - os pais, sem rendimentos próprios, que vivam, exclusivamente, às expensas do beneficiário titular, desde que devidamente comprovado.

§ 1º A comprovação da qualidade de dependente das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida, enquanto a das demais será comprovada na forma do Regulamento.

§ 2º O pensionista, na qualidade de beneficiário especial conforme previsto no parágrafo único do art. 9º desta Lei, poderá incluir como seus beneficiários dependentes os que já possuíam esta condição em relação ao beneficiário titular original, sendo defesa a inclusão de qualquer outro dependente, salvo o nascituro.

§ 3º O SISMEPE poderá emitir identificação específica, para os dependentes referidos neste artigo, para produzir efeitos exclusivamente perante o próprio SISMEPE, inclusive com a finalidade de provar a vinculação com o titular.

Art. 11. A inscrição do beneficiário titular é automática quando do regular ingresso na Corporação e a inscrição do dependente será ato de iniciativa e responsabilidade do respectivo beneficiário titular ou especial, devendo ser formalizada mediante requerimento-padrão, à Diretoria de Pessoal da Corporação à qual se acha vinculado, na forma definida em Regulamento.

Art. 12. Caberá à Diretoria de Pessoal da PMPE a elaboração, a administração e o controle dos cadastros dos beneficiários do SISMEPE, bem como as suas possíveis inclusão e exclusão do cadastro, na forma definida em Regulamento.

§ 1º A inscrição do beneficiário especial previsto no parágrafo único do art. 9º desta Lei dependerá de prévia análise e aprovação da Diretoria de Pessoal, bem como implicará na necessidade de cumprimento dos prazos de carência de que trata o art. 15 desta Lei.

§ 2º O beneficiário titular ou especial é obrigado a comunicar por escrito à Diretoria de Pessoal da PMPE qualquer modificação ulterior nos dados que informaram a inscrição de seu dependente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de exclusão do SISMEPE.

Art. 13. Poderá ser excluído definitiva ou temporariamente do SISMEPE o beneficiário que descumprir as exigências e normas contidas nesta Lei e no seu Regulamento.

§ 1º A exclusão do beneficiário titular acarretará a exclusão automática dos beneficiários dependentes a ele vinculados.

§ 2º O beneficiário titular ou especial que pretender desvincular do SISMEPE algum dos seus dependentes deverá apresentar requerimento específico à Diretoria de Pessoal da PMPE, na forma definida no Regulamento.

Art. 14. Constitui causa de perda da condição de beneficiário titular do SISMEPE:

I - a morte; e,

II - o licenciamento ex officio ou a pedido, a exclusão ou a demissão do militar do Estado, ou a exoneração ou a demissão do servidor público civil da PMPE ou CBMPE.

Parágrafo único. Na hipótese de transferência da pensão, o novo pensionista poderá se habilitar como beneficiário especial, na forma do parágrafo único do art. 9º desta Lei.

CAPÍTULO IV DOS PRAZOS DE CARÊNCIA

Art. 15. A prestação da assistência à saúde aos beneficiários dependentes ficará condicionada ao cumprimento dos prazos de carência definidos no Regulamento.

§ 1º Os beneficiários dependentes que, na data da publicação desta Lei, já estiverem inscritos junto à sua respectiva Corporação, para fins de fruição da assistência à saúde prevista nos arts. 58 a 62 da Lei nº 10.426, de 27 de abril de 1990, e alterações, estarão habilitados a receber a prestação de assistência à saúde pelo SISMEPE sem a necessidade de cumprimento de prazos de carência.

§ 2º Fica dispensado do cumprimento dos prazos de carência de que trata o caput deste artigo, o filho recém-nascido de beneficiário titular que venha a ser inscrito no SISMEPE no prazo máximo de 30 (trinta) dias do nascimento.

CAPÍTULO V DOS BENEFÍCIOS

Art. 16. A assistência à saúde de que trata esta Lei será prestada aos beneficiários regularmente inscritos no SISMEPE e em dia com o cumprimento de todas as suas obrigações, no âmbito do Estado de Pernambuco e com a amplitude permitida pelos recursos financeiros auferidos pelo SISMEPE, que serão aplicados na forma prevista nesta Lei e no Regulamento para:

I - assistência médica preventiva, compreendendo a profilaxia das doenças transmissíveis, através de censos sanitários, vacinações e controle de surtos epidêmicos, educação sanitária e higiene do trabalho;

II – consulta médica e odontológica;

- III – procedimentos cirúrgicos ambulatoriais ou hospitalares, nas diversas especialidades;
- IV - assistência hospitalar;
- V - assistência domiciliar; e,
- VI – assistência laboratorial.

§ 1º A assistência à saúde será preferencialmente prestada através das Organizações Militares Estaduais de Saúde e, excepcionalmente, nos casos previstos no Regulamento, por intermédio da rede credenciada ao SISMEPE, composta de profissionais, clínicas e hospitais.

§ 2º A hospitalização e o tratamento dos beneficiários do SISMEPE em clínica ou hospital, especializado ou não, nacional ou estrangeiro, que não pertença às Organizações Militares Estaduais de Saúde, nem seja credenciado no SISMEPE, somente se dará nas seguintes hipóteses:

I – em casos de urgência, quando não houver Organização Militar Estadual de Saúde ou serviço credenciado no local, ou, em havendo, quando não for possível o atendimento, e não sendo indicada a remoção do paciente para outra localidade;

II - quando houver necessidade de tratamento específico, não disponível na Organização Militar Estadual de Saúde ou na rede credenciada, nos termos do Regulamento.

§ 3º Os serviços de assistência à saúde a serem prestados pelo SISMEPE serão direcionados, exclusivamente, aos titulares e dependentes, previstos nos artigos 9º e 10, desta Lei, respectivamente.

§ 4º Não será permitido, em nenhuma hipótese, o reembolso pelo SISMEPE aos beneficiários, de despesas efetuadas com serviços de saúde em desacordo com o disposto neste artigo.

Art. 17. O Regulamento definirá a abrangência dos serviços de assistência à saúde de que trata esta Lei, bem como suas especificações e condições de fruição, em especial, no tocante às assistências médicas de natureza clínica, ambulatorial, hospitalar, residencial, odontológica e laboratorial.

CAPÍTULO VI DO CUSTEIO DO SISMEPE

Art. 18. O SISMEPE será custeado pelas seguintes fontes de receita:

- I – recursos do tesouro estadual;
- II - contribuição mensal descontada dos vencimentos ou proventos do beneficiário titular, e da pensão do beneficiário especial, no valor de 1% (um por cento) da remuneração total, acrescido de mais tantas cotas de 1% (um por cento) quantos forem os dependentes incluídos no Sistema, até o máximo de 4% (quatro por cento);
- III - indenizações pela utilização, por parte dos beneficiários dependentes e especiais, de serviços de assistência à saúde fora das Organizações Militares Estaduais de Saúde, a serem descontadas em folha de pagamento, conforme Tabela a ser disponibilizada pelo SISMEPE, nos termos do Regulamento;
- IV - recursos provenientes da renda de aplicações financeiras, na forma da legislação vigente;
- V - outros recursos eventuais ou permanentes oriundos de fontes públicas ou privadas.

§ 1º O SISMEPE terá, na estrutura contábil do Centro de Apoio ao Sistema de Saúde da PMPE (CASIS), contas específicas para movimentação dos recursos, de cada uma das fontes mencionadas neste artigo, para pagamento das despesas de custeio e investimento na área de saúde, vedada a transferência de recursos entre contas e a utilização desses recursos para outras finalidades.

§ 2º Os valores descontados dos beneficiários titulares e especiais em folha de pagamento serão repassados ao SISMEPE até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao mês do desconto.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19. É vedado o acesso de qualquer beneficiário, titular ou dependente, portando armas de fogo, exceto quando se encontrarem em serviço operacional no próprio Sistema de Saúde.

Art. 20. Aos Oficiais e Praças de outras Corporações Militares Estaduais que, por motivo de curso ou estágio, se obrigarem a passar mais de 03 (três) meses no Estado de Pernambuco, a assistência à saúde poderá ser prestada pelo SISMEPE, desde que haja prévia autorização e posterior ressarcimento pela Corporação do favorecido, nos termos do Regulamento.

Art. 21. Os atuais dependentes de militares da ativa, da reserva remunerada ou reformados e dos servidores públicos integrantes da PMPE e do CBMPE, ativos e inativos, legalmente inscritos até a data da publicação desta Lei em sua respectiva Corporação, para fins de utilização dos serviços de assistência à saúde de que tratam os art. 58 a 62, da Lei nº 10.426, de 27 de abril de 1990, farão jus à prestação dos serviços de assistência à saúde pelo SISMEPE, a partir da vigência desta Lei, inclusive, para fins de exigibilidade da contribuição e da indenização de que tratam os incisos II e III do art. 18 desta Lei.

Parágrafo único. É facultado aos militares do Estado e aos servidores públicos da PMPE e do CBMPE, solicitar a exclusão de dependentes, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei, findo o qual, serão considerados inscritos no cadastro de beneficiários dependentes do SISMEPE.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os artigos 58 a 62 da Lei nº 10.426, de 27 de abril de 1990, e alterações.

9.2 Da assistência educacional aos dependentes de Militares do Estado

O Colégio da Polícia Militar, foi fundado em 1966 e atende aos filhos e dependentes menores de Policiais Militares. O Regimento Escolar foi aprovado através da Portaria Normativa do Comando Geral nº 060, de 13 AGO 2010 e define:

Art. 4º. A finalidade do Colégio da Polícia Militar é proporcionar educação básica aos dependentes legais dos militares estaduais e dos funcionários públicos civis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Parágrafo único. Anualmente serão ofertadas ao público externo, diferente do previsto no caput deste artigo, o percentual de 15% (quinze por cento) do total de vagas definidas para o ano letivo seguinte, considerando-se para este fim o disposto no art. 140, observando-se ainda o contido no inciso I do art. 52 deste regimento.

Atualmente o Colégio da PMPE possui uma sede, no Derby, em Recife, e um anexo que funciona em Petrolina-PE. As hipóteses de ingresso de novos alunos estava originalmente prevista

Art. 140. O ingresso de novos alunos no colégio dar-se-á através da 5ª série / 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

Art. 141. Excepcionalmente, o Gestor (Comandante) fixará número de vagas nas outras séries/anos para promover o reacomplacamento das turmas.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, as vagas destinam-se-ão exclusivamente aos dependentes legais dos militares estaduais e dos funcionários públicos civis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Assim, além do ingresso regular, através de concurso público, no 6º ano do Ensino Fundamental, regularmente a Corporação oferece vagas através de sorteio para o ensino infantil, estas apenas para dependentes de Militares estaduais.

Além das matrículas ordinárias, há também as matrículas excepcionais, descritas no art. 147 do mesmo diploma:

Art. 147. Excepcionalmente será permitida a matrícula, em qualquer série/ano, de dependentes legais dos militares estaduais e dos funcionários civis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que se enquadrem em uma das seguintes situações: I - estejam sendo movimentados do interior do Estado para a Região Metropolitana do Recife, por necessidade do serviço ou, temporariamente, para frequentar curso no âmbito da Secretaria de Defesa Social ou por esta autorizado, por tempo igual ou superior a 10 (dez) meses;

II - que venham sofrer lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, de conformidade com a legislação penal brasileira, em razão do cumprimento do dever;

III - que venham falecer em decorrência do cumprimento do dever, devidamente comprovado por meio de procedimento administrativo da corporação;

IV - que estejam lotados no Colégio da Polícia Militar;

V - que exerçam atividades de instrutor ou monitor no Colégio da Polícia Militar.

(...)

Art. 148.

(...)

Parágrafo único. No caso previsto pelo inciso V do art. 147 e para os servidores de outras Secretarias do Estado que estejam à disposição da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, com exercício de suas atividades no Colégio da Polícia Militar, a matrícula no colégio será efetuada no semestre imediatamente posterior a data em que o servidor ou monitor complete 12 (doze) meses consecutivos no exercício do encargo, a contar da data da designação, publicada em Boletim Geral da Corporação.

Art. 149. O prazo para requerer ao Gestor (Comandante) do Colégio da Polícia Militar a matrícula do dependente será de:

I - 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação na OME para a qual fora movimentado, nos casos previstos no inciso I do art. 147;

II - 90 (noventa) dias, a contar da data da solução do procedimento administrativo que apurou o fato, para a situação prevista no inciso II do art. 148;

III - a qualquer tempo, em razão de falecimento do policial no cumprimento do dever.

Art. 150. Em qualquer circunstância, a matrícula do dependente do servidor fica condicionada à satisfação dos limites de idade previstos neste Regimento e à existência de vagas nas séries/anos pretendidos, devendo, neste caso, ser garantida a matrícula tão logo surja a disponibilidade de vaga, não podendo ultrapassar o tempo máximo de 01 (um) ano para a concessão do pleito.

9.3 Da assistência jurídica

Coube à Defensoria Pública do Estado, estabelecer um órgão para prestar assistência jurídica gratuita à Policiais Militares. Vejamos:

RESOLUÇÃO CSDP Nº 06 DE 15 DE MARÇO DE 2024

Dispõe sobre a criação e regulamentação do Núcleo de Defesa dos Profissionais da Segurança Pública da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco e dá outras providências.

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no exercício de suas atribuições legais e com base no poder normativo que lhe foi conferido pelo art. 102, caput, e §1º da Lei Complementar 80/1994, (...)

RESOLVE:

Art. 1º. Criar o Núcleo de Defesa dos Profissionais de Segurança Pública (NUDEPS), vinculado à Subdefensoria Criminal da Capital.

Art. 2º. O NUDEPS terá sua atuação direta na capital.

§1º Nas demais comarcas, havendo Defensor Público em atuação, o NUDEPS poderá, mediante solicitação, prestar apoio subsidiário.

§2º Sempre que a atuação da Defensoria Pública se justificar pela importância da matéria e por designação do Defensor Público Geral, o NUDEPS atuará fora da Capital, em especial, nas comarcas em que não houver Defensor Público em atuação.

(...)

Art. 4º. São atribuições do NUDEPS:

I - promover a defesa dos profissionais de segurança pública investigados em inquéritos policiais militares, procedimentos extrajudiciais que tramitem em órgão de segurança pública, bem como nos processos judiciais em trâmite perante a Vara da Justiça Militar da Capital;

II - prestar atendimento individualizado e orientação jurídica aos profissionais de segurança pública que se enquadrem nas situações previstas no inciso I. III - promover a educação em direitos, mediante a criação de documentos informativos e a realização de palestras, cursos e capacitações destinadas aos profissionais de segurança pública;

IV - promover palestras, cursos e capacitações para servidores e estagiários;
V - elaborar minuta de convênio entre a Defensoria Pública e outras instituições e órgãos públicos, a fim de aprimorar a atuação do núcleo;

(...)

Art. 7º. Para fins desta Resolução, considera-se órgão de segurança pública aqueles de natureza estadual previstos no art. 144 da Constituição Federal.

Art. 8º. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.

Art. 9º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

9.4 Da gratuidade no transporte público

Na capital pernambucana, o direito era regulado pelo Decreto nº. 7.415, da Prefeitura do Recife, onde inicialmente os militares estaduais deveriam estar fardados para gozar do benefício. A partir da portaria nº 093, de 28 JUN 2008, do presidente da antiga EMTU, passou a ser “permitido ao militar estadual livre trânsito nos ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife, mediante apresentação de sua carteira funcional”.